



→ Condiciones Generales



 **mapfre**



MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.
DOMICILIO SOCIAL
Edificio MAPFRE.
Carretera de Pozuelo, n.º 50.
28222 MAJADAHONDA
(Madrid)

Tel. 918 365 365 / 900 822 822



Seguro Combinado del Hogar Platino

De acuerdo con lo establecido en la Ley 50/80, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro se destacan en letra negrita las exclusiones y las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados contenidas en las Condiciones Generales de la póliza.

Límites Específicos (L.E.)

BIENES ASEGURABLES

VIVIENDA	Suma asegurada (S. A.)
MOBILIARIO	Suma asegurada (S. A.)
Límites salvo pacto en contrario:	
• Objetos de especial valor	50% de la S. A. y 12.000 euros por objeto
• Bienes para uso profesional.....	25 % de la S. A.
• Objetos en jardines, garajes y similares de uso privado y debidamente cerrados.....	10 % de la S. A. y 9.000 euros por siniestro
• Vehículos a motor y embarcaciones	25 % de la S. A. y 6.000 euros por siniestro
• Propiedades de terceras personas	6.000 euros por siniestro
JOYAS, DINERO Y TARJETAS DE CRÉDITO	
Límites salvo pacto en contrario:	
• Joyas.....	Suma asegurada 12.000 euros por objeto
— Joyas depositadas fuera de caja fuerte de seguridad	25 % S.A. de joyas con máximo de 6.000 euros/si- niestro
• Dinero y cheques.....	1.500 euros
• Uso fraudulento de tarjetas de crédito.....	1.500 euros/siniestro 50 euros/por tarjeta

RESUMEN DE LAS COBERTURAS PARA LA VIVIENDA Y EL MOBILIARIO

DAÑOS MATERIALES

• Incendio y otros daños:	
— Incendio, explosión o implosión.....	Sin Límite Específico (S/L.E.)
— Humo de origen accidental	(S/L.E.)
— Impacto directo del rayo o corrientes eléctricas anormales inducidas por el mismo	(S/L.E.)
— Hundimiento accidental del terreno por obras ajenas al inmueble asegurado	(S/L.E.)
— Colisión o impacto de vehículos terrestres, aeronaves así como ondas sónicas y turbulencias producidas por éstos y objetos procedentes del exterior	(S/L.E.)
— Actos vandálicos	(S/L.E.)
• Fenómenos atmosféricos:	
— Fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, pedrisco o granizo y nieve).....	Lluvia superior a 40 l/m²/h Viento superior a 80 km/h Pedrisco y nieve (S/L.E.)

Límites Específicos (L.E.)

• Daños eléctricos:	
— Daños eléctricos	(S/L.E.)
• Daños por agua:	
— Daños en los bienes asegurados	(S/L.E.)
— Localización de averías y reparación de tuberías	(S/L.E.)
— Congelación	1.200 euros/siniestro
• Roturas:	
— Cristales, lunas, espejos y vidrieras	} 100 % máximo de 12.000 euros/pieza
— Fregaderos y aparatos sanitarios fijos	

ROBO

• Robo y daños por esta causa	(S/L.E.)
• Hurto y apropiación indebida	6.000 euros/siniestro

TODO RIESGO

• Todo Riesgo Accidental:	
— Cualquier otro daño en los bienes asegurados.....	Suma asegurada Franquicia 100 euros
— Asistencia sanitaria urgente por accidentes domésticos	600 euros/Asegurado
• Todo Riesgo Tecnológico:	
— Cualquier otro daño en los aparatos de telefonía, informática, imagen y sonido, y en los dispositivos wearables asegurados	5% de la S.A. Mobiliario y 6.000 euros por siniestro y anualidad Franquicia 100 euros

DAÑOS ESTÉTICOS

• Gastos de reposición estética de los bienes asegurados	Suma asegurada
--	----------------

PRESTACIONES ESPECIALES

• Inhabitabilidad de la vivienda:	
— Alojamiento provisional en un hotel	10 días y 300 euros día/persona 9.000 euros/siniestro
— Alquiler de una vivienda provisional	12 meses y 18.000 euros/siniestro
— Gastos de traslado, estancia y retorno de los bienes asegurados a un guardamuebles o vivienda provisional	Máximo un mes
— Daños ocasionados en los bienes asegurados durante su transporte y estancia en un guardamuebles o vivienda provisional	100 %
— Gastos de restaurante y lavandería, por siniestros ocasionados en la cocina de la vivienda asegurada	Máximo 10 días y 300 euros diarios 3.000 euros/siniestro

Límites Específicos (L.E.)

• Reobtención de documentos.....	(S/L.E.)
• Daños a los bienes asegurados por las medidas adoptadas para extinguir o contener el siniestro.....	} 5 % S.A. Vivienda y/o Mobiliario / siniestro
• Gastos de extinción y contención del siniestro	
• Gastos de salvamento, desescombro, demolición y extracción de lodos	
• Asistencia sanitaria urgente por lesiones en un robo	
	600 euros/Asegurado

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS

• Desplazamiento temporal de los bienes asegurados:	
— Mobiliario	25 % de sus SS. AA.,
— Joyas	6.000 euros/siniestro
• Inundaciones	(S/L.E.)
• Daños de origen eléctrico.....	(S/L.E.)
• Pérdida de alimentos refrigerados	900 euros/siniestro
• Atascos	900 euros/siniestro
• Rotura de:	
— Muebles, encimeras y repisas de metacrilato, mármol, granito, piedra o minerales análogos.....	} 100 % y máximo de 12.000 euros/pieza
— Placas de cocina de materiales cerámicos vitrificados	
• Sustitución de las cerraduras y llaves de las puertas de acceso a la vivienda en caso de robo, hurto, apropiación indebida o extravío de llaves	(S/L.E.)
• Hurto, apropiación indebida y robo con fuerza en las cosas en el exterior de la vivienda	1.200 euros/siniestro
• Robo con violencia o intimidación en las personas en el exterior de la vivienda:	
— Ropa y efectos personales	1.500 euros/siniestro
— Reobtención de documentos	300 euros/siniestro
— Joyas.....	1.500 euros/siniestro
— Dinero en efectivo	600 euros/siniestro
— Cheques (cobro indebido)	1.500 euros/siniestro
• Uso fraudulento de tarjetas de crédito	1.500 euros/siniestro
	50 euros/por tarjeta

COBERTURAS ESPECIALES

PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER

• Daños causados por el inquilino	3.000 euros/siniestro y 6.000 euros/año
	Franquicia de un mes alquiler con mínimo de 600 euros
• Inhabitabilidad de la vivienda	
— Pérdida de alquileres	12 meses 18.000 euros/siniestro

Límites Específicos (L.E.)

— Gastos de traslado, estancia y retorno de los bienes asegurados a un guardamuebles o vivienda provisional	Máximo seis meses
— Daños ocasionados en los bienes asegurados durante su transporte y estancia en un guardamuebles o vivienda provisional	100 %
• Responsabilidad Civil (como propietario de la vivienda):	
— Indemnizaciones y fianzas. Costes judiciales. Dirección jurídica	Suma Asegurada
USUARIOS DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER	
• Vivienda (excluida cuota proporcional derivada en su pertenencia a una Comunidad de Propietarios).....	Suma Asegurada
• Mobiliario del arrendador (estando asegurado el Mobiliario del arrendatario)	Valor real 6.000 euros/siniestro
• Ampliación cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros, derivados de fugas de agua de las instalaciones propias de la vivienda.....	Suma Asegurada. Excluido daños en vivienda

VIVIENDAS SECUNDARIAS O DE TEMPORADA

• Robo durante el período de deshabitación de la vivienda	12.000 euros/objeto, salvo aplicación de un límite inferior
• Inhabilitación de la vivienda durante el período vacacional del asegurado:	
— Alojamiento provisional en un hotel (en régimen de pensión completa, incluido gastos de lavandería)	300 euros/Asegurado y día, máximo de 10 días 9.000 euros/siniestro
— Alquiler de una vivienda provisional	3 meses. 6.000 euros/siniestro
— Gastos de restaurante y lavandería por siniestros ocasionados en la cocina de la vivienda asegurado	300 euros/diarios máximo de 10 días 3.000 euros/siniestro

OTRAS COBERTURAS

RESPONSABILIDAD CIVIL

• Indemnizaciones y fianzas.....	}	Suma asegurada
• Costes judiciales y dirección jurídica		

ANIMALES DE COMPAÑÍA

• Daños	1.000 euros/animal 15 días de carencia
— Accidente.....	100 % suma asegurada
— Gastos veterinarios	100 % suma asegurada
• Robo o extravío:	
— Pérdida de animal	100 % suma asegurada 15 días de carencia

Límites Específicos (L.E.)

— Búsqueda (prensa o radio)	150 euros/animal
• Sacrificio y eliminación del cadáver:	
— Vejez o enfermedad incurable	150 euros/animal
	Un año de carencia
• Estancia en residencia canina o felina:	
— Por hospitalización del propietario	300 euros/anualidad

RESUMEN DE LAS COBERTURAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

ASISTENCIA EN EL HOGAR

ASISTENCIA URGENTE Y CONEXIÓN CON PROFESIONALES

SERVICIOS URGENTES

• Como consecuencia de un siniestro de incendio, explosión, inundación o robo:	
— Vigilancia y protección de la vivienda	3 días
— Sustitución de aparatos de TV o vídeo	15 días

REPARACIONES, REFORMAS Y OTROS SERVICIOS:

— Reparación de urgencia (en casos no amparados por las otras coberturas) de averías de cerrajería, cristalería, electricidad y fontanería	3 h. de mano de obra y desplazamientos. Materiales y exceso de tiempo de mano de obra a cargo del asegurado
— Salvamento de personas encerradas en la vivienda por averías de cerrajería	600 euros
— Profesionales para la realización de reformas y otras reparaciones.....	Servicio de conexión y supervisión. Gastos a cargo del asegurado

ASISTENCIA EN REPARACIONES Y BRICOLAJE

SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	3 horas de mano de obra, desplazamientos y piezas. 4 intervenciones por anualidad
SERVICIO DE BRICOLAJE PLATINO	3 h. de mano de obra y desplazamientos. Materiales y exceso de tiempo de mano de obra a cargo del asegurado. 4 intervenciones por anualidad

Límites Específicos (L.E.)

ASISTENCIA FAMILIAR

ASISTENCIA FAMILIAR

• A causa de accidentes ocurridos en la vivienda:	
— Personal sanitario a domicilio.....	6 meses y 6.000 euros/ siniestro
— Personal doméstico a domicilio, a partir del décimo día de baja.....	6 meses y 30 euros/día con 3.000 euros/siniestro
— Personal docente a domicilio, a partir del trigésimo día de baja.....	6 meses y 2.500 euros/ siniestro

SERVICIO INFORMATIVO SOBRE ANIMALES

• Consultas telefónicas relacionadas con animales (legislación, consultas veterinarias, residencias caninas y felinas y consultas generales).....	Libre disponibilidad
---	----------------------

SERVICIO DE ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA

• Consultas o problemas a médicos y especialistas relacionadas con la salud de las personas.....	Libre disponibilidad.
---	-----------------------

SERVICIO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA

• Asistencia Informática Remota.....	Máximo 3 ordenadores y 3 dispositivos móviles/ póliza
• Servicio de Recuperación de Datos.....	Máximo 2 servicios por anualidad
• Servicio de copia de seguridad remota.....	Hasta 15 Gbytes/ordenador
• Antivirus y Control Parental.	Máximo 5 instalaciones/ póliza
• Asistencia Técnica a Domicilio.....	Máximo 3 ordenadores por póliza 2 servicios por ordenador y anualidad

PROTECCIÓN DIGITAL	Máximo 6 identidades o dispositivos/ póliza
--------------------------	--

ASISTENCIA EN ACTIVIDADES ON LINE: TELETRABAJO, ESTUDIO, OCIO Y COMPRAS.....

Límites según Condiciones
Generales

ASISTENCIA A PERSONAS +55

A causa de accidentes ocurridos fuera de la vivienda:

ASISTENCIA A PERSONAS +55.....	Máximo 8 horas por anualidad. 3 intervenciones por anualidad
• Limpieza de carácter general en la vivienda.....	Incluida

Límites Específicos (L.E.)

• Lavado y planchado de ropa.....	Incluida
• Realización de pequeñas compras.....	50 euros/ máx.
• Cuidado y atención personal.....	Traslados necesarios a cargo del Asegurado
• Cuidado animales de compañía	Sólo especies caninas y felinas. Excluidas razas peligrosas. Traslados necesarios a cargo del asegurado

DEFENSA JURÍDICA

MODALIDAD BÁSICA

• Costes judiciales, dirección jurídica y gastos conexos:	
— Reclamación de daños y perjuicios (incluso derivados de culpa contractual)	} Suma asegurada
— Defensa penal, ausencia y fallecimiento legal	
• Actuaciones y honorarios profesionales.....	
• Servicio telefónico de orientación jurídica	Libre disponibilidad

MODALIDAD AMPLIA

• Derecho de propiedad	} Suma asegurada
• Derecho de arrendamiento	

ASISTENCIA EN VIAJE

• Asistencia médica urgente por enfermedad o accidente del asegurado desplazado fuera de España.....	15.000 euros
— Gastos de servicios de odontología de urgencia	120 euros por siniestro
• Desplazamiento de acompañante del asegurado hospitalizado fuera de España	Incluida
• Alojamiento de acompañante del asegurado hospitalizado fuera de España	45 euros día/Límite máx. 450 euros/diez días
• Envío de medicamentos fuera de España.....	Incluida
• Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del asegurado desplazado.....	Incluida
• Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes del asegurado enfermo o accidentado fuera de España	Incluida
• Acompañamiento de menores o personas con discapacidad en caso de enfermedad o accidente del asegurado fuera de España.....	Incluida
• Repatriación del asegurado fallecido fuera de España.....	Incluida
• Repatriación de los asegurados acompañantes del asegurado fallecido fuera de España	Incluida

Límites Específicos (L.E.)

• Acompañamiento de menores o personas con discapacidad en caso de que el asegurado haya fallecido fuera de España.....	Incluida
• Desplazamiento de acompañante del asegurado fallecido fuera de España.....	Incluida
• Retorno anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar.....	Incluida
• Retorno anticipado del asegurado por siniestro grave en su residencia habitual o locales profesionales de España.....	Incluida
• Gestión de entrega de efectivo en el extranjero.....	1.500 euros/ máx.
• Información general.....	Incluida
• Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior del equipaje facturado en vuelo	Hasta 500 euros
— Deterioro exterior del equipaje.....	60 euros máx.
• Localización y envío de los equipajes y efectos personales facturados	Incluida
• Reembolso por demora de equipajes facturados en vuelo	300 euros máx.
SEGURO DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS (Cláusula de indemnización de pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios).....	Sumas y límites asegurados

Condiciones Generales

• Artículo 1. Preliminar	15
— 1.1. Definiciones	15
— 1.2. Efecto y extinción del contrato	18
— 1.3. Contratación a distancia del seguro	18
— 1.4. Bases de la cobertura	19
— 1.5. Prestación de servicios	20
— 1.6. Hechos no asegurados	20

Bienes y Valores Asegurados

• Artículo 2. Bienes y valores asegurados	21
— 2.1. Vivienda	22
— 2.2. Mobiliario	23
— 2.3. Joyas	25
— 2.4. Desplazamiento temporal de los bienes asegurados	26
• Artículo 3. Criterios para la compensación de los daños	27
• Artículo 4. Suficiencia de las sumas aseguradas	28

Cobertura de Daños Materiales

• Artículo 5. Garantías y prestaciones	29
— 5.1. Incendio y otros daños	29
— 5.2. Fenómenos atmosféricos	31
— 5.3. Daños eléctricos	31
— 5.4. Daños por agua	32
— 5.5. Roturas	33
— 5.6. Prestaciones especiales	34

Cobertura de Robo

• Artículo 6. Garantías y prestaciones	36
• Artículo 7. Garantías complementarias	38
— 7.1. Vivienda	38
— 7.2. Robo en el exterior	39
— 7.3. Uso fraudulento de tarjetas de crédito	40
• Artículo 8. Prestaciones especiales	41

Cobertura de Todo Riesgo

• Artículo 9. Garantías y prestaciones	42
— 9.1. Todo riesgo accidental	42
— 9.2. Todo riesgo tecnológico	42
— 9.3. Hechos no cubiertos	43

Cobertura de Daños Estéticos

• Artículo 10. Daños estéticos	44
--------------------------------------	----

Cobertura de Asistencia en el Hogar

• Artículo 11. Garantías y prestaciones	45
— 11.1. Asistencia urgente y conexión con profesionales	45
- 11.1.1. Servicios urgentes	45
- 11.1.2. Reparaciones, reformas y otros servicios	45
— 11.2. Asistencia en reparaciones y bricolaje	47
- 11.2.1. Servicio de reparación de electrodomésticos Platino	47
- 11.2.2. Servicio de bricolaje Platino	49
— 11.3. Asistencia familiar	52
- 11.3.1. Asistencia familiar	52
- 11.3.2. Servicio informativo sobre animales	53
- 11.3.3. Servicio de orientación médica telefónica	54
- 11.3.4. Servicio de asistencia informática	54
- 11.3.5. Protección digital	60
- 11.3.6. Asistencia en actividades on line: teletrabajo, estudio, ocio y compras	63
— 11.4. Asistencia a personas +55	65

Cobertura de Responsabilidad Civil

• Artículo 12. Garantías y prestaciones	69
— 12.1. Alcance de la cobertura	69
— 12.2. Gastos de defensa y fianzas civiles	71
— 12.3. Riesgos no cubiertos	73
— 12.4. Limitación geográfica de la cobertura	74
— 12.5. Ámbito temporal de la cobertura	75

Cobertura de Defensa Jurídica

• Artículo 13. Garantías y prestaciones	75
— 13.1. Cobertura	76
— 13.2. Exclusiones	77
— 13.3. Derechos y obligaciones del asegurado	78
— 13.4. Actuaciones y honorarios de profesionales	79
— 13.5. Orientación jurídica	79

Cobertura de Animales de Compañía

• Artículo 14. Garantías y prestaciones	79
— 14.1. Garantía de daños	79
— 14.2. Garantía de sacrificio y eliminación del cadáver por vejez o enfermedad	84
— 14.3. Garantía de estancia del animal en residencia canina o felina	85

Cobertura de Asistencia en Viaje

• Artículo 15. Garantías y prestaciones	86
— 15.1. Objeto y extensión	86
— 15.2. Ámbito territorial y temporal de la asistencia	87
— 15.3. Actuación en caso de siniestro	88
— 15.4. Prestaciones aseguradas	89

— 15.5. Asistencias y/o gastos no cubiertos en ninguna prestación de la cobertura de asistencia en viaje	96
--	----

Normas Generales

• Artículo 16. Actualización de las sumas aseguradas.....	99
• Artículo 17. Importe y pago de la prima y efectos de su impago	100
• Artículo 18. Actuación En Caso De Siniestro	102
• Artículo 19. Comunicaciones.....	105
• Artículo 20. Prescripción, jurisdicción y reclamaciones	106

Condiciones Especiales

• Cláusula MH-01. Bienes afectos al pago de hipotecas, prendas o créditos privilegiados.....	107
• Cláusula MH-02. Sumas aseguradas a primer riesgo.....	108
• Cláusula MH-03. Propietarios de viviendas en régimen de alquiler.....	108
• Cláusula MH-04. Usuarios de viviendas en régimen de alquiler	114
• Cláusula MH-05. Viviendas secundarias o de temporada	114
• Cláusula MH-06. Ampliación de la cobertura de defensa jurídica.....	115
• Cláusula MH-07. Responsabilidad civil para personas jurídicas por la propiedad de viviendas.....	116

Seguro de Riesgos Extraordinarios

• Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de seguros de las pérdidas derivadas de Acontecimientos Extraordinarios.....	121
• Resumen de las normas legales.....	122
• Comunicación de daños al consorcio de compensación de seguros.....	125

Condiciones Generales

ARTÍCULO 1. PRELIMINAR

El presente contrato se rige por lo establecido en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales y, salvo pacto en contrario que resulte más beneficioso para el Asegurado, por la Ley de Contrato de Seguro (Ley 50/ 80, de 8 de octubre) y la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (Ley 20/2015, de 14 de julio) y sus normas reglamentarias de desarrollo.

Si el contenido del contrato difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador del Seguro podrá reclamar a la Compañía en el plazo de un mes, a contar desde la entrega del mismo, para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

El Tomador del Seguro, mediante la firma de las Condiciones Particulares del Seguro, acepta estas Condiciones Generales y, específicamente, las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado que en las mismas se resaltan en letra «negrita».

1.1. DEFINICIONES

A efectos del contrato se entenderá, con carácter general, por:

- **ASEGURADO:** La persona designada a tal efecto en las Condiciones Particulares, que es el titular del derecho a percibir las prestaciones del seguro. Tendrán también la misma consideración, **siempre y cuando convivan con él**, las siguientes personas:
 - Su cónyuge o pareja de hecho.
 - Los ascendientes de cualquiera de ellos.
 - Los hijos de ambos o de cualquiera de ellos.
 - Las personas que estén o hayan estado bajo la tutela legal o guarda de ambos o de cualquiera de ellos.

La Compañía podrá requerir que se acredite documentalmente la convivencia de dichas personas con el Asegurado.

Cuando en lo sucesivo se utilice el término «Asegurado», ha de entenderse referido a todas y cada una de las personas comprendidas en este apartado.

Condiciones Generales

- ASEGURADORA, ASEGURADOR O COMPAÑÍA: MAPFRE ESPAÑA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Entidad emisora del contrato de seguro (póliza) que, mediante el cobro del precio (prima), asume la cobertura de los riesgos objeto del contrato y se halla sometida a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
- BENEFICIARIO: Persona a quién el Tomador del Seguro, o en su caso el Asegurado, reconoce el derecho a percibir en la cuantía que corresponda la indemnización derivada de esta póliza.
- COLECCIÓN: Conjunto ordenado de cosas de la misma clase y reunidas por su especial interés, singularidad o valor.
- FRANQUICIA: **Cantidad por la que el Asegurado es propio asegurador de sus riesgos y en virtud de la cual, en caso de siniestro, soportará con su patrimonio la parte de los daños que le corresponda. Si el importe del siniestro es inferior a la cantidad estipulada como franquicia, su coste correrá por completo a cargo del Asegurado; si es superior, la Compañía sólo indemnizará por el exceso de aquella.**
- LÍMITE POR ANUALIDAD O PERÍODO DE SEGURO: La cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de seguro, con independencia de que sea consumido en uno o varios siniestros, entendiéndose por período de seguro el comprendido entre su fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en las Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de primas.
- SINIESTRO: Hecho cuyas consecuencias dañosas están cubiertas por la póliza. **El conjunto de los daños derivados de un mismo evento constituye un solo siniestro.**

A efectos de la cobertura de Responsabilidad Civil será considerado como un solo siniestro el conjunto de reclamaciones por uno o varios daños, originados por la misma o igual causa. Se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro el momento en que se produjo el primero de los daños.
- SUMA ASEGURADA: Cantidad establecida en las Condiciones Particulares o, en su caso, en las Generales del seguro que representa el **límite máximo de indemnización por cada siniestro.**
- TERCERO: Cualquier persona, física o jurídica, distinta del Asegurado o el Tomador del Seguro; no obstante, **tampoco se consideran terceros, a efectos de este contrato, las personas que convivan con el Tomador, ni los familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad de éste o del Asegurado.**

No obstante lo anterior, los familiares antes mencionados se considerarán terceros respecto a la Cobertura de Responsabilidad Civil, cuando el siniestro se derive:

- De Incendio o Daños causados por Agua y produzca daños a viviendas colindantes, cuyo propietario o inquilino sea el familiar del Asegurado. **Para el caso de daños por agua, la causa del siniestro debe ser una de fuga de agua, desajustes de grifos y llaves de paso.**
- El pago de indemnizaciones pecuniarias de que pudiera resultar civilmente responsable el Asegurado, como propietario o poseedor de un animal doméstico, respecto a los daños corporales y materiales que de dicha propiedad o posesión se derive.

- **TIPO DE CONSTRUCCIÓN:** Características constructivas de la vivienda asegurada que figura en las Condiciones Particulares de la póliza, que se tienen en cuenta para aceptar la contratación del seguro y determinar la prima aplicable.

Los distintos tipos de construcción, a efectos de este seguro, serán los siguientes:

- **Estándar:** Aquella construcción cuya estructura, cubiertas y cerramientos o muros exteriores están contruidos en hormigón armado, metal, ladrillo, cantería o en cualquier otro material incombustible o combinación de estos.
 - **Integra de madera:** Aquella construcción cuya estructura, cubiertas y cerramientos o muros exteriores están contruidos íntegra o mayoritariamente en madera.
 - **Materiales prefabricados:** Aquella construcción cuya estructura, cubiertas y cerramientos o muros exteriores están formados por módulos prefabricados o paneles multicapa (sándwich), de materiales distintos a la madera en su composición.
 - **Suelos y vigas de madera:** Aquella construcción cuya estructura y cerramientos o muros exteriores están contruidos mayoritariamente en hormigón armado, metal, ladrillo, cantería o en cualquier otro material incombustible o combinación de estos, pero incorpora madera en vigas y/o forjados. A tal efecto, no se considerarán los recubrimientos, exclusivamente decorativos, de madera.
- **TOMADOR DEL SEGURO:** Persona que suscribe el contrato con la Compañía y a quien corresponden las obligaciones que se deriven del mismo, salvo aquéllas que correspondan expresamente al Asegurado.

1.2. EFECTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

El seguro se estipula por el período señalado en las Condiciones Particulares del contrato y entrará en vigor el día y hora señalados en las mismas, siempre que estén firmadas y la Compañía haya cobrado la prima del primer recibo.

Si se contrata por periodos renovables, cuando la duración del seguro sea inferior a un año, el seguro se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de igual duración; si el periodo inicial es superior a un año, se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de un año cada vez, salvo que alguna de las partes se oponga a la prórroga mediante notificación escrita a la otra, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de antelación a la conclusión del periodo en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador y de dos meses cuando sea el asegurador.

Ambas partes, de común acuerdo, podrán resolver el contrato después de la declaración de un siniestro. La Compañía devolverá al Tomador del seguro, en tal caso, la parte de la prima total que corresponda al período comprendido entre la fecha de efecto de la rescisión y la de vencimiento del período de seguro en curso.

1.3. CONTRATACIÓN A DISTANCIA DEL SEGURO

1. En caso de contratación a distancia, se aplicará lo dispuesto en este artículo. Se considera que existe contratación de un seguro a distancia cuando para su negociación y celebración se utiliza exclusivamente una técnica de comunicación a distancia, sin presencia física y simultánea del proveedor y el consumidor, consistente en la utilización de medios telemáticos, electrónicos, telefónicos u otros similares.

En caso de contratación a distancia, el seguro entrará en vigor a las 12 horas del día siguiente a aquél en que el Tomador haya prestado su consentimiento, salvo que, por acuerdo expreso, se concierte otra fecha. En todo caso, la fecha de efecto quedará reflejada en las Condiciones Particulares de la póliza.

2. En el caso de que el contrato se haya celebrado por medios telefónicos, durante el plazo de 15 días desde la fecha convenida como de efecto del contrato, la Entidad quedará obligada al cumplimiento de la prestación que le corresponda, aunque la prima no haya sido todavía pagada antes de que se produzca el siniestro.
3. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, el contrato y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizadas por escrito. La Aseguradora está obligada a entregar al Tomador del seguro la póliza o, al menos, el documento de cobertura provisional. El Tomador deberá devolver a la

Aseguradora un ejemplar firmado por él de las Condiciones Particulares de la póliza, así como la documentación acreditativa de las circunstancias que configuran el riesgo.

4. El Tomador, cuando sea consumidor, esto es, persona física que actúe con un propósito ajeno a una actividad comercial o profesional propia, dispondrá de un plazo de 14 días naturales para desistir del contrato a distancia, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, siempre que no haya ocurrido el siniestro.

Dicho plazo se contará desde el día de la celebración del contrato o desde la fecha en que la Aseguradora le entregue la póliza o documento de cobertura provisional.

El Tomador habrá de comunicarlo a la Aseguradora por un procedimiento que permita dejar constancia de la notificación de cualquier modo admitido en Derecho y estará obligado a pagar la prima correspondiente hasta el momento del desistimiento. En caso de que la prima hubiera sido cobrada, la Aseguradora reembolsará al Tomador, dentro de un plazo máximo de 30 días naturales, dicho importe, salvo la parte correspondiente al período de tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia hasta el momento del desistimiento.

1.4. BASES DE LA COBERTURA

Las respuestas del Tomador del Seguro al cuestionario sometido por la Compañía son las bases que ésta ha tenido en cuenta para determinar la prima aplicable y aceptar la emisión del contrato. Las características constructivas de la vivienda descrita en las Condiciones Particulares, su estado de mantenimiento, antigüedad, ubicación y uso al que se destina, así como las medidas de protección de las que dispone y el adecuado mantenimiento y permanente estado de funcionamiento de las mismas, son las bases sobre las que la Compañía otorga la cobertura.

Cuando la Compañía no hubiera requerido cumplimentar un cuestionario, surtirán el mismo efecto los datos que, respecto a los bienes asegurados, figuren en las Condiciones Particulares del seguro. **La variación de las circunstancias declaradas debe ser comunicada a la Compañía cuando determine una agravación de las mismas.**

La Compañía, una vez conocida la agravación y si aceptase la continuación del contrato, propondrá al Tomador las nuevas condiciones del seguro. **Ambas partes tienen derecho a rescindir este seguro si no aceptasen la nueva situación;** en tal caso, el Tomador tiene derecho a que le sea devuelta la prima pro-

Condiciones Generales

porcional correspondiente al período comprendido entre la fecha de rescisión y la de vencimiento de la póliza.

Si ocurriera un siniestro sin que se hubiera declarado la agravación, o si al ocurrir el mismo no existieran las protecciones declaradas o fueran inoperantes o no reunieran los requisitos establecidos en estas Condiciones Generales, existiendo una relación causa-efecto entre el siniestro y tal agravación, la responsabilidad de la Compañía se reducirá en la proporción resultante de comparar la prima aplicada con la que resultaría de la nueva situación o, en su caso, de no existir tales medidas de protección.

1.5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Compañía asume en este contrato la prestación de los servicios derivados de las coberturas de «Asistencia», así como de las garantías denominadas «Prestaciones Especiales», para la realización de los mismos **serán de aplicación los siguientes criterios:**

- **La Compañía no se responsabiliza de la prestación directa de los servicios en caso de fuerza mayor o cuando por situaciones imprevisibles o de estacionalidad, o por contingencias de carácter climatológico o atmosférico, se produzca una ocupación masiva, de carácter preferente, de los profesionales y proveedores de la misma; ni tampoco cuando, por causas ajenas a su voluntad, no existan profesionales disponibles en la zona para prestar tales servicios.** No obstante, en estos casos, queda obligada a compensar los gastos que haya autorizado al Asegurado para que éste obtenga directamente las prestaciones objeto del seguro.
- **Tales servicios han de realizarse por profesionales o proveedores designados por la Compañía o aceptados expresamente por ésta, salvo los casos previstos en estas condiciones generales o supuestos de urgente necesidad, en caso contrario el Asegurado tomará a su cargo la mitad de los gastos generados por la prestación de los mismos.**

1.6. HECHOS NO ASEGURADOS

Quedan excluidos de todas las coberturas y garantías de la póliza, además de las limitaciones específicas de cada una de ellas, los siguientes supuestos:

- **Provocación intencionada del siniestro por parte del Asegurado.**
- **Conflictos armados (haya mediado o no declaración oficial de guerra).**
- **Motines y tumultos populares.**
- **Reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva.**

- Inundaciones extraordinarias, huracanes, tempestades, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos y, en general, los hechos que en virtud de su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como «catástrofe o calamidad Nacional».
- Cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra secuencia de la misma.

Se entiende por Enfermedad Transmisible cualquier enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:

- La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no.
- El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye pero no se limita a la transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos.
- La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

No obstante, esta exclusión no será de aplicación a los hechos expresamente cubiertos por la cobertura de Asistencia en Viaje y con relación a la cobertura de Responsabilidad Civil no será de aplicación en aquellos supuestos causados por agentes patógenos que cursen con una presentación aguda, súbita o explosiva y que no tengan la catalogación de proceso endémico, epidémico o pandémico.

Bienes y Valores Asegurados

ARTÍCULO 2. BIENES Y VALORES ASEGURADOS

Estará asegurada la vivienda descrita en Condiciones Particulares, así como el mobiliario, joyas y dinero contenidas en la misma (salvo que por pacto no se asegure alguno de estos bienes), que sean propiedad del Asegurado o de las

personas que habitualmente convivan con él, o que las disfruten en usufructo o alquiler. **La Póliza no ampara los daños sufridos por bienes que se encuentren en el exterior de la vivienda asegurada, salvo en los supuestos expresamente establecidos en estas Condiciones Generales.**

Se considera vivienda habitual y por tanto asegurada por la presente Póliza, la que figura expresamente en Condiciones Particulares por estar en ella empadronados los Asegurados, o estando en régimen de alquiler figura declarada como vivienda habitual del arrendatario a efectos fiscales.

Como vivienda secundaria ha de entenderse la que, no siendo la habitual del Asegurado, se destina a ser ocupada por éste durante un tiempo inferior a 4 meses al año. **Las viviendas de residencia secundaria, o de temporada, así como las explotadas en régimen de alquiler, deben ser aseguradas mediante las modalidades del contrato previstas al efecto (cláusulas MH.03 y MH.05).**

2.1. VIVIENDA

Se considera como tal, a efectos del contrato, tanto la vivienda citada en las Condiciones Particulares como las construcciones o instalaciones que se indican a continuación, siempre que sean para uso privativo y doméstico del Asegurado, y presten servicio únicamente a dicha vivienda:

- Trasteros y garajes situados en el mismo edificio de la vivienda o adosados a la misma.

Se considera garaje el local o recinto individualmente cerrado y aislado, destinado al estacionamiento de vehículos. Se considera además como tal, la plaza de aparcamiento situada dentro de locales comunitarios que esté delimitada y asignada al Asegurado.

- Piscinas (excepto desmontables) e instalaciones recreativas o deportivas, arbolado, jardines, construcciones auxiliares, vallas y muros de cerramiento o de contención, situados en la parcela donde se ubique la vivienda unifamiliar asegurada.
- Instalaciones fijas de agua y gas, de energía eléctrica y solar o similares, de calefacción y refrigeración o climatización, de imagen o sonido, las antenas fijas de televisión o radio, así como los aparatos o elementos fijos necesarios para el funcionamiento de dichas instalaciones, tales como placas solares, calderas, calentadores, acumuladores, radiadores u otros de similares características y funciones. También tendrán cobertura los puntos de recarga (instalación) para coches híbridos o eléctricos en el garaje, conforme este se describe en el primer apartado.

- Instalaciones, aparatos o elementos de seguridad, persianas, toldos, parqué y moquetas, así como los revestimientos de paramentos fijos con madera o materiales de construcción que estén fijados a estos de forma permanente. **No obstante, las librerías fijas de madera tendrán, en todo caso, la consideración de mobiliario a efectos de este contrato, al igual que cualquier librería fija de materiales no constructivos.**

Para la valoración de la vivienda se tendrá en cuenta exclusivamente el coste de su reconstrucción o reparación, con materiales similares o equivalentes cuando no fuera posible utilizar los mismos, **sin considerar la repercusión del solar e independientemente del valor comercial que pudiera tener la misma.**

También estará asegurada, cuando la vivienda forme parte de una *comunidad de propietarios*, la cuota proporcional que corresponda al Asegurado en función de su porcentaje de copropiedad en la misma. No obstante, **la efectividad de esta cobertura quedará subordinada a que, una vez producido el daño amparado por este contrato, se acredite el importe total del pago a realizar por la comunidad de propietarios, la cuota de copropiedad que ostenta el Asegurado y el pago efectivo realizado por este último o requerimiento del mismo que se le haga.**

2.2. MOBILIARIO

Constituido, a efectos del contrato, por los muebles, así como por las librerías fijas de madera o de materiales no constructivos que se hubieran incorporado a la vivienda sobre las paredes, y por los enseres que estén en la vivienda descrita en las Condiciones Particulares del seguro.

Su valoración ha de realizarse en función de su coste de reposición o sustitución por otros nuevos de características y prestaciones equivalentes, salvo en aquellos bienes para los que en este contrato se establezca un criterio de valoración distinto.

Los bienes que se citan a continuación no estarán asegurados salvo que se pacte expresamente en las Condiciones Particulares:

- **Efectos de comercio, billetes de lotería, sellos de correo, timbres y efectos timbrados, valores mobiliarios, títulos, escrituras y, en general, cualquier otro tipo de bienes, de carácter similar, en los que el valor de comercio sea diferente de su valor intrínseco.** No obstante, sí estarán asegurados, en los términos establecidos en estas Condiciones Generales, cuando formen parte de una colección y, en cualquier caso, cuando se trate de compensar los gastos incurridos para la reobtención de los mismos.
- **Animales** de cualquier clase, sin perjuicio de lo establecido respecto a los mismos a efectos de la Cobertura de Responsabilidad Civil.

Salvo pacto en contrario serán de aplicación los siguientes criterios y límites:

■ **OBJETOS DE ESPECIAL VALOR:**

Serán considerados como objetos de especial valor, los que correspondan a uno de los grupos relacionados a continuación:

- Objetos y colecciones de valor histórico o artístico, las pieles y otros objetos de lujo similares.
- Relojes de pulsera que no sean de oro, plata o platino.
- Obras de arte, artesanía y objetos de marfil.

Estarán asegurados hasta un máximo de 12.000 euros por objeto o colección y con un límite por siniestro del 50 por 100 de la suma asegurada para mobiliario, salvo que se declaren y detallen individualmente en las Condiciones Particulares, en cuyo caso la cantidad máxima a indemnizar por cada objeto o colección será la cantidad que figure en las mismas para cada uno de ellos, con el límite por siniestro de la suma asegurada para mobiliario.

Los bienes que se relacionan bajo este epígrafe, serán valorados en función de su precio en el correspondiente mercado especializado.

No se incluyen en este epígrafe los objetos considerados joyas que quedan definidos en el artículo 2.3 de estas condiciones generales.

■ **BIENES PARA USO PROFESIONAL:**

Estarán asegurados hasta un **máximo del 25 por 100 de la suma asegurada para mobiliario.**

■ **OBJETOS EN JARDINES, GARAJES Y SIMILARES:**

Estarán asegurados hasta un **máximo del 10 por 100 de la suma asegurada para mobiliario, con límite de 9.000 euros por siniestro**, los bienes depositados en:

- Terrazas, jardines y porches, que estén **debidamente cercados o vallados, para uso privado de la vivienda asegurada.**
- Trasteros y garajes de la vivienda citada en las Condiciones Particulares, **siempre que tales recintos estén específicamente aislados y cerrados para uso exclusivo de la misma.**

■ **VEHÍCULOS A MOTOR Y EMBARCACIONES:**

Los vehículos a motor, las embarcaciones, así como sus componentes, repuestos y accesorios, **estarán asegurados únicamente frente a los daños que puedan sufrir como consecuencia del rayo o de incendio o explosión**

de procedencia externa a estos bienes, con límite del 25 por 100 de la suma asegurada para mobiliario y hasta un máximo de 6.000 euros por siniestro. No obstante, sólo estarán asegurados cuando cumplan los siguientes requisitos:

- **Estar situados en el mismo edificio de la vivienda descrita en las Condiciones Particulares del seguro o adosados a la misma.**
- **Cuando no estén amparados por un seguro que asuma los daños del vehículo o embarcación.**

Los bienes que se relacionan bajo este epígrafe no tendrán la consideración de *objetos en jardines, garajes y similares* a efectos del título precedente.

■ PROPIEDADES DE TERCERAS PERSONAS:

Los bienes de personas distintas del Tomador del seguro o el Asegurado –incluidos los inquilinos en caso de que la vivienda esté en régimen de alquiler– que no convivan habitualmente con este, estarán cubiertos hasta un **máximo de 6.000 euros por siniestro**, siempre y cuando los bienes se encuentren dentro de la vivienda descrita en Condiciones Particulares, con independencia de que los propietarios sean uno o varios.

2.3. JOYAS

Se consideran cubiertos conforme a este apartado, siempre que estén en el interior de la vivienda descrita en las Condiciones Particulares:

- Aquellos objetos y/o adornos de uso personal realizados totalmente o parcialmente en oro, plata, platino, lingotes de metales preciosos, monedas de oro y plata que no formen parte de colecciones, perlas o piedras preciosas de origen biológico o mineral, tanto si están engastadas como si no.
- Cualquier objeto ornamental o de uso doméstico realizado con los materiales enumerados en el párrafo anterior.
- Monedas de oro y plata que no formen parte de colecciones.

No se consideran joyas los objetos realizados en metales distintos a los que aquí se especifican, aunque estén chapados, bañados o recubiertos con oro, plata o platino.

El límite de indemnización se establece en un máximo de 12.000 euros por cada objeto, salvo que estos se declaren y detallen individualmente en las Condiciones Particulares, en cuyo caso la cantidad máxima a indemnizar por cada objeto será la cantidad que figure en las mismas para cada uno de ellos, con el límite por siniestro de la suma asegurada para Joyas en cualquier caso.

Si se declara la existencia de caja fuerte de seguridad destinada a contener los objetos descritos anteriormente, también estarán asegurados los que pudieran encontrarse fuera de la misma. No obstante, **la responsabilidad de la Compañía respecto a estos quedará limitada a un máximo del 25 por 100 de la suma asegurada para estos bienes que figure en las Condiciones Particulares de la póliza, con un límite por siniestro de 6.000 euros.**

Siempre y cuando se haya contratado suma asegurada para joyas en condiciones particulares, se entenderán también amparados el dinero y las tarjetas de crédito conforme a las siguientes condiciones:

■ **Dinero:**

Como dinero se entenderá tanto el efectivo como los cheques u otros medios de cobro o pago de carácter similar.

El límite de indemnización con cargo a la Compañía será de **1.500 euros por siniestro** para el conjunto de dinero en metálico, cheques y otros medios de cobro o pago.

■ **Tarjetas de crédito:**

Se entenderá por tarjetas de crédito, a efectos de este contrato de seguro, las tarjetas u otros dispositivos físicos similares de pago tanto de débito o de crédito, como las de compra solo para determinados productos, servicios o proveedores. **Los límites de indemnización con cargo a la Compañía, en caso de uso fraudulento de las mismas, quedan establecidos en el artículo 7.3. de estas Condiciones Generales.**

El límite de indemnización con cargo a la Compañía será, **en caso de uso fraudulento de las mismas, de 1.500 euros por siniestro.**

La suma asegurada para la totalidad de estos bienes será la que figure expresamente en las Condiciones Particulares de la póliza y tendrá tratamiento de primer riesgo, siendo de aplicación, por tanto, el contenido de la cláusula MH02.

2.4. DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE LOS BIENES ASEGURADOS

Las coberturas y garantías aseguradas para el mobiliario y joyas, cuando se haya pactado la contratación de las *garantías complementarias*, también cubrirán los bienes asegurados cuando hayan sido trasladados temporalmente fuera de la vivienda descrita en las Condiciones Particulares.

Los criterios aplicables serán los siguientes:

- Deben estar en hoteles o viviendas utilizadas por el Asegurado **con motivo de un viaje o desplazamiento temporal de duración no superior a tres meses.**
- Estarán cubiertos, además, los daños que sufran los bienes asegurados a causa de un accidente del vehículo que los transporte con ocasión de la realización de tal viaje o desplazamiento. No obstante, **no estará cubierta la desaparición de tales bienes cuando se deba a robo, hurto o extravío de los mismos, durante dicho transporte.**

La responsabilidad de la Compañía, para los siniestros de este tipo, queda limitada al 25 por 100 de las respectivas sumas aseguradas, con límite por siniestro de 6.000 euros en cualquier caso.

ARTÍCULO 3. CRITERIOS PARA LA COMPENSACIÓN DE LOS DAÑOS

- La Compañía asumirá, en función de las coberturas y garantías contratadas, la compensación de los daños sufridos y **no estará obligada a indemnizar o reparar por un coste superior al de la suma asegurada o, en su caso, al del límite aplicable al bien dañado.** No obstante, **en ningún caso será indemnizable la «ruina económica» ni el aumento de coste que derive de la adaptación a leyes, reglamentos u ordenanzas que sean aplicables a raíz de un siniestro y que condicionen la reparación, reposición, o reconstrucción de los bienes dañados.**
- Cuando el daño sea reparable, la obligación de la Compañía quedará limitada a indemnizar el importe de tal reparación o, previo consentimiento del Asegurado, a efectuar la reparación del mismo.
- En los casos que proceda la reposición o sustitución de los bienes dañados, la Compañía asumirá también el importe de los gastos necesarios para su reinstalación. No obstante, **si el Asegurado decidiera reparar un bien dañado, habiendo cobrado de la Compañía el importe de su sustitución por uno nuevo, queda obligado a devolver a ésta la diferencia existente entre lo indemnizado y el coste de la reparación.**
- **No procederá la sustitución del bien dañado por otro nuevo, o la reparación del mismo con cargo a la Compañía, cuando su depreciación por antigüedad, uso u obsolescencia sea igual o superior al 75 por 100 de su valor de reposición. La obligación de la Compañía queda limitada, en tal caso, a indemnizar la pérdida realmente sufrida, deduciendo del valor de reposición el correspondiente porcentaje de depreciación.**

- Para los **vehículos a motor y las embarcaciones** son aplicables los siguientes criterios:
 - **En caso de pérdida total se indemnizará el valor venal del vehículo o embarcación afectados por el siniestro.** Como tal valor ha de entenderse el precio medio, entre el de compra y el de venta, en el mercado de vehículos o embarcaciones usados.
 - Cuando se trate de **daños reparables**, la Compañía indemnizará el importe de los mismos o, previo consentimiento del Asegurado, asumirá su reparación, **hasta el límite del valor venal del vehículo o embarcación.**

En cualquier caso, **la responsabilidad de la Compañía no podrá ser superior a los límites establecidos para este tipo de bienes.**

ARTICULO 4. SUFICIENCIA DE LAS SUMAS ASEGURADAS

- Cuando el valor de reconstrucción de la vivienda o el de reposición o sustitución del *mobiliario*, sean superiores al de sus respectivas sumas aseguradas, se entenderá que se ha producido una situación de **infraseguro**. **El cálculo de la suficiencia de las sumas aseguradas se efectuará independientemente para la vivienda y el mobiliario y no será admitida la compensación de capitales por la suma de los garantizados para ambos tipos de bienes asegurados.**

Si al ocurrir un siniestro se pusiera de manifiesto la existencia de un infraseguro, la Compañía indemnizará el daño causado en la misma proporción en que la suma asegurada cubra el valor de reconstrucción de la vivienda o, en su caso, el de reposición o sustitución del mobiliario.

La Compañía renuncia a la aplicación de la regla proporcional por infraseguro cuando, **habiéndose pactado la revalorización automática de las sumas aseguradas**, el porcentaje de infraseguro sea igual o inferior al 25 por 100 del valor asegurado. **No obstante, su responsabilidad en caso de siniestro nunca será superior al valor de la suma asegurada.**

- Si, por el contrario, el valor de los bienes es inferior a la suma asegurada, cualquiera de las partes puede exigir su reducción y la Compañía queda obligada a devolver el exceso de prima percibida. La Compañía, de producirse un siniestro, sólo indemnizará el daño realmente sufrido por el Asegurado, **sin que la existencia del sobreseguro determine una mayor prestación.**

Cobertura de Daños Materiales

ARTÍCULO 5. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

Estarán aseguradas las garantías de Incendio y otros daños, Fenómenos Atmosféricos, Daños Eléctricos, Daños por Agua y Roturas, salvo que por pacto expreso no se contrate alguna de ellas.

No serán objeto de cobertura, no obstante, los daños que se deriven de los siguientes supuestos:

- **Pérdidas indirectas que no estén expresamente aseguradas.**
- **Robo y hurto.**
- **Los daños o pérdidas por defecto en los materiales utilizados, en la instalación o montaje de los mismos, los debidos a impericia o mala praxis, y/o vicio propio de los bienes asegurados, salvo en el caso de los hechos expresamente cubiertos por la garantía de incendio.**
- **Asentamientos o movimientos de tierra (hundimientos, corrimientos o desprendimientos) y/o colapso de las edificaciones aseguradas por la pérdida de resistencia mecánica o de la estabilidad, salvo cuando estos eventos se produzcan a consecuencia de un riesgo cubierto por la Póliza.**
- **Fenómenos atmosféricos, meteorológicos, sísmicos o geológicos que no se encuentren asegurados expresamente.**
- **Los siniestros cuya cobertura corresponde al «Consortio de Compensación de Seguros», aun cuando éste no admita la efectividad del derecho del Asegurado por incumplimiento de alguna de las disposiciones legales que regulan su cobertura, o por haber sobrevenido el siniestro dentro del período de carencia que rige para este Organismo.**

La cobertura de estos *riesgos extraordinarios* es asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros conforme a su propia normativa; se incluye un resumen de la misma al final de estas Condiciones Generales.

- **Daños que sufran los bienes asegurados por su deterioro gradual, defectos propios o falta de mantenimiento y conservación, salvo en el caso de los hechos expresamente cubiertos por la garantía de incendio.**

5.1. INCENDIO Y OTROS DAÑOS

Mediante esta garantía quedan cubiertos los daños que sufran los bienes asegurados a consecuencia de:

- a) INCENDIO por caso fortuito, por malquerencia de extraños, o por negligencia propia o de las personas de quienes se responda civilmente, EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN.
- b) HUMO producido de forma súbita y accidental, incluso cuando provenga del exterior de la vivienda.
- c) Impacto directo del RAYO o corrientes eléctricas anormales inducidas por el mismo.
- d) Daños materiales directos que sufran los bienes asegurados como consecuencia de ASENTAMIENTOS O MOVIMIENTOS DE TIERRA (hundimientos, corrimientos o desprendimientos) que tengan su causa en obras de construcción o de reforma de construcciones ubicadas en el suelo o en el subsuelo, distintas de las realizadas en la vivienda asegurada o en cualquier elemento, común o privativo, de la Comunidad de Propietarios de la que ésta forme parte, siempre que provoquen daños sobre elementos estructurales que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
Será requisito adicional e indispensable para la cobertura de estos eventos que la autoridad competente declare el desalojo del inmueble.

Se excluyen expresamente:

- Los daños que deriven de asentamientos o movimientos de tierra (hundimientos, corrimientos o desprendimientos) por causas distintas de las anteriormente descritas.
 - Los daños producidos por obras realizadas con anterioridad a la fecha de efecto de esta Póliza, aunque tales daños se manifiesten durante la vigencia de la misma.
 - Daños materiales que no comprometan la seguridad estructural del edificio y no impliquen el desalojo de la construcción.
 - Los daños sufridos por los bienes durante su construcción o montaje.
- e) COLISIÓN O IMPACTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES O AERONAVES, así como de las ondas sónicas y turbulencias producidas por éstas, y de cualquier otro objeto procedente del exterior.
 - f) ACTOS VANDÁLICOS, entendiéndose como tales los **realizados con ánimo doloso por terceros.**

Salvo pacto en contrario, no estarán asegurados a estos efectos:

- Los daños causados por el inquilino u otros ocupantes (legales o ilegales) de la vivienda.

Si se hubiera pactado la contratación de las *garantías complementarias* estarán cubiertos también los siguientes supuestos:

- g) INUNDACIONES cuya cobertura no corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros y que provengan del desbordamiento o desvío del curso

normal de lagos sin salida natural, o de canales, acequias y cualquier otro curso o cauce en superficie construido por el hombre, alcantarillados, colectores y otros cauces subterráneos al desbordarse, romperse o averiarse.

No estarán cubiertos los daños y pérdidas ocurridas por: atascos, el desbordamiento o rotura de presas o diques de contención, así como los gastos necesarios para localizar, reparar o reponer las instalaciones causantes del daño.

h) Pérdida total o daños en los ALIMENTOS DEPOSITADOS EN FRIGORÍFICOS O CONGELADORES, cuando esté asegurado el mobiliario, por falta accidental de suministro eléctrico en la vivienda, avería de los aparatos, o a causa de cualquier otro siniestro amparado por esta cobertura.

La responsabilidad de la Compañía queda limitada a un máximo de 900 euros por siniestro y, asimismo, no serán indemnizables los daños cuando el período sin suministro eléctrico sea inferior a seis horas consecutivas.

5.2. FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS, consistentes en: VIENTO e IMPACTO DE OBJETOS proyectados por el mismo, LLUVIA, PEDRISCO o GRANIZO y NIEVE, **siempre que se registre una precipitación superior a 40 litros por metro cuadrado y hora, en el caso de LLUVIA; velocidades superiores a 80 km/hora, para VIENTO**, y cualquiera que sea su intensidad, en los fenómenos de PEDRISCO o GRANIZO y NIEVE.

La magnitud e intensidad de dichos fenómenos deberá acreditarse mediante certificado de la Agencia Estatal de Meteorología o de los medidores oficiales pertenecientes a los Ministerios, Comunidades Autónomas o Entidades Provinciales más cercanos. En caso de imposibilidad técnica, como la ubicación del riesgo asegurado en zona de valle o daños en el propio observatorio, se tendrá en cuenta a fin de acreditar su magnitud e intensidad real, las estimaciones periciales con base en el alcance efectivo del daño o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.

No obstante, no estarán cubiertos los daños:

- **Que se deriven de defectos o falta de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados.**
- **Que se manifiesten en forma de goteras, filtraciones, humedades, condensaciones u oxidaciones, producidas de forma paulatina.**

5.3. DAÑOS ELÉCTRICOS

Si se hubiera pactado la contratación de las garantías complementarias, estarán cubiertos los daños que sufra la INSTALACIÓN ELÉCTRICA, si estuviera asegurada la vivienda, así como los aparatos o equipos a ella conectados,

cuando esté asegurado el mobiliario, a consecuencia de corrientes anormales o cortocircuitos en la red. **No estarán asegurados, no obstante, los daños que puedan sufrir tales aparatos o equipos como consecuencia de defectos de funcionamiento de los mismos.**

5.4. DAÑOS POR AGUA

El objeto de esta garantía es reparar o indemnizar los daños que se produzcan en los bienes asegurados que entren en contacto directo con el agua por derrames accidentales o fugas, procedentes de instalaciones y conducciones fijas, propias o de terceros, o de aparatos electrodomésticos, incluso los debidos a filtraciones, omisión del cierre de válvulas, grifos, o llaves de paso, o a su desajuste.

También estarán cubiertos los daños materiales directos que se produzcan en los bienes asegurados como consecuencia de asentamientos o movimientos de tierra (hundimientos, corrimientos o desprendimientos) y/o colapso de las edificaciones aseguradas por la pérdida de resistencia mecánica o de la estabilidad, producidos por la acción del agua sobre el terreno y con origen en alguno de los supuestos indicados en el párrafo anterior.

Siempre que la Vivienda esté asegurada bajo esta garantía, la Compañía también indemnizará los gastos en que fuese preciso incurrir para localizar la avería y reponer o reparar el tramo de las conducciones dañadas que hayan originado el siniestro, o realizará la reparación, según corresponda, **a condición de que éstas sean fijas y privativas de la vivienda asegurada. A tal efecto se entiende por conducciones privativas aquellas que, partiendo del accesorio de unión, con exclusión de éste, de la conducción general o comunitaria, sirven con exclusividad a la vivienda asegurada y, cuando se trate de viviendas unifamiliares (aisladas, pareadas o adosadas) las conducciones estén situadas dentro de sus límites o espacio privativo.**

En los casos de congelación y de corrosión o deterioro generalizado de las tuberías o conducciones de la vivienda, la obligación de la Aseguradora respecto a la indemnización o reparación del tramo de conducción o tubería causante del daño a la vivienda quedará limitada a 1.200 euros por siniestro. De producirse siniestros posteriores y no haberse efectuado las reparaciones necesarias para eliminar la corrosión o deterioro generalizado de las tuberías o conducciones, se considerará que el Asegurado ha incurrido en culpa grave, por tanto, la Aseguradora, conforme a lo previsto en estas Condiciones Generales respecto a la agravación del riesgo, quedará desligada de las obligaciones que para ella se derivan de esta garantía.

Si se hubiera pactado la contratación de las *garantías complementarias*, estarán cubiertos también:

- Los gastos para desatascar, limpiar, reparar o sustituir conducciones de desagüe, así como los gastos para desatascar o limpiar sumideros y arquetas, que se hayan obturado o atascado, incluso cuando no se produzcan daños, con límite de 900 euros por siniestro.
- La localización y reparación de fugas o averías que no produzcan daños directos en la vivienda o en su mobiliario.

Salvo pacto en contrario no estarán asegurados los siguientes supuestos:

- Los daños, filtraciones o goteras causados por fenómenos meteorológicos, salvo que se deriven de fugas en las bajantes ocultas de aguas pluviales.
- Los daños, filtraciones o goteras causados por la humedad ambiental o por la transmitida por el terreno o la cimentación, o por la crecida, desbordamiento o acción paulatina de las aguas de mares, ríos, rías, lagos, embalses, canales y acequias o de redes de saneamiento o alcantarillado de carácter público
- La reparación o ajuste de grifos, llaves de paso, elementos o aparatos sanitarios y sus accesorios, calderas, calentadores, acumuladores, radiadores, aire acondicionado y, en general, de cualquier aparato o elemento conectado a instalaciones fijas, así como de los electrodomésticos.
- Los atascos en inodoros eléctricos y trituradores.
- La localización y reparación de fugas o averías que tengan su origen en los vasos de piscinas o estanques, pozos, fosas sépticas, redes de riego, sumideros, arquetas u otros elementos de la red horizontal de saneamiento, o en canalones o bajantes de aguas pluviales.

Cuando el siniestro afecte a la cobertura establecida para la *cuota de copropiedad* del Asegurado, y siempre que esté asegurada la vivienda, el concepto de «conducción privativa» se hará extensivo, por analogía, a las conducciones generales de la comunidad de propietarios a la que pertenezca la misma.

5.5. ROTURAS

Mediante esta garantía quedan cubiertos los daños que, por rotura, sufran los bienes asegurados siguientes:

VIVIENDA:

- Los fregaderos y aparatos sanitarios fijos.
- Los cristales, lunas, espejos y vidrieras (así como las láminas de protección o reforzamiento de los mismos) instalados en ventanas, puertas, mamparas o, en general, fijados de forma inamovible a las paredes o techos.

Cobertura de Daños Materiales

- Las claraboyas o tragaluces y las mamparas de poliéster traslúcido o materiales similares.

MOBILIARIO:

- Cristales, lunas, espejos o vidrieras de los muebles que estén en la vivienda descrita en las Condiciones Particulares del Seguro o que se hayan instalado en las paredes de la misma **sin fijarlos de forma inamovible**.

Si en las Condiciones Particulares de la póliza figura expresamente la contratación de las garantías complementarias, y siempre que se asegure el mobiliario, estará cubierta también la rotura de:

- Encimeras, repisas y muebles, o componentes de los mismos, fabricados en metacrilato, mármol, granito, piedra o minerales análogos.
- Placas de cocina fabricadas en materiales cerámicos vitrificados u otros similares, **con exclusión de sus mecanismos de funcionamiento** salvo que estos sean inseparables de la placa vitrocerámica.

La responsabilidad de la Compañía queda limitada, en cualquier caso, a un máximo de 12.000 euros por cada pieza individual dañada.

Salvo pacto en contrario no estarán asegurados:

- **La rotura de marcos, molduras, objetos decorativos, lámparas, cristalerías, vajillas, menaje en general, así como la rotura de las pantallas y componentes de aparatos o instrumentos de óptica.** No obstante, esta exclusión no será aplicable cuando se haya contratado la garantía de “Todo Riesgo Accidental”.
- **La rotura de dispositivos wearables y de aparatos de telefonía, informática e imagen y sonido, así como la rotura de las pantallas y componentes de los mismos.** No obstante, esta exclusión no será aplicable cuando se haya contratado la garantía de “Todo Riesgo Tecnológico”.
- **La rotura de lentes y sus monturas.**
- **Los arañazos, raspaduras, desconchones y otros deterioros similares en superficies y azogados.**

5.6. PRESTACIONES ESPECIALES

Además de las garantías aseguradas y siempre que resulte necesario como consecuencia directa de un siniestro amparado por esta cobertura de Daños Materiales, la Compañía indemnizará o, en su caso, prestará directamente los servicios que corresponden a los siguientes supuestos:

■ INHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA:

Cuando la vivienda **esté habitada por el Asegurado y a causa del siniestro se produzca la inhabitabilidad de la misma, la Aseguradora** asumirá también los gastos correspondientes a:

- El alojamiento provisional en establecimientos hoteleros, situados en el mismo núcleo urbano o poblaciones adyacentes, **durante un período no superior a los diez días siguientes al de ocurrencia del siniestro; con límite de 300 euros diarios por Asegurado y hasta un máximo de 9.000 euros por siniestro.**

Tal alojamiento se realizará, dentro de los límites indicados, en régimen de pensión completa e incluirá los gastos de lavandería; **cualquier otro gasto correrá por cuenta del Asegurado.**

- El alquiler de una vivienda provisional similar a la descrita en las Condiciones Particulares, cuando ésta estuviera asegurada, **durante un período máximo de un año, a contar desde la fecha del siniestro, y con límite de 18.000 euros en cualquier caso.**

Cuando el Asegurado no sea el propietario de la vivienda, la Compañía únicamente compensará el mayor coste de alquiler que pueda suponer el traslado a una vivienda provisional.

- Los gastos de traslado de los bienes asegurados, a una vivienda provisional o un guardamuebles dentro del mismo núcleo urbano o poblaciones adyacentes, así como los gastos de estancia en éste **durante un período máximo de un mes** y los subsiguientes traslados de retorno a la vivienda asegurada y, en su caso, desde el guardamuebles a la vivienda provisional.
- Los daños que puedan sufrir los bienes asegurados durante su transporte con motivo de los traslados inherentes al desalojo de la vivienda, así como durante su estancia en el guardamuebles o la vivienda provisional, en las mismas condiciones de cobertura pactadas en este contrato. No obstante, **queda excluido el hurto o la simple desaparición de los bienes durante su transporte y estancia en el guardamuebles.**

Si como consecuencia de un daño ocasionado en la cocina de la vivienda asegurada, ésta no pudiera utilizarse, la Compañía asumirá también:

- Los gastos de restaurante y lavandería, **durante un período no superior a los diez días siguientes al de ocurrencia del siniestro; con límite de 300 euros diarios y un máximo de 3.000 euros por siniestro.**

■ REOBTENCIÓN DE DOCUMENTOS:

Obtención de duplicados de títulos y valores, representativos de acciones, obligaciones, fondos públicos o resguardos y pólizas bancarias, así como la

reobtención de documentos personales, tales como el Documento Nacional de Identidad, permiso de conducción, pasaporte y similares que hayan resultado dañados como consecuencia de un siniestro amparado por la Cobertura de Daños Materiales.

■ OTROS PERJUICIOS:

También estarán amparados por el seguro:

- Los gastos de extinción y contención del siniestro, así como los de salvamento, desescombro, demolición y extracción de lodos de los bienes asegurados. **No obstante, en ningún caso estarán cubiertos los gastos de desescombro o demolición de elementos de cimentación de la vivienda asegurada que no sea para la reparación o reconstrucción de esta, ni de partes de la vivienda que no resulten dañadas por el siniestro.**

Esta póliza no cubre los costes de demolición de la vivienda asegurada o parte de ella que sea exigida por las autoridades competentes o por cualquier ordenanza o ley reguladora de la construcción, reparación o mantenimiento de viviendas, si no trae causa de un siniestro amparado por esta Cobertura de Daños Materiales.

- Los daños ocasionados en los bienes asegurados por las medidas necesarias para extinguir, cortar, impedir o aminorar un siniestro amparado por esta Cobertura de Daños Materiales.

La Compañía asumirá la compensación de tales perjuicios en la misma proporción que hubiera sido indemnizado el daño causado por el siniestro y con límite conjunto para ambos casos del 5 por 100 de la suma asegurada para Vivienda y/o Mobiliario, según proceda, por siniestro.

El importe de los gastos y/o daños contemplados para esta garantía de “Prestaciones Especiales”, se considerará como complementario e independiente de las restantes sumas aseguradas.

Cobertura de Robo

ARTÍCULO 6. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

Estarán asegurados el ROBO, así como los DAÑOS derivados del mismo o de su intento, del mobiliario, las joyas, el dinero y las tarjetas de crédito, salvo que por pacto expreso no se contrate esta cobertura respecto a alguno de tales bienes. También estarán cubiertos, cuando estuviera asegurada la vivienda, el robo de elementos de la misma, así como los daños que pudiera sufrir a consecuencia de un robo o de su intento.

El HURTO y la APROPIACION INDEBIDA estarán asegurados hasta un **máximo de 6.000 euros por siniestro. No obstante, no estarán aseguradas a estos efectos las colecciones, así como los objetos de valor histórico o artístico, las pieles, las joyas y el dinero.**

Como robo ha de entenderse, conforme a su tipificación legal, el apoderamiento (por terceros) de los bienes asegurados ejerciendo fuerza sobre las cosas o violencia o intimidación contra las personas; en el hurto, por el contrario, no se producen las circunstancias de fuerza en las cosas ni violencia en las personas; como apropiación indebida ha de entenderse, en el mismo contexto, el apoderamiento por terceros de bienes asegurados que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos.

El uso fraudulento de las tarjetas de crédito que hayan sido objeto de robo, hurto o apropiación indebida en la vivienda estará cubierto con los límites de indemnización y en los mismos términos establecidos en el artículo 7.3 de estas Condiciones Generales.

No serán objeto de cobertura, no obstante, los siguientes supuestos:

- **Las simples pérdidas o extravíos.**
- **Bienes que se encuentren fuera de la vivienda** descrita en las Condiciones Particulares, salvo en los casos previstos específicamente en estas Condiciones Generales.
- **Siniestros en los que concurra negligencia grave del Asegurado, del Tomador del Seguro, o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan.** Los empleados domésticos no se considerarán, a estos efectos, como personas dependientes.

A efectos de esta cobertura se entenderá por:

■ **SISTEMA ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD:**

Aquél que protege, al menos, las ventanas y puertas de acceso y zonas de paso del interior de la vivienda. Para que pueda considerarse como tal, a efectos del seguro, el sistema debe reunir como mínimo los siguientes requisitos:

- Estar conectado a una central de alarma autorizada y que ésta se responsabilice del mantenimiento y control de la misma. **Si tal contrato estuviera en suspenso o cancelado, por causas imputables al Tomador del Seguro o al Asegurado, se considerará incumplido este requisito.**
- Disponer de un sistema, de baterías o análogo, que garantice el funcionamiento de la instalación en caso de fallos en el suministro eléctrico.

- Contar con sistemas o dispositivos que detecten los intentos malintencionados de bloqueo o desconexión de la instalación.
- **CAJA FUERTE DE SEGURIDAD:**

Aquella que como elemento de cierre disponga de cerradura de seguridad y combinación para el bloqueo de su apertura, cuyas paredes estén construidas de acero templado u otro material que ofrezca análoga resistencia a la rotura, la penetración y el fuego, y que esté empotrada y recibida de obra en la pared o sujeta al suelo por medio de anclajes o que, en ausencia de tales anclajes, tenga un peso mínimo de 100 kilos.
- **VIGILANCIA PERMANENTE:**

Vigilancia permanente efectiva, con servicio de intervención inmediata, realizada por empresa de seguridad.
- **PUERTA ACORAZADA:**

Puerta de seguridad en la que tanto la hoja como el marco son de acero. Los mecanismos de cierre se encuentran encastrados en la estructura del marco.
- **REJAS:**

Barrotes metálicos para seguridad de ventanas y otras aberturas de los muros, y que se encuentran anclados o atornillados a los mismos.
- **DOMÓTICA DE PROTECCIÓN:**

Aquellas aplicaciones electrónicas o informáticas instaladas en la vivienda que permiten alertas tempranas ante contingencias de incendio y robo.

ARTÍCULO 7. GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS

Si se hubiera pactado la contratación de las *garantías complementarias*, estarán cubiertos también, en función de los bienes asegurados, los siguientes supuestos:

7.1. VIVIENDA

Sustitución, total o parcial, de las cerraduras y llaves de las puertas de acceso a la vivienda:

- Cuando se haya producido un robo y se estime necesaria esta medida para evitar otros sucesivos.
- Si alguno de los juegos de llaves ha sido robado, hurtado, apropiado indebidamente o extraviado y resulta previsible el uso del mismo para acceder a la vivienda con ánimo doloso.

7.2. ROBO EN EL EXTERIOR

■ HURTO, APROPIACIÓN INDEBIDA Y ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS

Siempre que se haya contratado suma asegurada para mobiliario en las Condiciones Particulares, el hurto, apropiación indebida y robo con fuerza sobre las cosas, de los bienes propiedad del Asegurado, que se produzcan en el exterior de la vivienda, **en las condiciones que a continuación se especifican:**

La indemnización máxima a abonar por la Compañía será de 1.200 euros por siniestro aun cuando fueran varios los asegurados afectados, sin perjuicio de la aplicación del apartado 7.1 de este artículo en relación con la sustitución de llaves y cerraduras y del límite específico en caso de uso fraudulento de tarjetas de crédito. **En esta indemnización máxima estarán incluidos:**

- **El total de los bienes sustraídos.**
- Los gastos de reobtención de los documentos personales o de identificación, así como de las tarjetas de crédito u otros medios de pago, cubiertos hasta **un máximo de 300 euros.**
- El dinero en metálico hasta **un máximo de 150 euros, que se cubrirá únicamente cuando en las Condiciones Particulares figure contratada la cobertura de Joyas.**

■ ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN EN LA PERSONA DEL ASEGURADO

El robo con violencia o intimidación en la persona del Asegurado, que se produzca en el exterior de la vivienda, **de los bienes que a continuación se especifican:**

- ROPA Y EFECTOS PERSONALES (sujeto a la contratación de la cobertura de mobiliario).

Los bienes asegurados para este concepto serán indemnizables hasta **un máximo de 1.500 euros por siniestro, aun cuando fueran varios los asegurados afectados por el robo.**

Los gastos de reobtención de los documentos personales o de identificación, así como de las tarjetas de crédito u otros medios de pago que hubieran sido robados, cubiertos hasta **un máximo de 300 euros por siniestro, aun cuando fueran varios los asegurados afectados por el robo.**

- JOYAS Y DINERO (sujeto a la contratación de la cobertura de Joyas).
Las joyas serán indemnizables hasta **un máximo de 1.500 euros por siniestro, aun cuando fueran varios los asegurados afectados por el robo.**

El dinero en efectivo será indemnizado hasta **un máximo de 600 euros por siniestro, aun cuando fueran varios los asegurados afectados por el robo.**

El cobro por terceros de cheques, letras, facturas u otros medios de cobro o pago de carácter similar será compensado por la Compañía hasta **un máximo de 1.500 euros por siniestro, aun cuando fueran varios los asegurados afectados.**

Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del apartado 7.1 de este artículo en relación con la sustitución de llaves y cerraduras y del límite específico en caso de uso fraudulento de tarjetas de crédito.

7.3. USO FRAUDULENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Siempre y cuando se haya contratado la cobertura de Joyas, la Aseguradora compensará el perjuicio económico derivado de la ejecución de una operación no autorizada con tarjetas u otros dispositivos físicos similares de pago que sean de titularidad del Asegurado, y hubieran sido objeto de robo, hurto, apropiación indebida o extravío, **únicamente en los siguientes términos:**

- **Tarjetas u otros dispositivos físicos similares de débito o crédito: hasta el límite de 50 euros por tarjeta y 1.500 euros por siniestro, salvo que esta cantidad deba ser asumida por el Proveedor de Servicios de Pago, bien porque así se haya pactado, bien porque así se establece en el Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.**
- **Tarjetas u otros dispositivos físicos similares para comprar productos o servicios en determinados proveedores o adquirir productos concretos: hasta el límite de 1.500 euros por siniestro, siempre que la ejecución de la operación no autorizada se hubiera producido dentro de las 48 horas siguientes a la sustracción o pérdida y que no sea asumida por el emisor de la tarjeta.**

Estos límites resultan de aplicación aunque haya varios Asegurados afectados por el siniestro.

Para la tramitación por la Aseguradora de los siniestros por robo, hurto, apropiación indebida y uso fraudulento de tarjetas será imprescindible la interposición de denuncia por el Asegurado ante la Autoridad Judicial o Policial correspondiente. En los casos de ejecuciones de operaciones no autorizadas con tarjetas robadas, hurtadas, apropiadas indebidamente o extraviadas, además, será necesario que se acredite que el Proveedor de Servicios de Pago o el emisor de la tarjeta de compra, dependiendo del caso, no ha devuelto al Asegurado el importe de la operación no autorizada, al no ser responsable de la misma.

No serán objeto de cobertura, no obstante, los siguientes supuestos:

- **Las simples pérdidas o extravíos**, salvo en el caso de ejecución de una operación no autorizada con tarjetas de pago u otros dispositivos físicos similares. **No obstante, el coste del soporte o dispositivo físico extraviado no estará cubierto.**
- **Las pérdidas económicas derivadas del uso fraudulento de las tarjetas de pago u otros dispositivos físicos similares, que no hayan sido objeto de robo, hurto, apropiación indebida o extravío.**
- **Las pérdidas económicas derivadas de una actuación fraudulenta o deliberada del Asegurado.**
 - **Las pérdidas económicas derivadas de negligencia grave del Asegurado.**
 - **Las pérdidas económicas derivadas del acceso, por terceros, a cuentas bancarias del Asegurado.**
 - **Las pérdidas sufridas en los casos en que el Asegurado haya notificado una operación de pago no autorizada transcurridos trece meses desde que el Proveedor de Servicios de Pago realizase el adeudo en su cuenta y aquellas que sean responsabilidad de dicho Proveedor conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.**

ARTÍCULO 8. PRESTACIONES ESPECIALES

Además de las garantías aseguradas por esta cobertura, y siempre que resulte necesario como consecuencia directa de un siniestro amparado por la misma, la Compañía indemnizará o, en su caso, prestará directamente los servicios que corresponden a los siguientes supuestos:

- **Gastos de ASISTENCIA SANITARIA**, de carácter urgente, que puedan necesitar las personas amparadas por el seguro con motivo de un robo con violencia o intimidación sobre las mismas. **La responsabilidad de la Compañía queda limitada a un máximo de 600 euros por asegurado.**
- **INHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA**, a consecuencia de los daños causados por un robo, **conforme a los límites y condiciones establecidos en estas Condiciones Generales para la cobertura de Daños Materiales.**
- **Obtención de duplicados de títulos y valores**, representativos de acciones, obligaciones, fondos públicos o resguardos y pólizas bancarias, así como la **REOBTENCIÓN DE DOCUMENTOS** personales, tales como el documento nacional de identidad, permiso de conducción, pasaporte y similares, como consecuencia de un robo, un hurto o apropiación indebida.

Cobertura de Todo Riesgo

ARTÍCULO 9. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

Esta cobertura agrupa las garantías de Todo Riesgo Accidental y Todo Riesgo Tecnológico, quedando aseguradas exclusivamente aquellas cuya inclusión se haya hecho constar expresamente en las Condiciones Particulares.

Como accidente ha de entenderse el que se produce de forma súbita (imprevisto, repentino), casual (que no se puede prever ni evitar) y cuya causa es ajena a la voluntad del Asegurado.

9.1. TODO RIESGO ACCIDENTAL

Cuando se haya pactado la contratación de esta garantía, el seguro cubrirá también, además de los supuestos previstos en las Coberturas de Daños Materiales y Robo, establecidas en los artículos 5 y 6 anteriores, lo siguiente:

- Daños directos en los bienes asegurados por cualquier otra causa de carácter accidental **a excepción de los que se produzcan en los aparatos de telefonía, informática, imagen y sonido, y en los dispositivos wearables, que quedan específicamente excluidos.**

Se conviene, salvo pacto en contrario, **que no se indemnizará ni reparará ningún siniestro cuyo importe sea igual o inferior a 100 euros. Si el importe de los daños fuese superior, se deducirán 100 euros del mismo.**

- Gastos de asistencia sanitaria, de carácter urgente, que puedan necesitar las personas aseguradas como consecuencia de accidentes ocurridos en la vivienda. **La responsabilidad de la Compañía, para este tipo de gastos, queda limitada a un máximo de 600 euros por asegurado.**

9.2. TODO RIESGO TECNOLÓGICO

Cuando se haya pactado la contratación de esta garantía, el seguro cubrirá también, además de los supuestos previstos en las Coberturas de Daños Materiales y Robo, establecidas en los artículos 5 y 6 anteriores, lo siguiente:

- Los daños directos **en los aparatos de telefonía, informática, imagen y sonido, y en los dispositivos wearables asegurados** por cualquier otra causa de carácter accidental.

La responsabilidad de la Compañía respecto a dichos objetos quedará limitada a un máximo del 5 por 100 de la suma asegurada para mobiliario, con límite de 6.000 euros por siniestro y anualidad de seguro.

Se conviene, salvo pacto en contrario, **que no se indemnizará ni reparará ningún siniestro cuyo importe sea igual o inferior a 100 euros. Si el importe de los daños fuese superior, se deducirán 100 euros del mismo.**

9.3. HECHOS NO CUBIERTOS

Salvo pacto en contrario, serán de aplicación los siguientes criterios para las garantías incluidas en esta cobertura:

- Cuando el siniestro corresponda a alguno de los supuestos previstos en las Coberturas de Daños Materiales y Robo, le serán de aplicación las garantías, prestaciones, límites y exclusiones establecidos en dichas Coberturas y no lo establecido en la Cobertura de Todo Riesgo.
- No estarán cubiertos por estas garantías los daños que se deriven de los siguientes supuestos:
 - Hechos ocurridos en el exterior de la vivienda asegurada.
 - La caída o desprendimiento, total o parcial, de muebles, baldas u otros objetos debida a una instalación incorrecta, sobreutilización con exceso de peso o desgaste de los agarres. En estos casos la póliza no cubre ni los daños sufridos por el bien que cae o se desprende ni los que otros bienes, objetos o enseres, colocados dentro o fuera del mismo, puedan sufrir a consecuencia del suceso.
 - Deterioro o desgaste inherente al uso de los bienes, o averías de tipo mecánico, eléctrico o electrónico en los mismos.
 - Cualquier clase de contaminación.
 - Acción de termitas, gusanos, polillas, o cualquier plaga de insectos.
 - Expropiación, confiscación, nacionalización, requisa o daños en los bienes asegurados por imperativo de cualquier gobierno o autoridad (de hecho o de derecho).
 - Derrames de líquidos de cualquier clase o naturaleza.
 - Daños provocados por fluidos y restos de naturaleza corporal, tanto de personas como de animales.
 - La caída o precipitación de un bien asegurado por el desagüe de un lavabo, fregadero, inodoro o cualquier otro aparato sanitario. En estos casos, la póliza no cubre ni los daños sufridos por el bien que se precipita, ni su pérdida, ni los gastos de recuperación o salvamento del mismo.
 - Las simples pérdidas o extravíos de los bienes asegurados.
- Esta cobertura no ampara los arañazos, raspaduras, desconchones, salpicaduras, rayones, ni ninguna otra alteración superficial en los bienes afectos.

tados, salvo que vayan acompañados de otros daños de mayor entidad en el mismo bien que estén amparados por la póliza y causados en el mismo siniestro.

- No estarán garantizados por esta cobertura los daños producidos a los Objetos de Especial Valor.

Cobertura de Daños Estéticos

ARTÍCULO 10. DAÑOS ESTÉTICOS

Cuando en las Condiciones Particulares del seguro se haya pactado la inclusión de esta garantía, también estarán cubiertos, hasta el límite de la suma asegurada al efecto, los gastos de reparación o reposición necesarios para conseguir restaurar la coherencia estética que el bien dañado tenía antes de la ocurrencia del siniestro.

La suma asegurada para esta garantía tendrá tratamiento de primer riesgo, siendo de aplicación el contenido de la cláusula MH-02.

Salvo pacto en contrario serán de aplicación los siguientes criterios de cobertura:

- **No estarán asegurados los siguientes objetos y supuestos:**
 - Vehículos a motor y embarcaciones.
 - Los menoscabos o daños que no se deriven de un siniestro amparado por las Coberturas de Daños Materiales, Robo y Todo Riesgo.
 - El descabalamiento o menoscabo de colecciones, bibliotecas y, en general, de conjuntos o juegos de cualquier clase de bienes muebles. No obstante, no serán considerados como juegos o conjuntos, a estos efectos, los que puedan formar los muebles propiamente dichos (tresillos, muebles de cocina, etc.).
 - La restauración estética que pudiera resultar necesaria a consecuencia de los trabajos de reparación o sustitución de las tuberías o conducciones de la vivienda asegurada afectadas por corrosión o deterioro generalizado.
- Si la Compañía hubiera indemnizado tales gastos y el Asegurado decidiera no restaurar la cohesión estética, éste queda obligado a devolverle la diferencia existente entre lo indemnizado y el coste de la reparación efectuada.

Cobertura de Asistencia en el Hogar

ARTÍCULO 11. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

La Compañía queda obligada, cuando se contrate la garantía objeto de la prestación, a prestar los servicios derivados de la misma o, en su caso, a reembolsar al Asegurado los gastos, por ella autorizados, en que haya incurrido para obtener las prestaciones que fueran a cargo de ésta.

11.1. ASISTENCIA URGENTE Y CONEXIÓN CON PROFESIONALES

11.1.1. Servicios urgentes

Cuando resulte necesario como consecuencia directa de un siniestro amparado por las coberturas de incendio, explosión, inundación o robo que se hayan contratado, **la Compañía asumirá, si el Asegurado lo solicita expresamente**, la prestación de los siguientes servicios:

- *Vigilancia y protección de la vivienda*, por personal cualificado, cuando ésta hubiera quedado desprotegida.

El servicio se mantendrá mientras que la vivienda no alcance el nivel de protección y seguridad que posea con anterioridad al siniestro y **como máximo durante los tres días siguientes a la ocurrencia del siniestro origen de esta prestación**.

- *Sustitución temporal de aparatos de televisión o vídeo* cuando tales aparatos hubieran quedado inutilizados, **durante un máximo de 15 días, siguientes a la fecha en que éstos se hubieran depositado en la vivienda**.

El Asegurado se compromete a devolver los aparatos, transcurrido el citado plazo, en el mismo estado en que los recibió de la Compañía o de los proveedores autorizados por la misma.

11.1.2. Reparaciones, reformas y otros servicios

En los supuestos no amparados por el resto de coberturas y para los servicios correspondientes a las actividades señaladas con un asterisco (*), la Compañía asumirá los costes de desplazamiento y las primeras 3 horas de mano de obra **para los casos que requieran reparación urgente; el Asegurado deberá hacerse cargo del coste de los materiales empleados y, en su caso, del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir; tales trabajos y servicios deben referirse a la vivienda citada en las Condiciones Particulares y las personas que vivan en la misma**. Para el resto de las actividades, o las reparaciones que no sean urgentes y no estén amparadas por el resto de coberturas, el

Asegurado podrá utilizar el *Centro de Servicios* de la Compañía y ésta pondrá a su disposición los profesionales idóneos para que le faciliten los presupuestos oportunos y, en su caso, realicen las obras o servicios solicitados, **siendo a cargo del Asegurado el importe correspondiente a la ejecución de tales trabajos y servicios.**

Los servicios que puede facilitar la Compañía corresponden a las siguientes actividades:

- Aire Acondicionado
- Albañilería
- Antenas de TV
- Barnizadores
- Calefacción
- Carpintería (madera y metálica)
- Cerrajería (*)
- Cristalería (*)
- Desatascos
- Electricidad (*)
- Electrodomésticos de gama blanca
- Electrodomésticos de gama marrón
- Escayola
- Fontanería (*)
- Limpieza en general
- Marmolistas
- Moquetas
- Ordenadores
- Papeles pintados
- Parqué
- Persianas
- Pintura
- Porteros automáticos
- Puertas blindadas
- Reformas generales
- Rótulos
- Servicio de Certificación Energética de Edificios
- Servicio de Inspección Técnica y Diagnóstico de Edificios (IT+D)
- Sistemas de alarmas y seguridad
- Toldos

- Técnicos de gas
- Vigilancia

Esta lista está abierta a posibles ampliaciones y, por tanto, pueden realizarse consultas respecto a tipos de actividad no incluidos en la misma.

El concepto de «urgencia» vendrá determinado por la necesidad de reparar la avería con carácter inmediato y subordinado a los siguientes criterios:

■ CERRAJERÍA

Cualquier contingencia que impida el acceso del Asegurado a la vivienda y que haga necesaria la intervención de un cerrajero, o de servicios de emergencia, por no existir otras soluciones alternativas.

También estarán cubiertos **hasta un máximo de 600 euros por siniestro**, los gastos y daños derivados del salvamento de las personas que hubieran quedado en el interior de la vivienda con motivo del bloqueo de la puerta de acceso a la misma.

■ CRISTALERÍA

Rotura de cristales de ventanas o de cualquier superficie acristalada que forme parte del cerramiento de la vivienda, en tanto en cuanto tal rotura determine la falta de protección de la misma frente a fenómenos meteorológicos o actos malintencionados de terceras personas.

■ ELECTRICIDAD

Ausencia total de suministro de energía eléctrica en alguna de las fases de la instalación de la vivienda, siempre que el origen de la avería se sitúe en el interior de la misma, o en alguna de sus dependencias.

■ FONTANERÍA

Rotura de instalaciones fijas de la vivienda que produzcan daños, tanto en los bienes del Asegurado como en los de otras personas; **las instalaciones de propiedad comunitaria, o de otros terceros, no se considerarán como pertenecientes a la vivienda, aun cuando puedan estar situadas en su recinto.**

11.2. ASISTENCIA EN REPARACIONES Y BRICOLAJE

11.2.1. Servicio de reparación de electrodomésticos Platino

En los supuestos no amparados por el resto de coberturas, la Compañía, asumirá el coste del desplazamiento, de las tres primeras horas de mano de obra y de los materiales empleados de un servicio de reparación de electrodomésticos de línea blanca, con los profesionales previamente autorizados por la

Compañía, según los términos y condiciones que a continuación se exponen.

En ningún caso podrá ser sustituido por el abono de una indemnización o reembolso de gastos al Asegurado.

A efectos de esta prestación, se entiende por siniestro la avería mecánica, eléctrica o electrónica que produce la incapacidad de una pieza o componente electrónico para funcionar conforme a las especificaciones del fabricante.

El servicio garantiza, única y exclusivamente la reparación de los siguientes electrodomésticos de línea blanca:

- **Refrigerador o congelador (también llamado frigorífico, nevera).**
- **Lavadora y/o secadora.**
- **Lavavajillas.**
- **Cocina eléctrica o vitrocerámica.**
- **Horno y/o microondas.**
- **Campana extractora.**

La Compañía asume los gastos indicados para la reparación de los electrodomésticos indicados y garantiza la conexión con los profesionales adecuados en un plazo de 48 horas, desde que el Tomador o el Asegurado lo solicite. **Una vez facilitado al Tomador / Asegurado la conexión con el profesional, serán ambos los que acuerden una cita para la ejecución del servicio.**

El servicio incluye:

- **Un máximo de 4 intervenciones por anualidad de seguro,** entendiendo por intervención el desplazamiento del profesional a la vivienda asegurada, aunque éste no llegue a realizar reparación alguna, porque esta sea inviable o no esté cubierta por la Póliza.
- Cada intervención incluirá el coste de las piezas o materiales empleados, los gastos de desplazamiento y de las 3 primeras horas de mano de obra en la vivienda asegurada.
- El servicio se prestará exclusivamente en la vivienda asegurada que figure en las Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el Tomador.

El servicio no incluye:

- **Las reparaciones del electrodoméstico siniestrado que superen la menor de las siguientes cantidades:**
 - **Valor venal, considerando como tal el valor en venta del mismo en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.**
 - **300 euros.**

- **El Tomador y/o Asegurado asumirá, el coste del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir en cada servicio que se preste, viniendo la Compañía obligada a asumir, exclusivamente, el coste de las tres primeras horas de mano de obra.**
- **Las intervenciones sobre electrodomésticos que estén cubiertos por la garantía del fabricante según factura de compra o, en caso de que se desconozca el plazo de garantía por cualquier motivo, la duración de ésta se entenderá que corresponde a la que deba dar el fabricante, según la legislación vigente que le fuera aplicable en el momento de la formalización de la compra-venta.**
- **Cualquier daño que pueda sufrir el electrodoméstico que no se concrete en una avería mecánica, eléctrica o electrónica y en concreto arañazos, golpes, deformaciones o rotura de los componentes no mecánicos o electrónicos del mismo.**
- **Daños de cualquier tipo en los electrodomésticos, producidos por causa accidental (caída, golpe, impacto externo, subidas de tensión y vertido de líquidos).**
- **Los defectos estéticos, corrosión, oxidación, causados por el uso o circunstancias ambientales.**
- **Los electrodomésticos con una antigüedad de fabricación superior a 10 años.**

11.2.2. Servicio de bricolaje Platino

En los supuestos no amparados por el resto de coberturas, la Compañía asumirá el coste de desplazamiento y las primeras tres horas de mano de obra de un servicio de Bricolaje no urgente en la vivienda asegurada. **El Asegurado deberá hacerse cargo de los materiales empleados y, en su caso, del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir.** Los trabajos que conforman el servicio de Bricolaje se concretan exclusivamente en los siguientes:

Aire Acondicionado:

- Comprobación de la presión de gas de los equipos de climatización.
- Desatasco de desagües de aparatos de climatización.

Albañilería:

- Sellado de juntas deterioradas de bañera y plato de ducha.

Bricolaje Tecnológico:

- Instalación de dispositivos de sistemas de domótica (termostatos y sensores de temperatura, humedad, gas, humo, apertura de puertas y ventanas, movimiento y luminosidad), cuando existan redes de comunicación,

cableadas o inalámbricas, y sin manipulación de instalaciones fijas de electricidad, fontanería o cerrajería.

- Puesta en marcha, conectividades y configuración del equipamiento tecnológico: TDT, DVD, Cámara Digital, Home Cinema, Video Digital, Ordenadores, TV y Vídeo Consolas.

Carpintería de Madera:

- Instalación de pletinas de terminación: embellecedores de suelos (tapajuntas en la unión de dos suelos diferentes) y protectores de esquina de pared.
- Instalación de tiradores, picaportes, manillas, muelles y pequeños pestillos, en puertas interiores de madera.

Electricidad:

- Instalación o sustitución de lámparas y apliques donde existan puntos de luz.
- Sustitución de enchufes, interruptores de luz, bombillas y pulsadores de timbres por otros diferentes **(sin cambios de ubicación)**.

Fontanería:

- Cambios de mecanismo de cisterna.
- Sustitución e instalación de grifos y llaves de paso donde exista toma de agua **siempre que no requiera de obras de fontanería ni de montaje o desmontaje de columnas o cabinas de hidromasaje.**
- Sustitución de detentores y llaves de corte de radiadores e instalación de purgadores automáticos.

Intervenciones Varias:

- Colocación únicamente de los siguientes accesorios de cocina y baño: toalleros, cestos, percheros, ganchos, jaboneras, portavasos, portarrollos y porta-escobillas.
- Colocación de burletes en puertas o ventanas.
- Colocación de estanterías.
- Colocación / fijación de cuadros, vinilos decorativos, foto murales, espejos o figuras decorativas adosadas a paredes.
- Instalación de cortinas, visillos y estores.
- Instalación de soportes TV de hasta 32".
- Instalación de tendedero en terrazas exteriores o interiores, **no en fachadas, siempre que no se precise de ningún medio auxiliar de descuelgue para su instalación.**

- Montaje e instalación de muebles kit nuevo, entendiendo como tal aquellos que se venden desmontados y empacados en cajas, listos para ser ensamblados. Dentro de esta categoría queda cubierto el montaje e instalación de recibidores, muebles de dormitorio, armarios auxiliares, muebles de oficina, sillas y escritorio, muebles de sala y comedor, muebles de cocina, muebles para baño, muebles de terraza (excluyendo casetas, cenadores y pérgolas), estanterías y estantes de pared, baúles, cajas y organizadores.
- Servicio de retirada de muebles, electrodomésticos o enseres a Punto Limpio.
- Sustitución de placa vitrocerámica o de inducción **siempre que dicha sustitución no conlleve cambio de ubicación, medidas, adaptación del soporte o mueble ni modificación de la instalación eléctrica.**
- Instalación de canaletas para ocultar cables **(sin trabajos de albañilería).**
- Reparación o sustitución de cinta, polea, tirantillas, espigas, recogedor y/o soportes en persianas enrollables de ventanas, puertas de acceso a terrazas y balcones **siempre que la persiana no sea de madera o de materiales descatalogados, no disponga de mecanismo eléctrico o no precise de ningún medio auxiliar de descuelgue para su reparación o sustitución.**

Jardinería:

- Sustitución de aspersores de riego deteriorados.
- Sustitución de Centralita de riego automático y de electroválvulas de la red de riego.

La Compañía garantiza la conexión con los profesionales adecuados para la realización de los trabajos incluidos en el presente servicio **en un plazo máximo de 48 horas desde su solicitud por el Tomador o por el Asegurado, en días hábiles, acordando ambas partes una cita para su ejecución de lunes a viernes, no festivos, en horario de 9:00 a 19:00 horas.**

El servicio incluye:

- **Un máximo de 4 intervenciones por anualidad de seguro, entendiendo por intervención cada desplazamiento, a la vivienda asegurada, del profesional del gremio correspondiente a los servicios solicitados, aunque éste no llegue a realizar trabajo alguno, porque éste sea inviable o no esté cubierto por la Póliza.**
- Cada intervención incluirá los gastos de desplazamiento y de las 3 primeras horas de mano de obra en la vivienda asegurada.
- El servicio se prestará exclusivamente para la vivienda asegurada que figure en las Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el Tomador.

El servicio no incluye:

- El coste de los materiales empleados para la realización de los trabajos que conforman el servicio, que deberá asumir íntegramente el Tomador y/o el Asegurado.
- El Tomador y/o Asegurado asumirá, igualmente, el coste del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir en cada servicio que se preste, viniendo la Compañía obligada a asumir, exclusivamente, el coste de las tres primeras horas de mano de obra.
- La instalación, en cualquiera de los trabajos relacionados, cuando la fijación de los elementos o materiales a la superficie no garantice su estabilidad.

11.3. ASISTENCIA FAMILIAR

11.3.1. Asistencia familiar

Si como consecuencia de un accidente ocurrido en la vivienda descrita en las Condiciones Particulares o en el inmueble donde se ubique la misma, y por prescripción de los Servicios Médicos de la Compañía, el Asegurado resultara lesionado y temporalmente incapacitado para realizar las tareas domésticas o académicas habituales y necesitara atención sanitaria a domicilio, ayuda doméstica o escolar, la Compañía garantiza, en los términos y hasta el límite establecido, el reembolso del importe de la factura emitida en legal forma por la empresa o profesional autónomo que preste el servicio, cuya intervención necesariamente debe haber sido previamente autorizada por la Compañía.

Se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado.

Los servicios incluidos en esta garantía son los siguientes:

■ PERSONAL SANITARIO

Fisioterapeutas, ayudantes técnicos sanitarios y auxiliares de clínica, mientras el estado de salud del Asegurado lo requiera, **durante un máximo de seis meses y con límite de 6.000 euros y siempre que no pueda obtener esta prestación a través de cualquier otro seguro (público o privado).**

■ PERSONAL DOMESTICO

El necesario para auxiliarte en las labores de limpieza, **a partir del décimo día del accidente y mientras su estado lo haga necesario a criterio del servicio médico de la Compañía, durante un máximo de seis meses, con límite por si-**

niestro de 30 euros diarios y hasta un máximo, en cualquier caso, de 3.000 euros por siniestro.

■ PERSONAL DOCENTE

El adecuado para impartir clases particulares de las **asignaturas incluidas en el Plan Oficial que reglamente los estudios del Asegurado, a partir del trigésimo día del accidente** y mientras su estado lo haga necesario, **durante un máximo de seis meses y con límite de 2.500 euros.**

La incapacidad que dé lugar a las prestaciones objeto de esta garantía, así como su duración, habrá de ser determinada en todo caso por los Servicios Médicos de la Compañía, y es independiente de las valoraciones que puedan realizar otros facultativos o entidades incluida la Seguridad Social y Servicios Públicos de Salud.

11.3.2. Servicio informativo sobre animales

La Compañía, a través del Servicio de Veterinarios, atenderá telefónicamente las consultas, dudas o problemas que le formule el Asegurado, sobre los aspectos del mundo animal siguientes:

■ Legislación:

Información general sobre leyes y normas vigentes respecto a las obligaciones de los propietarios de animales en función de la Comunidad Autónoma en que residan y regímenes sancionadores.

■ Consultas veterinarias respecto a:

- Alimentación.
- Limpieza y cuidados generales.
- Desparasitaciones y vacunaciones.
- Comportamiento.

■ Residencias caninas y felinas, hoteles que admiten estos animales de compañía, centros de acogida en Ayuntamientos, Sociedades Protectoras de Animales y Organizaciones análogas, Asociaciones de los diferentes libros genealógicos de razas.

■ Consultas generales respecto a:

- Precios aproximados de las diferentes razas y especies animales.
- Recomendaciones sobre la tenencia de las diferentes razas y especies de animales en función de las características del hogar.
- Centros de adiestramiento de animales.
- Centros de equitación. Información sobre cría de caballos de paseo y costes de mantenimiento en picadero.

- Acuarios. Construcción, peces más usuales, algas, plantas y precio aproximado de todo ello.
- Terrarios. Características y construcción en función de las especies más usuales (anfibios, reptiles, insectos y arácnidos).
- Animales exóticos. Información general sobre la normativa aplicable, cuidados específicos y veterinarios que los atienden.
- Cetrería. Información general sobre la normativa aplicable, centros de adiestramiento y su coste aproximado.
- Celebración de eventos. Información sobre las fechas y lugares donde se realizan exposiciones de belleza, concursos de agility y competencias de cualquier tipo.

El Asegurado dispondrá de un servicio telefónico cuyo horario será de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

11.3.3. Servicio de orientación médica telefónica

Mediante esta cobertura, la Compañía atenderá, mediante un servicio de médicos y especialistas a través de los nº de teléfono 918 365 365 / 900 822 822, todas aquellas dudas, consultas o problemas que le formule el Asegurado relacionadas con la salud de las personas, durante las 24 horas los 365 días al año.

Específicamente este servicio proporciona orientación para los siguientes supuestos:

- Resolución de dudas clínicas sobre enfermedades y síntomas.
- Consejos para prevención de enfermedades.
- Resolución de dudas sobre preparaciones para pruebas diagnósticas o intervenciones.
- Asesoramiento sobre uso de medicamentos e interacciones medicamentosas.
- Asesoramiento sobre elección de especialista para un determinado proceso patológico.
- Cualquier otra información sobre aspectos relacionados con la salud.

Este servicio se limita a la orientación telefónica respecto a la cuestión que se plantea sin remisión de diagnósticos ni dictámenes escritos.

11.3.4. Servicio de asistencia informática

Mediante esta cobertura, la Compañía prestará asistencia telemática, a través de los servicios telefónicos 918 365 365 / 900 822 822 o a través de INTERNET

en www.soporteinformatico.mapfre.com, durante las 24 horas los 365 días del año. Las aplicaciones y los sistemas objeto de cobertura son los siguientes:

- Sistemas operativos Windows y Mac en todas las versiones en las que el fabricante esté prestando soporte en el momento de la petición del servicio.
- Sistemas operativos IOS y Android en todas las versiones en las que el fabricante esté prestando soporte en el momento de la petición del servicio.
- Hardware: PC, pantallas, dispositivos de almacenamiento externos, Webcam, impresoras, escáneres.
- Programas ofimáticos.
- Navegadores de Internet.
- Gestores de correo electrónico: Outlook, Thunderbird.
- Programas multimedia.
- Compresores de Archivos.
- Antivirus y Firewalls.
- Dispositivos móviles: Smartphones y Tablets.
- Soporte a plataformas de Streaming.
- Soporte en aplicaciones de redes sociales.

A) ASISTENCIA INFORMÁTICA REMOTA

- Incidencias debidas a mal funcionamiento de aplicaciones y sistemas objeto de cobertura **quedando excluidas aquellas sobre software de ámbito profesional.**
- Uso de aplicaciones y del ordenador.
- Configuración de ordenadores, entendiendo como tal el cambio de los parámetros de las aplicaciones y sistemas con objeto de optimizar su funcionamiento, añadir o eliminar funciones, aplicaciones o periféricos.
- **Cualquier problema relacionado con el software sobre el que se consulta deberá cumplir con los requisitos mínimos del sistema, además de no estar discontinuado, quedando excluidas incidencias que necesiten soporte del fabricante.**
- En cuanto a Smartphones y Tablets:
 - Consultas acerca de configuración de aplicaciones, correo electrónico, aplicaciones, redes inalámbricas; gestión de aplicaciones, buscadores web y mensajería instantánea, copias de seguridad y sincronización de datos, y mapas.
 - Gestión por control remoto de copias de seguridad y restauración de contenido de los dispositivos (agenda, archivos multimedia, descar-

gas...), sincronización de datos y ficheros con el ordenador, descarga de contenidos y aplicaciones, instalación, actualización y reseteo de software legal, instalación de drivers de los dispositivos en el ordenador.

La prestación por control remoto, puede variar en función del sistema operativo, versión y revisión del firmware de los dispositivos y se podrá realizar disponiendo del software de gestión del fabricante y conectando el dispositivo al ordenador.

El servicio se limita a la asistencia telemática técnica respecto a las cuestiones que puedan plantearse, sin emitir en ningún caso dictámenes por escrito, **y se prestará hasta un máximo de tres ordenadores y tres dispositivos móviles, por póliza.**

B) SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS

Asimismo se prestará la asistencia técnica siguiente para la recuperación de datos físicos:

Cuando un dispositivo de almacenamiento de datos propiedad del Asegurado sea dañado, ya sea por causas físicas (incendio, daños por agua o accidente) o lógicas (virus, mala utilización o error humano), y no sea posible acceder a los datos contenidos en él, la Compañía se compromete a recoger el equipo dañado, analizarlo y, siempre que ello fuera posible, recuperar los datos que éste contuviera. **La cobertura en este caso alcanza a un máximo de dos recuperaciones por anualidad de seguro.**

El servicio se prestará sobre los soportes internos de almacenamiento de datos utilizados en los equipos de procesamiento informático propiedad del Asegurado, y en concreto sobre discos duros, ficheros, sistemas operativos, dispositivos extraíbles, tarjetas de memoria y periféricos, no estando cubierta la recuperación de datos cuando estos se contengan en cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

Se hace constar expresamente que antes de la prestación de este servicio se considera que los datos han sido perdidos no siendo responsable la Compañía ni de la información contenida en los soportes dañados ni de la no recuperación de los datos.

Quedan específicamente excluidos de este servicio los siguientes objetos y supuestos:

- a) Soportes de almacenamiento que no formen parte del Contenido asegurado por la presente póliza.
- b) Las recuperaciones sobre soportes de almacenamiento que hayan sido manipulados antes de la entrega al Asegurador.

- c) Cuando la recuperación resultara imposible, y en concreto en los casos de desaparición del soporte, de daños con ácidos o productos similares, en los casos de sobre-escritura del soporte o el conocido como “Head-Crash” (pérdida de la película magnética).**
- d) La recuperación de archivos originales contenidos en soportes magnéticos u ópticos, tales como CD, DVD, cintas de video, etc.**
- e) Los ficheros y dispositivos ajenos al ámbito de cobertura de la presente póliza y, en todo caso, los sistemas de almacenamiento complejos (Raid, NAS y volúmenes), los servidores de aplicaciones y los servidores web.**
- f) Las reconfiguraciones o reinstalaciones de los soportes.**
- g) Las averías del dispositivo de soporte que den origen a la prestación de este servicio.**
- h) La recuperación de datos contenidos en smartphones y tablets, tanto en sus soportes internos de almacenamiento como en las tarjetas de memoria extraíbles.**

Siempre que sea necesario, se facilitará al Asegurado, una caja externa USB para discos duros SATA.

C) SERVICIO DE COPIA DE SEGURIDAD REMOTA

Mediante este servicio la Compañía pone a disposición del Asegurado que lo solicite un servicio de ubicación de copia de seguridad en un servidor protegido, hasta un máximo de 15 Gbytes de información.

El acceso a la información contenida en el servidor protegido, será accesible desde cinco dispositivos del Asegurado (ordenadores, tablets, smartphones). El Asegurado deberá autorizar expresamente al proveedor del servicio, la instalación de los programas que fueran necesarios. Las copias de seguridad, se realizarán de forma totalmente automática, del contenido que el Asegurado específicamente haya designado. No obstante, también podrán hacerse copias manuales o programadas, previa solicitud del Asegurado. El software que en su caso se instale en los dispositivos sólo podrá ser utilizado para acceder a este servicio, y en el caso de que el contrato de seguro se rescinda, por cualquier causa, el Asegurado deberá desinstalar los programas que fueron instalados.

Los datos serán almacenados previo procedimiento de disociación y cifrado realizado por el propio Asegurado, garantizando así tanto la seguridad en la transmisión por INTERNET de los datos como la absoluta confidencialidad de las copias de seguridad alojadas en el espacio virtual que se pone a disposición del Asegurado. Únicamente el Asegurado conocerá la clave de descifra-

do, y sólo él tendrá acceso a los datos, por lo que en ningún caso la Compañía será responsable por la pérdida, difusión, cesión o transmisión de la citada clave.

D) ANTIVIRUS Y CONTROL PARENTAL

Mediante este servicio la Compañía pone a disposición, del Asegurado que lo solicite, un servicio de seguridad avanzada, que consiste en Software Antivirus para Windows, Mac Os, Android, IOS y Control Parental.

La funcionalidad del software Antivirus para Windows consiste en una protección en tiempo real mediante la cual estará protegido contra todo tipo de amenazas tales como: malware, spyware, ransomware, exploits, botnets, troyanos, phishing, spam y piratas informáticos.

La funcionalidad del software Antivirus para Mac consiste en una protección en tiempo real que bloquea y elimina amenazas tales como: ransomware, adware, spyware, virus, troyanos, keyloggers y gusanos. Todo ello con impacto nulo en el rendimiento del sistema operativo.

La funcionalidad del software Antivirus para IOS, Mobile Security, permite proteger datos al usar redes inalámbricas inseguras, evitar filtración de cuentas on line, localizar, bloquear y borrar los datos de su dispositivo en caso de pérdida o robo.

La funcionalidad del software Antivirus para Android, Mobile Security, permite analizar malware, protección web, gestión de conexiones VPN, bloqueo de apps, localizar, bloquear y borrar los datos de su dispositivo en caso de pérdida o robo.

El Control Parental permite al Asegurado: restringir el acceso a Internet, control de aplicaciones específicas, bloqueo de páginas webs, filtrado de correos electrónicos y filtro de categoría por edades.

Una vez revisados y validados los requisitos técnicos mínimos exigidos e instalada la solución, el Asegurado debe registrar el producto para poder recibir las actualizaciones del software.

La licencia permite hasta un máximo de cinco instalaciones.

E) ASISTENCIA TÉCNICA A DOMICILIO

Se proporcionará al Asegurado la asistencia de un técnico informático en la vivienda asegurada que figure en las Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el Tomador, siempre y cuando no se haya podido resolver desde el Centro de Soporte Técnico de forma telefónica o telemática la consulta o incidencia trasladada por el Asegurado, en los términos establecidos para la

Asistencia Informática Remota. La Compañía asumirá los costes de desplazamiento y mano de obra en la asistencia de un técnico a la vivienda asegurada. **En caso de sustitución de algún componente o pieza, se facturará directamente al Asegurado, previa aceptación del importe.**

La Cobertura en este caso alcanza a un máximo de tres ordenadores por póliza, y dos intervenciones por ordenador para cada anualidad de seguro.

No serán objeto de cobertura con la Asistencia Técnica a Domicilio, los smartphones, tablets, elementos periféricos y el servicio de antivirus y control parental.

El horario para la recepción de incidencias, para el servicio de Asistencia Técnica a Domicilio, será los días laborables de 09:00-14:00 y de 16:00-19:00, siendo la asistencia del técnico en días laborables locales en el domicilio asegurado. El tiempo de respuesta será, como máximo, de 16 horas laborables (48 horas naturales), salvo que el Asegurado solicite una fecha y hora concreta que sobrepase este tiempo.

F) EXCLUSIONES

No serán objeto de cobertura por ninguno de los servicios incluidos en la cobertura de Asistencia Informática:

- Los realizados por personal no autorizado por la Compañía.
- La pérdida de datos.
- La instalación de software cuya licencia no obre en poder del Asegurado.
- Los daños ocasionados por causas físicas: Siniestros derivados de caídas, daños por agua, accidente.
- El perjuicio o lucro cesante sufrido por el Asegurado como consecuencia del hecho que motiva la prestación.
- La Compañía no asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución de cualquier prestación, si tal falta de ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito, y en particular por: desastres naturales, fallo en la transmisión de los paquetes IP, guerra, estado de sitio, alteraciones de orden público, huelga en los transportes, cortes de suministro eléctrico o cualquier otra medida excepcional adoptada por las autoridades administrativas o gubernamentales.
- La Compañía no se hace responsable de la pérdida de información o daños en los sistemas informáticos del Asegurado como consecuencia de las actuaciones en equipos que contengan o estén infectados por

virus, códigos maliciosos (p.e.: troyanos, gusanos, etc.), software espía, programas peer to peer, o cualquier otro programa, aplicación, software o hardware que esté instalado, con conocimiento o no del mismo en el ordenador del Asegurado y que se comporte de forma maliciosa. Será responsabilidad del Asegurado disponer de un respaldo de los datos.

- **Cualquier otra prestación de servicios de mantenimiento o de soporte técnico de los equipos, del hardware y del software que no esté expresamente asegurado.**

Si para la prestación de cualquiera de los anteriores servicios fuera necesario instalar algún software o alguna herramienta de control remoto en el ordenador del Asegurado, la Compañía suministrará todas las licencias para que pueda hacerse uso de los servicios incluidos en esta garantía, viniendo obligado el Asegurado a utilizar estos programas exclusivamente para los servicios correspondientes y conforme a las licencias que se le suministren. En cualquier caso será requisito imprescindible que el Asegurado dé su consentimiento expreso e inequívoco para que la Compañía pueda acceder a los ordenadores designados y a los dispositivos a los efectos de instalar los programas correspondientes o recuperar los datos perdidos. **En caso de que el Asegurado no otorgue este consentimiento, la Compañía podrá denegar la prestación del servicio que en cada caso se solicite.**

El Asegurado garantiza la lícita posesión de los equipos informáticos y del hardware, así como de las licencias de uso de aplicaciones y sistemas, y declara que toda la información y los archivos que puedan ser objeto de cobertura son conformes con la legalidad vigente.

En caso de que no fuera posible, por cualquier causa, resolver la incidencia a través del servicio telemático incluido en esta cobertura, o cuando se trate de un daño no amparado en la presente póliza, y siempre que el Asegurado solicite expresamente un servicio técnico presencial, la Compañía pondrá a su disposición los profesionales idóneos para que le faciliten los presupuestos oportunos y, en su caso, realicen los servicios solicitados, **siendo a cargo del Asegurado el importe correspondiente a la ejecución de estos trabajos y servicios.**

11.3.5. Protección digital

Mediante esta cobertura, la Compañía asumirá el coste de las prestaciones detalladas a continuación cuando el Asegurado lo solicite a través de internet www.mapfre.cuidadodigital.es o de los teléfonos 918 365 365 / 900 822 822, durante las 24 horas los 365 días del año.

El servicio se prestará por una empresa especializada, y una vez facilitada al Asegurado la conexión con la misma, será ésta la que contacte con el Asegurado y determine las especificaciones necesarias para el desarrollo de la prestación.

En ningún caso podrá ser sustituido por el abono de una indemnización o reembolso de gastos al Asegurado.

La cobertura alcanza a un máximo de 6 identidades o dispositivos con acceso a internet (únicamente ordenadores y/o dispositivos móviles) por póliza.

Las prestaciones objeto de cobertura son las siguientes:

A) SERVICIO DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE VIOLENCIA DIGITAL

En el caso de que un Asegurado en la póliza, resulte ser objeto de acoso o violencia digital a través de cualquier medio de comunicación electrónica, **excepto llamadas de voz ya sean telefónicas o a través de internet mediante cualquier otro sistema**, la Compañía asumirá el coste de la emisión de una certificación de veracidad, en los términos que se especifican a continuación.

Una vez se hayan producido y comunicado a la Compañía, por parte del Asegurado, las conductas de acoso se analizará el dispositivo en laboratorio especializado al efecto, para la extracción de las evidencias digitales. Dicho dispositivo será recogido y entregado en el domicilio del Asegurado y transportado al laboratorio sin coste adicional.

Tras estas acciones el proceso de certificación será el siguiente:

- Toma y análisis contextual de evidencias, así como de todos los contenidos relativos a violencia digital.
- Emisión de informe con certificación de veracidad y cadena de custodia, que se entregará al Asegurado.

B) SEGUIMIENTO Y BORRADO DE LA HUELLA DIGITAL

Mediante esta cobertura, la Compañía asumirá el coste de:

- Borrado de información que aparezca en la parte pública de Internet y ocasione a las personas aseguradas por la póliza un daño económico o reputacional.

El Asegurado señalará expresamente la información que desea borrar y sólo dicha información será objeto de la prestación.

- Recuperación o eliminación de cuentas en la red, que hayan sido usurpadas mediante técnicas de hacking.

El Asegurado señalará expresamente sus cuentas en la red que puedan verse afectadas y sólo éstas serán objeto de la prestación.

La empresa prestadora del servicio requerirá al Asegurado los datos necesarios para el análisis de la situación y determinará las posibilidades de actuación, realizando, en su caso, las gestiones necesarias para borrar la información o eliminar o recuperar las cuentas hackeadas.

C) LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

La Compañía asumirá el coste de la localización y bloqueo, de forma remota, de dispositivos propiedad del Asegurado con acceso a Internet, que hayan sido robados o extraviados.

Este uso de la cobertura únicamente podrá prestarse en aquellos casos en que el dispositivo propiedad del Asegurado tenga instalada la aplicación que lo permite, antes de que se produzca el suceso, y que se pone a disposición en www.mapfre.cuidadodigital.es

Una vez la aplicación instalada, y para el caso de menores, podrán activarse alarmas y funcionalidades propias del dispositivo, en caso de que el menor esté sufriendo algún incidente.

D) CANAL GUARDIÓN

La Compañía asumirá el coste de los trabajos de ayuda especializada en caso de ciberacoso, espionaje o persecución por medios digitales a cualquier Asegurado en la póliza.

Además de poder solicitar la prestación por teléfono o a través de internet se habilitará al Asegurado un canal WhatsApp y/o Chatweb a través del que se gestionará la ayuda necesaria ante el suceso, realizando la empresa prestadora del servicio las actuaciones técnicas sobre el dispositivo del Asegurado que sean necesarias y asesorándole en las gestiones que deba realizar él mismo, como denuncias o comunicaciones.

De igual forma se asesorará al Asegurado en relación con la configuración de privacidad, contraseñas, actualizaciones, bloqueos y supervisión de los dispositivos o medios por los que se produzca el incidente, así como sobre la utilización de herramientas familiares para mitigarlo y se le informará sobre la evolución de su incidente.

E) HECHOS NO CUBIERTOS

Esta cobertura no ampara:

- a) Las acciones legales que pueda emprender el Asegurado ni los costes derivados de su ejercicio.**

- b) La defensa por las acciones legales que se ejerciten contra el Asegurado por el uso incorrecto de esta cobertura.
- c) Las consecuencias que puedan derivarse de la aportación de datos falsos por el Asegurado.
- d) Cualquier prestación o servicio distintos a los descritos en esta cobertura.
- e) Cualquier acción realizada por profesionales no designados por la Compañía.

11.3.6. Asistencia en actividades on line: teletrabajo, estudio, ocio y compras

Mediante esta cobertura, la Compañía asumirá el coste de las prestaciones detalladas a continuación cuando el Asegurado lo solicite a través de internet www.mapfre.nuevohogardigital.es o de los teléfonos 918 365 365 / 900 822 822, durante las 24 horas los 365 días del año.

Requisitos previos para acceder a la cobertura, que el Asegurado debe verificar a su costa:

La cobertura solo podrá prestarse sobre dispositivos con soporte por parte de fabricante y, en el caso de dispositivos domésticos, es necesario contar con niveles de administrador para la instalación de los programas que se necesitan para la prestación.

El servicio se prestará por una empresa especializada, y una vez facilitada al Asegurado la conexión con la misma, será ésta la que contacte con el Asegurado y determine las especificaciones necesarias para el desarrollo de la prestación.

Si para prestar el servicio fuera necesaria asistencia en el domicilio asegurado y por restricciones de movilidad no fuera posible, todas las prestaciones se podrán satisfacer vía video del teléfono móvil del Asegurado a través de un servicio de realidad aumentada.

En ningún caso podrá ser sustituido por el abono de una indemnización o reembolso de gastos al Asegurado.

Las prestaciones objeto de cobertura son las siguientes:

A) ASISTENCIA AL TELETRABAJO

■ Test de velocidad y chequeo de cobertura

Mediante esta prestación, se realizará una comprobación de la velocidad de conexión a internet a través de una herramienta automática, así como

el chequeo de la cobertura de red. El Asegurado dispondrá de un informe sobre el estado de su red y un especialista recomendará y podrá configurar en su router o wi-fi las acciones que permitan optimizar la velocidad de conexión y la cobertura. El envío del informe se realizará en el plazo de dos (2) días laborables desde su solicitud.

La prestación se limita a cuatro (4) peticiones por anualidad de seguro.

■ **Conexión VPN (Red Privada Virtual)**

Se proporcionará al Asegurado un software específico para una conexión VPN que permite garantizar la seguridad de la información desde su dispositivo hasta los sistemas de trabajo, evitando robo de información por posibles vulnerabilidades de infraestructura como son los routers domésticos o redes públicas.

Válido únicamente para ordenadores Windows y Mac, y para un máximo de cuatro (4) estaciones de trabajo por póliza.

■ **Configuración multiusuario**

En dispositivos compartidos entre las personas que tengan la consideración de Asegurado, tal y como se define en estas Condiciones Generales, se realizará una configuración multiusuario que permita mantener la privacidad de contenidos e historiales de navegación entre los miembros de la familia.

■ **Experto Oficina en Casa (Home-Office)**

El Asegurado dispondrá de asesoramiento sobre la instalación y mantenimiento de su oficina en casa, equipamiento necesario para su trabajo, uso y configuración de entornos colaborativos: **Teams, Suite de Google, Office 365...**

Esta información será facilitada tanto a través de la plataforma automática de la web, la cual irá actualizando consejos de manera continua, como por un experto en caso de ser necesario.

B) ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN Y OCIO EN CASA

■ **Asistencia a herramientas escolares**

Se facilitará asistencia específica sobre accesos, instalaciones, configuraciones o problemas de usabilidad **sobre las siguientes herramientas educativas de mercado: Google-classroom, Moodle cloud, Microsoft Teams, Zoom, G-suite Google, Microsoft Learning Tools, Alexia, Edmodo, aGora, Aula1.**

La asistencia estará enfocada a los niños, a los padres o con un apoyo más avanzado a los profesores. Si fuera necesario, la prestación también incluye el envío de documentos formativos sobre el uso de las herramientas.

■ **Optimización de dispositivos físicos y plataformas de juego en la nube (Cloud-Gaming)**

Se prestará asesoramiento, configuración y optimización del equipo físico destinado a juegos online ante incidencias que no permitan el normal funcionamiento de plataformas de videojuegos, así como de sus periféricos.

En caso de ser requerido por el Asegurado, se realizará actualización de drivers y soporte sobre plataformas de juegos en la nube, facilitando asesoramiento acerca de juegos para menores por categoría y edad (sistema PEGI).

Válido únicamente para ordenadores Windows y Mac, y para las siguientes plataformas de videojuegos soportadas: Sean, Origin, Gforce Now, Gog, Google Stadia, Prime Game.

C) ASISTENCIA A LAS COMPRAS ON-LINE

■ **Compra segura**

Se facilitará al Asegurado un informe a través de una plataforma especializada, consultados los principales proveedores de seguridad, sobre la web de comercio electrónico donde pretende realizar una compra, indicándole el riesgo asociado a realizar transacciones comerciales en la misma.

De la misma forma, a través del chat “Online Protection” de la web, se dispondrá de consejos para navegar y poder realizar compras por internet de manera segura. Estos consejos se incorporarán de manera continua.

■ **Cuenta de correo segura**

El Asegurado podrá comprobar la vulnerabilidad de su cuenta de correo electrónico a través de informes preventivos, así como informes puntuales en caso de vulnerabilidades detectadas.

Los informes que sea necesario enviar al Asegurado por las prestaciones de esta cobertura, se enviarán en el plazo de dos días laborables, y con límite de cuatro (4) peticiones por anualidad de seguro.

11.4. ASISTENCIA A PERSONAS +55

Siempre que en las Condiciones Particulares del seguro conste esta cobertura como contratada, la Aseguradora asumirá, hasta el límite establecido, el coste del desplazamiento y la asistencia de los profesionales que previa-

mente haya autorizado, si como consecuencia de un accidente ocurrido fuera de la vivienda descrita en las Condiciones Particulares y fuera del inmueble donde se ubique la misma, un Asegurado, que tenga 55 años de edad o más, resultara lesionado y temporalmente incapacitado y necesitara atención sanitaria a domicilio o ayuda doméstica.

Se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado, debiendo presentarse el informe de los Servicios Médicos de Urgencia en el que consten las lesiones y el carácter accidental de las mismas.

Se entiende como incapacidad la situación en la que el Asegurado ve limitada o impedida su capacidad para realizar de forma autónoma las actividades básicas o habituales de la vida diaria, como el cuidado personal, la movilidad, las tareas domésticas o la participación social.

En ningún caso, los servicios de asistencia podrán ser sustituidos por el abono de una indemnización o reembolso de gastos al Asegurado.

Está cubierto un máximo de 8 horas por anualidad de seguro entre todos los asegurados.

Podrán solicitarse hasta un máximo de 3 intervenciones por anualidad de seguro, por un mínimo de 2 horas cada una de ellas. Se entiende por intervención cada desplazamiento a la vivienda asegurada para la prestación del servicio solicitado.

El servicio se prestará exclusivamente en la vivienda asegurada que figure en las Condiciones Particulares de la póliza suscrita por el Tomador, **en horario de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes (no festivos nacionales).**

El plazo para llevar a cabo la prestación del servicio solicitado por el asegurado, una vez aprobada por la Compañía, estará entre 6 y 72 horas.

Los servicios incluidos en esta garantía serán los siguientes:

■ Limpieza de carácter general en la vivienda

Consistente en el aseo, higiene, saneamiento, desinfección, higienización, lavado, fregado, barrido, cepillado y frotado de la vivienda. **No incluye limpieza de vivienda tras acabado fin de obra.**

■ Lavado y planchado de ropa

Consistente en el lavado y alisado, estiramiento, desarrugado y almidonado de las prendas del usuario.

No incluye las siguientes prendas: edredones, mantas, alfombras, cortinas y toda aquella que requiera los servicios de lavandería profesional.

■ Realización de pequeñas compras

Consistente en la compra de los productos de alimentación, limpieza, aseo y necesidades sanitarias que el Asegurado, que asumirá su coste, solicite. **El importe máximo de la compra será de 50 euros.**

■ Cuidado y atención personal

Consistente en la asistencia al Asegurado que haya sufrido un accidente cubierto por esta garantía. Las tareas que se incluyen dentro de dicho servicio son: higiene personal, movilizaciones activas y pasivas, transferencias (acostar y levantar), acompañamientos a visitas hospitalarias, centros de salud y pruebas médicas y ayuda en la administración de medicamentos orales con prescripción médica. **El traslado necesario para este servicio de acompañamiento correrá a cargo del asegurado en el medio de transporte público elegido por él.**

■ Cuidado animales de compañía

Consistente en el cuidado de animales de compañía que **se aplicará únicamente a las especies caninas y felinas.**

El cuidado incluirá alimentación, paseo, limpieza necesaria y servicio de desplazamiento con el animal a una clínica veterinaria **en caso exclusivo de urgencia siendo por cuenta del Asegurado los costes del traslado y de la atención veterinaria recibida.**

Para la prestación del servicio será preciso que el animal se encuentre censado e identificado por el número de chapa, tatuaje o microchip que se le haya atribuido.

No está cubierto el cuidado del animal cuando este sea de una especie peligrosa, o esté dedicado a la caza y/o al deporte.

Sin perjuicio de la exclusión también de cualquier otra raza peligrosa, quedan expresamente excluidos los perros que pertenezcan a las siguientes razas y a sus cruces:

Alano, Alaskan Malamute, American Bully, American Staffordshire Terrier, Beauceron, Bloodhound, Borzoi, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane Corso, Cao da Serra da Estrela, Deerhound, Dobermann, Dogo Alemán, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Dogo del Tíbet, Fila Brasileño, Gran Danés, Hokkaido Inu, Hovawart, Husky Siberiano, Kuvasz, Laika de Siberia Occidental, Laika Ruso-Europeo, Leonberger, Lobo Checoslovaco, Mastiff, Mastín del Pirineo, Mastín del Tíbet, Mastín Español, Mastín Inglés, Mastín Napolitano, Montaña de los Pirineos, Pastor Asiático, Pastor Caucásico, Pastor Garafiano, Pastor Mallorquín, Pitbull, Presa Canario, Presa Mallorquín, Rhode-

sian Ridgeback, Rottweiler, Samoyedo, San Bernardo, Schnauzer Gigante, Shikoku Inu, Staffordshire Bull Terrier, Standford Inglés, Terranova, Terrier Negro Ruso, Tosa Inu, Villano de las Encartaciones.

Cuando se solicite la asistencia a la Aseguradora, la empresa prestadora del servicio contactará con el Asegurado para acordar el servicio o servicios que mejor se ajusten a sus necesidades, las horas que va a necesitar y los días y horas en que se va a prestar el servicio. El Asegurado podrá combinar todos los servicios que necesite en la misma petición.

Para poder prestar el servicio, se requerirá al Asegurado que previamente aporte los informes médicos de urgencia y, si fuera necesario, también la documentación acreditativa de la condición de Asegurado, así como los informes médicos que acrediten el tiempo que dure la incapacidad del Asegurado.

Será por cuenta del Asegurado, la puesta a disposición a su coste de los medios, alimentos y productos de todo tipo necesarios para una adecuada realización de los servicios en su domicilio, así como el importe necesario para efectuar el pago de las compras que solicite, también correrá a cuenta del Asegurado el importe de los desplazamientos en el transporte disponible en la zona en aquellos casos que la prestación así lo requiera y cuando la distancia al lugar indicado fuera superior a 300 metros de la vivienda asegurada o no fuera viable el transporte a pie. El Asegurado deberá adelantar en metálico el coste de las compras y de los desplazamientos.

RIESGOS NO ASEGURADOS:

El Asegurado no tendrá derecho a la asistencia en los siguientes casos:

- **Cuando el accidente haya acaecido con anterioridad a la fecha de efecto de la Póliza o a la de inclusión de la garantía si esta se ha contratado en fecha posterior.**
- **Accidentes causados intencionadamente por el Asegurado, como autoleiones, tentativa de suicidio, o si estos se producen en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes.**
- **Accidentes acaecidos durante la práctica de actividades deportivas o de ocio notoriamente peligrosas como alpinismo, escalada, espeleología, submarinismo, navegación de altura (en embarcaciones no destinadas al transporte público de pasajeros), motociclismo, motonáutica, caza, boxeo, paracaidismo, aerostación, vuelo libre y vuelo sin motor y cualquier deporte o actividad que entrañe, por su especial peligrosidad, un riesgo para la integridad física del Asegurado.**
- **Accidentes de tráfico.**

■ Accidentes laborales.

Cobertura de Responsabilidad Civil

ARTÍCULO 12. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

Siempre que se haga constar de forma expresa su inclusión en las Condiciones Particulares, la Compañía indemnizará, **hasta el límite de la suma asegurada pactada en las mismas por siniestro**, al pago de las indemnizaciones de las que el Asegurado pudiera resultar civilmente responsable, conforme a derecho, por daños corporales o materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes judiciales y gastos que le pudieran ser impuestos, siempre y cuando tales responsabilidades se deriven de los supuestos previstos en esta cobertura y sean consecuencia de actos u omisiones, de carácter culposos o negligentes, que le pudieran ser imputables en base a los mismos.

Esta cobertura no será aplicable:

- **A las viviendas que el Asegurado explote en régimen de alquiler**, cuyo aseguramiento ha de realizarse mediante la modalidad de contrato prevista al efecto (cláusula MH.03).
- **A las viviendas en propiedad de Asegurados con personalidad jurídica**, cuyo aseguramiento ha de realizarse mediante la modalidad de contrato prevista al efecto (cláusula MH.07).

12.1. ALCANCE DE LA COBERTURA

Estarán cubiertos los daños corporales o materiales causados a terceros, así como los perjuicios que para ellos se deriven de tales daños siempre que sean imputables al asegurado a consecuencia de:

- Su condición de persona privada.
- Por la propiedad o el uso de viviendas, **con la condición de bien inmueble**, destinadas a residencia del mismo aun cuando fuera con carácter temporal. Si formaran parte de una comunidad de propietarios, ésta será considerada como tercero en cuanto a los daños que el Asegurado pudiera ocasionar a los elementos y zonas comunes de la misma. También estará asegurada la cuota proporcional que corresponda a éste en función de su porcentaje de copropiedad, como consecuencia de los daños causados a terceros por las partes comunes del edificio; no obstante, **cuando en un siniestro se produzca una concurrencia de varios copropietarios asegurados individualmente por la compañía, la responsabilidad máxima de ésta será la suma asegurada en sus respectivos contratos.**

Si la vivienda fuera alquilada también estarán cubiertos los daños en la misma que, siendo imputables al Asegurado, sean consecuencia de incendio, explosión o daños por agua; cuando se hubiera alquilado amueblada también estarán asegurados los daños que, por las citadas causas, pudieran sufrir el mobiliario y enseres de la vivienda.

- Por la realización de trabajos de reforma, siempre que tengan consideración administrativa de obras menores. A tal efecto, se entenderán por obras menores aquellas que no afecten a elementos estructurales de la edificación.
- La propiedad o posesión de animales domésticos, considerando como tales, a efectos de esta cobertura, exclusivamente a perros, gatos, aves, roedores enjaulados, peces y tortugas, excluyendo a cualquier otro tipo de animales.

En cualquier caso, tampoco están cubiertos aquellos perros que pertenezcan a las siguientes razas y a sus cruces:

Alano, Alaskan Malamute, American Bully, American Staffordshire Terrier, Beauceron, Bloodhound, Borzoi, Bull Terrier, Bullmastiff, Cane Corso, Cao da Serra da Estrela, Deerhound, Dobermann, Dogo Alemán, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Dogo del Tíbet, Fila Brasileño, Gran Danés, Hokkaido Inu, Hovawart, Husky Siberiano, Kuvasz, Laika de Siberia Occidental, Laika Ruso-Europeo, Leonberger, Lobo Checoslovaco, Mastiff, Mastín del Pirineo, Mastín del Tíbet, Mastín Español, Mastín Inglés, Mastín Napolitano, Montaña de los Pirineos, Pastor Asiático, Pastor Caucásico, Pastor Garafiano, Pastor Mallorquín, Pitbull, Presa Canario, Presa Mallorquín, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Samoyedo, San Bernardo, Schnauzer Gigante, Shikoku Inu, Staffordshire Bull Terrier, Standford Inglés, Terranova, Terrier Negro Ruso, Tosa Inu, Villano de las Encartaciones.

- Por la práctica de deportes en calidad de aficionado.
- Por la posesión de armas de fuego y de armas blancas, siempre que el asegurado cuente con las licencias correspondientes otorgadas por la autoridad competente y cumpla cuantas obligaciones le sean exigibles en virtud de la normativa reguladora de armas. **En todo caso no serán objeto de cobertura los daños causados por el ejercicio de la caza o por encontrarse tales armas guardadas o depositadas en lugar distinto a la vivienda citada en las Condiciones Particulares del Seguro, así como cualquier otro uso ilícito de las mismas o con incumplimiento de la normativa reguladora de armas.**
- Por el uso de embarcaciones de remos o pedales así como de vehículos sin motor tales como bicicletas, patines u otros de características similares.

También queda cubierta la Responsabilidad Civil que pudiera ser exigida al Asegurado por daños ocasionados a terceras personas como consecuencia del uso de:

- Vehículos a motor de personas con discapacidad que presenten movilidad reducida **siempre y cuando estos no puedan superar la velocidad de 10 km/h.**
- Bicicletas de pedales con pedaleo asistido, entendiéndose como tales las bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y **que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear.**

La póliza cubre únicamente los daños que se produzcan cuando el vehículo o bicicleta esté homologado conforme a la normativa que le fuera de aplicación, circule por las vías legalmente habilitadas para ello y disponga de todas las autorizaciones, certificados o licencias requeridas para su circulación y el Asegurado tenga licencia para su conducción, si fuera legalmente exigida.

No serán objeto de cobertura aquellos hechos para los que, conforme a la normativa de aplicación, deba suscribirse un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil.

- La caída de objetos transportados en vehículos a motor que sean utilizados con fines particulares y cuya **capacidad de carga no supere los 750 kilos.**
- Acciones u omisiones del personal domestico en el desempeño de sus funciones a servicio del asegurado; como personal domestico se considera al que se dedica al cuidado de la vivienda y sus instalaciones o a la realización de actividades domesticas.

También estarán cubiertas las reclamaciones formuladas por éstos contra el asegurado, ante la jurisdicción ordinaria, como consecuencia de los daños corporales que pudieran haber sufrido en el desempeño de los trabajos que les hubieran sido encomendados.

Esta cobertura no será aplicable cuando dicho personal no estuviera dado de alta a efectos de la Seguridad Social.

12.2. GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES

Con límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en la cobertura de esta póliza, quedan también garantizadas:

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas civiles del procedimiento.

- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro.
- El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador. **Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen serán de su exclusiva cuenta.**
- Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. En el caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos que se originen por este concepto serán de su exclusiva cuenta.
- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo comunicará al interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera una sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la indemnización a cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso originase.
- Sí se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. **En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 3.000 euros.**
- Cuando se hubiera llegado a un acuerdo amistoso respecto a la responsabilidad civil, la asunción de la defensa penal del asegurado es potestativa para el asegurador y siempre sujeta al consentimiento previo del defendido.

En el caso de que los gastos judiciales anteriormente citados, añadidos a la indemnización satisfecha, superen el límite de la suma asegurada por

sinistro, la Aseguradora asumirá las cantidades que excedan de dicho límite, **siempre y cuando se trate de acciones ejercidas ante los tribunales Españoles.**

En el supuesto de que se haya pactado expresamente la ampliación del ámbito territorial de cobertura de la póliza y las acciones se ejerciten ante los tribunales extranjeros, el importe máximo a cargo de la Aseguradora será en todo caso, para la suma de la indemnización y los gastos judiciales, la cantidad establecida en la póliza como límite de indemnización por sinistro.

12.3. RIESGOS NO CUBIERTOS

Esta cobertura no cubre el pago de las indemnizaciones que pueda resultar de:

- Hechos dolosos o causados intencionadamente por el Asegurado, asalariado o personas por las que deba responder, así como los daños derivados de la participación de cualquiera de ellos en apuestas, desafíos y riñas.
- Daños cuyo origen sea el deliberado incumplimiento de normas leyes, ordenanzas y reglamentos referentes al mantenimiento de viviendas o edificios y sus instalaciones o sobre las que pese o se halle incoada una declaración de ruina inminente, total o parcial.
- Daños cuyo origen sea la corrosión o el deterioro generalizado de tuberías o conducciones por cualquier otra causa, en las que, tras conocer su existencia en un sinistro previo, no se hayan hecho las reparaciones necesarias para su eliminación.
- Daños causados por animales distintos a los que puedan ser considerados como domésticos a efectos de esta cobertura.
- El pago de sanciones y multas, así como las consecuencias de su impago.
- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o ámbito de control, salvo en los supuestos expresamente establecidos en estas Condiciones Generales.
- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serían legalmente exigibles al asegurado en caso de no existir tales acuerdos.
- Responsabilidades que deban ser reconocidas por la jurisdicción laboral o por la administración.
- Las responsabilidades derivadas de la explotación de industrias o negocios, así como el ejercicio de profesiones o servicios retribuidos o de cargos

o actividades en asociaciones o comunidades de cualquier tipo, aun cuando se realicen a título honorífico.

- **Responsabilidades y reclamaciones por daños causados con vehículos a motor, embarcaciones, buques o aeronaves, incluidos drones y aeromodelos, y en general, con cualquier vehículo, artefacto u objeto que no sea accionado exclusivamente por remos, pedales o mecanismos movidos por la fuerza del hombre, salvo en los supuestos previstos específicamente en esta cobertura.**
- **Daños por reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo, sea o no recogida en la legislación específica de esta materia.**
- **Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un daño corporal o material no amparado por la póliza.**
- **Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, del suelo y subsuelo y, en general, del Medioambiente, provocadas por:**
 - **Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o filtraciones de agentes contaminantes.**
 - **Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura, campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.**
 - **Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.**

Cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por la Administración Pública, o basada en la transposición de la Directiva europea 2004/35/CE (Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental), o cualquier responsabilidad medioambiental exigida o exigible por la Administración Pública para la reparación de un daño causado al agua, al suelo o a las especies silvestres o ecosistemas, ya sea originado por contaminación o por cualquier otra causa, así como cualesquiera gastos efectuados para evitar dicho daño.

12.4. LIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA

La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción española por hechos ocurridos en España, **esta cobertura será**

aplicable a los hechos ocurridos en el extranjero cuando se trate de desplazamientos ocasionales de carácter privado cuya duración no sea superior a tres meses consecutivos.

12.5. ÁMBITO TEMPORAL DE LA COBERTURA

El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato.

Cobertura de Defensa Jurídica

Modalidad de gestión: la compañía garantiza que ningún miembro del personal que se ocupa del asesoramiento jurídico relativo a esta cobertura ejerce al mismo tiempo una actividad parecida en otro ramo.

ARTÍCULO 13. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

Se garantiza, **hasta el límite pactado en las Condiciones Particulares de la póliza**, el pago de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención, como parte en el procedimiento en nombre propio o de cualquiera que ostente la condición de asegurado en la presente póliza, en un procedimiento judicial, administrativo o arbitral, de los previstos expresamente en este artículo, o la prestación de los servicios necesarios de asistencia jurídica, judicial y extrajudicial, derivados de la cobertura del seguro.

Si en las Condiciones Particulares de la póliza consta que se contrata la cláusula MH06 esta garantía de Defensa Jurídica incluirá también los procedimientos judiciales descritos en dicha cláusula.

Salvo pacto en contrario, las garantías cubiertas por este seguro serán exclusivamente aplicables a los procedimientos enunciados de los que entiendan Juzgados, Tribunales u organismos públicos o privados que tengan su sede o domicilio en territorio español.

La suma asegurada fijada en las Condiciones Particulares de la póliza para la cobertura de Defensa Jurídica es el límite máximo de la cantidad a pagar por la aseguradora, cualquiera que sea el número de asegurados, por todas las actuaciones que deriven del mismo evento o causa de pedir, con independencia del número de procedimientos que se sigan, su duración o instancias judiciales a las que se recurra.

13.1. COBERTURA

Esta cobertura comprende las siguientes garantías:

A) LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS POR CULPA O NEGLIGENCIA EXTRACONTRACTUAL

Se garantiza la reclamación de daños y perjuicios sufridos por el Asegurado, siempre que aquellos se deriven de culpa o negligencia extracontractual de la que deba responder el causante conforme a los artículos 1.902 a 1.910 del Código Civil.

Como tal, se entenderán incluidos en la cobertura los gastos derivados de procedimientos en los que intervenga el Asegurado como perjudicado, para reclamar daños causados por un tercero por culpa o negligencia, cuando no exista entre ellos relación contractual alguna y la acción de reclamación se ejercite únicamente para exigir la responsabilidad derivada de los citados artículos, **salvo que se trate de alguno de los procedimientos no amparados que expresamente se establecen en las presentes Condiciones Generales, que no estarán cubiertos en ningún caso.**

B) LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS POR CULPA O NEGLIGENCIA CONTRACTUAL

Se garantiza también la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados al Asegurado, en su persona o en los bienes de los que sea propietario, que encuentren su causa en culpa o negligencia contractual, por incumplimiento de alguno de los siguientes servicios:

- Médicos, hospitalarios y tratamientos odontológicos.
- Hostelería y agencias de viajes.
- Enseñanza y transporte escolares.
- Limpieza.
- Mudanzas.
- Los prestados en el ejercicio de sus respectivas profesiones por Abogados, Procuradores de los Tribunales, Notarios, Registradores de la Propiedad y Gestores Administrativos.
- Reparaciones y reformas en general, realizadas por personas, físicas o jurídicas, debidamente autorizadas para el ejercicio de aquellas actividades.

La reclamación de daños, tanto por culpa o negligencia extracontractual como contractual, comprende las prestaciones siguientes:

- a) La realización de las gestiones y trámites en vía extrajudicial para el resarcimiento de los daños y perjuicios, así como el pago de los gastos que se produzcan con ocasión de dicha reclamación.

- b) La defensa jurídica en los procedimientos seguidos por las causas señaladas para la reclamación de daños, cuando no se haya conseguido su resarcimiento por vía extrajudicial.

C) LA DEFENSA PENAL

Se garantiza la defensa penal del Asegurado en los **juicios sobre delitos leves** que se sigan contra él, con las prestaciones siguientes:

- a) La defensa jurídica por Abogado y Procurador, en su caso, así como el pago de sus honorarios y gastos.
- b) El pago de los gastos judiciales correspondientes.

Asimismo, se garantiza la defensa del Asegurado para el ejercicio de las acciones penales y civiles que le correspondan cuando él sea denunciante o querellante y resulte perjudicado por un delito.

D) RECLAMACIONES LABORALES

Se garantiza la defensa del Asegurado en los procedimientos o expedientes de cualquier tipo seguidos contra él por sus empleados de servicio doméstico, en el ámbito de la relación laboral.

E) AUSENCIA Y FALLECIMIENTO LEGAL

Quedan cubiertos los procedimientos que se interpongan para la declaración judicial de ausencia y fallecimiento legal de los asegurados, siempre y cuando aquéllos se insten por quienes tengan la condición de tales.

13.2. EXCLUSIONES

Además de las exclusiones genéricas del apartado sexto del artículo 1.º, y salvo pacto en contrario, no se comprenderán en esta cobertura:

- a) **El pago de las sanciones y multas, los recursos contra éstas y cualquier gasto que se origine debido a su imposición por las autoridades competentes.**
- b) **La defensa o el pago de los gastos ocasionados por gestiones, trámites, expedientes o procedimientos, de cualquier clase y naturaleza, de los que a continuación se enumeran:**
 - **Los de cuantía litigiosa inferior a 300 euros.**
 - **Los derivados de actividades bancarias y de suministros de agua, gas, electricidad y teléfono.**
 - **Los derivados de contratos de transporte, con excepción de mudanzas incluidas en el apartado anterior.**
 - **Reclamaciones de los empleados del Asegurado, excepto los del servicio doméstico, y las de terceros por actos u omisiones de aquéllos en el desempeño de sus funciones laborales.**

- Reclamaciones cuya causa sea la actividad profesional del Asegurado o recaigan sobre bienes afectos o vinculados a dicha actividad.
 - El ejercicio por el conductor o el propietario del vehículo de las acciones penal o civil a consecuencia de hechos derivados del uso y circulación de vehículos a motor.
 - Reclamaciones que traigan su causa del contrato de compraventa de un bien inmueble, así como las reclamaciones por vicios constructivos.
 - Las reclamaciones que el Asegurado pretenda dirigir contra la Compañía, cualquiera que sea su causa o contra cualquiera de las empresas que directa o indirectamente, estén vinculadas con ella por formar parte de la misma unidad de decisión y, en general, empresas que lleven el nombre de MAPFRE.
 - Las acciones contra promotores, constructores, arquitectos y cualesquiera otros técnicos, en razón de su intervención, directa o indirecta, en la construcción de un bien inmueble.
 - Los que deriven o traigan su causa de hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la garantía de defensa jurídica.
 - Las reclamaciones derivadas de contratos de arrendamiento.
- c) Los gastos derivados de reclamaciones injustificadas por carecer de medio de prueba suficiente que la haga viable, así como las manifestamente desproporcionadas con la valoración de los daños y perjuicios sufridos. No obstante, la Compañía asumirá el pago de dichos gastos si el Asegurado obtiene una resolución firme favorable a sus pretensiones o una indemnización en cuantía similar a su pretensión inicial. Para ello la Compañía se obliga a comunicar al asegurado dicha circunstancia y a realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias al objeto de no causarle indefensión.

13.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

1. El Asegurado tendrá derecho a la libre elección del Procurador que le represente y del Abogado que le defienda.
2. En caso de conflicto de intereses o de desavenencia sobre el modo de tratar la cuestión litigiosa, la Compañía informará inmediatamente al Asegurado de la facultad que le compete de ejercitar los derechos a los que se refiere el punto anterior.
3. El Asegurado se obliga a comunicar la designación de cualquier profesional en el plazo de siete días desde la fecha de la misma. **Si el Asegurado no cumpliera el deber de comunicar la designación de Abogado y Procurador, la Compañía podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de su comunicación.**

13.4. ACTUACIONES Y HONORARIOS DE PROFESIONALES

1. El Abogado y el Procurador designados por el Asegurado no estarán sujetos a las instrucciones de la Compañía.
2. La Compañía, previa justificación detallada de las gestiones y actuaciones ya realizadas, satisfará los honorarios del Abogado designado por el Asegurado, cuando el procedimiento hubiera sido resuelto con carácter de firmeza, sin posibilidad de recurso y conforme a los criterios orientativos que tenga establecidos el Colegio de Abogados que territorialmente corresponda al lugar en que se celebre el procedimiento judicial, **que habrán de considerarse como cuantía máxima a pagar. La Compañía no vendrá obligada a abonar ningún tipo de provisión de fondos con carácter previo a la finalización de las gestiones y actuaciones a que estos correspondan.** En cualquier caso el límite máximo a cargo de la Compañía será el pactado en las Condiciones Particulares de la póliza.
3. **La Compañía no asumirá el pago de los honorarios, derechos y suplidos de Abogado y Procurador en los que hubiera podido incurrir el Asegurado, cuando se hubieren satisfecho aquellos por la parte contraria por habersele impuesto su pago en la sentencia.**

13.5. ORIENTACIÓN JURÍDICA

La Compañía, a través del Servicio de Orientación Jurídica, atenderá telefónicamente las consultas, dudas o problemas que, sobre cualquier materia legal, le formule el Asegurado.

El servicio se limita a la orientación telefónica respecto a la cuestión que se plantee, **sin emitir dictamen escrito.**

Cobertura de Animales de Compañía

ARTÍCULO 14. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

Mediante la inclusión de esta cobertura, quedan asegurados los animales de compañía descritos en las Condiciones Particulares del Seguro, conforme a los siguientes criterios y definiciones.

14.1. GARANTÍA DE DAÑOS

a) Definiciones

A los efectos de esta cobertura se entenderá por:

Sacrificio necesario: Es el realizado por el veterinario para poner fin a un sufrimiento irreversible del animal.

Robo: Apoderamiento ilegítimo por parte de terceros, del animal descrito en las Condiciones Particulares, contra la voluntad de su poseedor, mediante actos que impliquen fuerza en los locales o recintos en los que se encuentre.

Extravío: Pérdida del animal por descuido del Asegurado o persona encargada de su custodia.

Suma asegurada: Cantidad establecida en las Condiciones Particulares de esta póliza, que determina el límite de la indemnización en caso de siniestro, para los siguientes conceptos:

- **Valor del animal:** Que en caso de muerte o sacrificio necesario por accidente, o en caso de robo, equivaldrá al valor de un cachorro de similares características a las del animal siniestrado **hasta un máximo de 300 euros.**

Valoraciones superiores a 300 euros deberán acreditarse mediante documentación específica del animal, considerándose válidas a estos efectos las siguientes: Pedigrí, inscripción en el libro de orígenes de raza, certificado y factura de adiestramiento.

- **Gastos de asistencia veterinaria:** Entendiéndose por tales los originados por el conjunto de actuaciones realizadas por un veterinario, como consecuencia de un accidente sufrido por el animal asegurado y **hasta un máximo de 1.000 euros.**

Se consideran gastos de asistencia veterinaria los supuestos siguientes:

- Exploraciones iniciales, radiografías, análisis y electrocardiogramas.
- Intervenciones quirúrgicas o de otro tipo, anestesia, material quirúrgico, medicamentos, osteosíntesis, prótesis y/o fibroendoscopia que fuere preciso emplear.
- Cuidados postoperatorios, curas y estancia en la clínica, cuando fuera preciso.
- El sacrificio necesario y la destrucción del cadáver.

Dilatación/Torsión Gástrica: Síndrome digestivo, en el cual el estómago se dilata y puede llegar a torsionarse alrededor de su eje central, produciendo una serie de cambios patológicos que provocan arcadas improductivas, distensión abdominal, hipersalivación, debilidad y depresión.

Cuerpo extraño: Aquel objeto o sustancia no alimenticia que tras su ingestión ocasiona un proceso patológico con alteraciones en la estructura y/o funcionalidad digestiva, requiriendo tratamiento veterinario y/o cirugía. **A efectos del seguro no son considerados como cuerpos extraños los tóxicos, los venenos, ni los alimentos o bebidas en mal estado. Asimismo, sólo será considerada la ingestión de un cuerpo extraño cuando éste haya sido identificado de**

forma concluyente por un veterinario mediante pruebas diagnósticas como radiología, ecografía o laparotomía exploratoria, o evidenciado por el mismo tras su expulsión o extracción.

Golpe de calor: Hecho accidental motivado por una exposición prolongada a temperaturas elevadas, que cursa con pirexia grave, ocasionando lesiones fisiológicas que pueden llegar a comprometer la vida del animal.

Parto distócico: Dificultad de la perra/gata para expulsar los cachorros y/o sus membranas, una vez terminada la gestación y llegado el momento del parto.

Cesárea: Intervención quirúrgica, encaminada a la resolución de un parto distócico.

b) Animales asegurables

Podrán ser objeto de seguro por esta cobertura los animales de la especie canina y/o felina destinados a compañía o vigilancia, **exceptuando los destinados a la caza o cualquier tipo de deporte.**

Conforme a lo establecido en las ordenanzas municipales o en la normativa de la Comunidad Autónoma en que radique el animal, será preciso que el mismo se encuentre censado e identificado por el número de chapa, tatuaje o microchip que se le haya atribuido.

Para que las garantías de esta póliza sean efectivas, los animales deberán cumplir el calendario de vacunaciones oficiales y las relativas a:

- **Perros: Leptospirosis, moquillo, hepatitis (triple) y parvovirus, así como aquellas otras que por dictamen de la autoridad sanitaria fuera preciso administrar en un momento dado.**
- **Gatos: Rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia felina (trivalente) y leucemia felina, así como aquellas otras que por dictamen de la autoridad sanitaria fuera preciso administrar en un momento dado.**

No podrán ser objeto de seguro los animales con edad inferior a tres meses cumplidos o superior a nueve años cumplidos, si bien, en este último caso, se admitirá la prórroga legal del contrato.

c) Riesgos cubiertos

Las prestaciones de esta garantía son las siguientes:

- **Accidentes.** Por esta garantía, la Compañía indemnizará, con el límite de la suma asegurada para cada concepto, los gastos de asistencia veterinaria y el valor del animal por muerte o sacrificio necesario, que tengan su causa en un accidente sufrido por el animal asegurado, derivado de alguno de los siguientes supuestos:

- Atropello.
- Peleas con otros animales.
- Roturas, traumatismos o lesiones internas, sufridas por accidente, en la actividad normal del animal de correr o saltar.
- Accidentes de circulación durante el desplazamiento en vehículos a motor.
- Caídas desde alturas que originen al animal traumatismos o lesiones internas.
- Ingestión de cuerpos extraños. **Sólo será considerada la ingestión de un cuerpo extraño cuando éste haya sido identificado de forma concluyente por un veterinario mediante pruebas diagnósticas como radiología, ecografía, resonancia o laparotomía exploratoria, o evidenciado por el mismo tras su expulsión o extracción. Por tanto, únicamente quedarán amparados los gastos veterinarios por la extracción de un cuerpo extraño mediante tratamiento médico, endoscopia o cirugía, si éste ha sido identificado previamente mediante dichas pruebas diagnósticas. Se establece un límite para este apartado de un siniestro por anualidad de seguro.**
- Cualquier otra lesión corporal que derive de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del Asegurado, incluso actos vandálicos.
- Parto distócico o cesárea, **excepto en aquellas razas en las que, por sus características anatómicas, los partos requieren, con carácter general, asistencia veterinaria, en especial las razas braquicéfalas como bulldog francés, bulldog inglés y boston terrier.**
- Golpe de calor.
- Complejo Dilatación/Torsión Gástrica.

Asimismo, a los efectos de esta cobertura se considerarán incluidos dentro de los gastos de asistencia veterinaria, los costes para el sacrificio necesario del animal asegurado, y los posteriores para la eliminación del cadáver, si a juicio de un veterinario así resultase aconsejable por la naturaleza de las lesiones sufridas, derivadas de los hechos antes citados.

■ **Robo y extravío.** Por esta garantía la Compañía se obliga a:

Robo: Indemnizar al Asegurado el valor del animal **hasta un máximo de 1.000 euros.**

Extravío: Insertar anuncios en prensa o radio local, **con un coste máximo de 150 euros.**

d) Riesgos excluidos

No estarán asegurados los siguientes supuestos:

- **Enfermedades infectocontagiosas, epizooticas, parasitarias o de cualquier tipo, incluidas aquellas transmitidas mediante picaduras o mordeduras de insectos, ácaros, roedores u otros mamíferos.**
- **Envenenamientos e intoxicaciones.**
- **Daños distintos de los descritos en el apartado de Riesgos Cubiertos.**
- **Las lesiones o enfermedades debidas o derivadas de la edad del animal.**
- **Las intervenciones quirúrgicas de tipo estético, como las utilizadas en algunas razas para modelar orejas o rabos, así como la extirpación de uñas.**
- **Cualquier suceso derivado del ejercicio de la caza.**
- **La cesárea o el parto distócico en hembras de razas en las que, por sus características anatómicas, los partos requieren, con carácter general, asistencia veterinaria, en especial las razas braquicéfalas como bulldog francés, bulldog inglés y boston terrier.**

Se conviene, salvo pacto en contrario, que la presente garantía no tomará vigor hasta transcurridos 15 días completos a contar desde la fecha de efecto del contrato.

e) Declaración de siniestros

Además de lo establecido para estos casos con carácter general, en los siniestros que afecten a la garantía de accidentes se aplicarán las siguientes reglas:

El Asegurado se dirigirá al veterinario más próximo al lugar del suceso, y se verá obligado a obtener un informe veterinario en el que consten como mínimo:

- Fecha y hora de entrada en la clínica.
- Descripción del animal objeto de atención.
- Tipo de accidente sufrido.
- Estado del animal a su llegada a la clínica.
- Servicios veterinarios prestados.
- Conclusiones y, en su caso, observaciones sobre el tratamiento a seguir.
- Firma y número de colegiado del veterinario que atendió al animal.
- Datos de la clínica donde fue atendido el animal.

Dicho documento, junto con la factura satisfecha por la asistencia prestada, deberá presentarse a la Compañía para su posterior resarcimiento, si procediera.

En caso de extravío deberá comunicarlo en el Ayuntamiento de la localidad.

f) Valoración de los daños y cálculo de la indemnización

La valoración de los daños se hará teniendo en cuenta el valor del animal, de acuerdo con lo previsto en los apartados de Definiciones y Riesgos Cubiertos. La indemnización en caso de accidente se establecerá conforme a las siguientes normas:

- Caso de muerte o sacrificio necesario del animal, la Compañía indemnizará su valor y los gastos de sacrificio y eliminación del cadáver, considerando éstos como gastos de asistencia veterinaria, con límite de la suma asegurada para cada concepto.
- Accidente que no origine la muerte del animal ni haga preciso el sacrificio del mismo. En este caso, el veterinario que lo atienda deberá emitir informe escrito dirigido a la Compañía, indicando el diagnóstico, tratamiento y secuelas residuales que puedan quedar al animal después del tratamiento.
 - Si, en opinión del veterinario, el animal va a tener un restablecimiento que le permita seguir desarrollando sus funciones, la Compañía abonará los gastos de atención veterinaria con límite de la suma asegurada para este concepto.
 - Si, en opinión del veterinario, el animal va a quedar con importantes secuelas permanentes, el Asegurado podrá optar entre si desea o no quedarse con él.
 - Si decidiera quedarse con el animal, la Compañía cubrirá los gastos de atención veterinaria con límite de la suma asegurada para este concepto. En caso contrario, la Compañía indemnizará, con límite de la suma asegurada para cada concepto, el valor del mismo, así como los gastos derivados de la atención veterinaria prestada, que incluirán los gastos de sacrificio y eliminación del cadáver.

14.2. GARANTÍA DE SACRIFICIO Y ELIMINACIÓN DEL CADÁVER POR VEJEZ O ENFERMEDAD

a) Definiciones

A los efectos de esta garantía se entenderá por:

Sacrificio necesario: Es el realizado por el veterinario para poner fin a un sufrimiento irreversible del animal.

Eliminación del cadáver: Servicio prestado por la clínica veterinaria con el fin de destruir los restos del animal siniestrado.

b) Riesgos cubiertos

La Compañía, hasta un máximo de 150 euros, garantiza el pago de los costes para el sacrificio necesario del animal asegurado, así como para la eliminación del cadáver, cuando a juicio de un veterinario proceda tal acto, debido al deterioro físico e irreversible del animal por vejez o enfermedad.

Para la efectividad de esta garantía, se aplicarán las siguientes normas:

- **La cobertura no entrará en vigor hasta que haya transcurrido un año desde la fecha de inclusión del animal asegurado en esta garantía.**
- **Que el veterinario que lo efectúe dictamine la necesidad del mismo en base a las causas descritas anteriormente.**

c) Riesgos excluidos

No serán indemnizables por esta garantía los gastos originados por:

- **Prestaciones veterinarias distintas a las realizadas para el sacrificio necesario del animal y posterior eliminación del cadáver.**
- **Sacrificio necesario y eliminación del cadáver por causas distintas a las descritas en el apartado de «Riesgos Cubiertos».**

d) Declaración de siniestros

Ocurrido un siniestro, el Asegurado aportará a la Compañía los datos y documentación siguientes:

- Certificado expedido por la clínica que atendió al animal asegurado, en el que conste:
 - Fecha y hora de entrada en la clínica.
 - Descripción del animal objeto de atención.
 - Estado del animal a su llegada a la clínica.
 - Motivos por los que se procede al sacrificio del animal.
 - Firma y número de colegiado del veterinario que actuó.
 - Datos de la clínica.
- Factura satisfecha por los servicios prestados de sacrificio y eliminación del cadáver.

14.3. GARANTÍA DE ESTANCIA DEL ANIMAL EN RESIDENCIA CANINA O FELINA

a) Definiciones

A los efectos de esta garantía se entenderá por:

Suma asegurada: Cantidad que la Compañía pagará por cada período de seguro, entendiéndose por tal el tiempo de la duración material de esta cober-

Cobertura de Asistencia en Viaje

tura que figura en las Condiciones Particulares o en los recibos de pago de primas para los períodos siguientes.

b) Riesgos cubiertos

La Compañía, **con límite de 300 euros por cada período de seguro**, garantiza el pago de la estancia del animal en una residencia, **siempre que esta circunstancia sea debida a hospitalización de su propietario por accidente o enfermedad y que el animal no pueda ser atendido por algún familiar del mismo.**

A efectos esta garantía, el tiempo máximo admitido de estancia del animal en la residencia será igual al número de días de hospitalización del propietario, pudiendo extenderse hasta dos días más en concepto de ajustes por alta y baja de hospital.

c) Riesgos excluidos

No se cubrirá esta prestación cuando la hospitalización sea de persona distinta del propietario, aunque sea la que atienda al animal.

Tampoco se cubrirá en caso de fallecimiento de su propietario, cuando no medie hospitalización o cuando la hospitalización sea de un solo día.

d) Declaración de siniestros

Ocurrido un siniestro, el Asegurado aportará a la Compañía los documentos siguientes:

- Certificado expedido por el establecimiento hospitalario en que ingresó el propietario del animal asegurado, en donde se harán constar los siguientes extremos:
 - Nombre y razón social del establecimiento.
 - Días de estancia en el mismo (fechas de ingreso y de alta).
 - Motivos del ingreso.
- Factura de la residencia en que estuvo ingresado el animal por el motivo anterior en donde constará expresamente el número de días de permanencia.

Cobertura de Asistencia en Viaje

ARTÍCULO 15. GARANTÍAS Y PRESTACIONES

15.1. OBJETO Y EXTENSIÓN

En virtud de la presente cobertura la Aseguradora garantiza la puesta a disposición de los Asegurados de una ayuda material inmediata en forma de prestación de servicios o, en su caso, la prestación económica que corresponda como consecuencia de un evento fortuito acaecido en el curso de un viaje.

En ningún caso los Asegurados o los beneficiarios tendrán derecho al reembolso de los gastos efectuados directamente por ellos mismos sin previa autorización de la Aseguradora, salvo en los casos así previstos y en los de urgencia médica.

Esta cobertura no ampara las prestaciones que correspondan al Asegurado en virtud de cualquier otro seguro de asistencia en viaje contratado específicamente para el viaje realizado durante el cual se ha producido el siniestro. No obstante, hasta el límite pactado en el contrato, complementará la cobertura del otro seguro.

Esta cobertura es de aplicación únicamente a las personas cuya residencia habitual esté situada en territorio español.

DEFINICIONES

Urgencia: necesidad de atención médica por enfermedad grave o heridas graves que requieran cuidados médicos urgentes e inmediatos.

Enfermedad preexistente: Es considerada como preexistente toda enfermedad o lesión cuyos síntomas se hayan iniciado con anterioridad a la contratación del seguro y sea conocida por el Asegurado o sus familiares.

Neonato: Recién nacido que tiene 28 días o menos desde su nacimiento.

15.2. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA ASISTENCIA

La Asistencia en Viaje cubierta se extiende a todos los países del Mundo salvo:

- **Territorio español**, con excepción de la cobertura de “Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado”, que se prestará también en España **a partir del kilómetro veinte desde el domicilio habitual del Asegurado.**
- Aquellos **países que figuren como no recomendados en la información suministrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España**, o que se hallen **sujetos a embargo del Consejo de Seguridad de la ONU o de otros organismos internacionales a los que España esté adherida**, así como aquellos hechos acaecidos en **países afectados por conflictos o intervenciones internacionales con uso de la fuerza o coacción.**
- **Países distintos a Jordania, países europeos y/o ribereños del Mediterráneo, para la cobertura de “Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado”, en los términos que en la misma se definen.**

Para esta cobertura se entenderá como viaje cualquier desplazamiento de una duración máxima de 90 días consecutivos, siempre que el hecho causante

del siniestro ocurra fuera de la localidad de residencia del Asegurado. **Cuando la duración prevista para el viaje del Asegurado sea superior a 90 días, esta cobertura no será de aplicación. No ampara, por tanto, las asistencias solicitadas por hechos ocurridos durante los primeros 90 días de viajes que tengan prevista una duración superior.** La Aseguradora podrá requerir que se acredite documentalmente la duración del viaje a efectos de verificar la cobertura.

Cuando, con motivo de un siniestro amparado por esta garantía, un Asegurado deba prolongar su estancia fuera de su domicilio más allá del plazo de 90 días establecido en el párrafo anterior, las Coberturas de Asistencia en Viaje otorgadas quedan prorrogadas automáticamente para dicho Asegurado, por una sola vez, y hasta un máximo de 10 días, sin que pueda aumentarse ni prorrogarse por más tiempo la cobertura.

No tendrán tal consideración de viaje los desplazamientos realizados con objeto de recibir asistencia sanitaria.

15.3. ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO

Ante cualquier emergencia o necesidad de utilizar las garantías de Asistencia en Viaje se deberá contactar con MAPFRE ESPAÑA, facilitando siempre el nombre del asegurado, número de póliza, lugar en el que se encuentra y teléfono de contacto y la documentación requerida que se especifica en cada prestación.

En caso de Accidente o enfermedad:

- Si es una emergencia, acuda inmediatamente a un centro hospitalario adecuado.
- Si no es una emergencia, llame primero a MAPFRE ESPAÑA.

Es posible contactar con MAPFRE ESPAÑA por teléfono, así como por los canales digitales habilitados. Consulte la contraportada de este documento para mayor información.

En caso de pérdida total o parcial definitiva o destrucción del equipaje facturado en vuelo:

- a) Antes de salir de la zona de recogida de equipajes se debe solicitar el Parte de Irregularidad de equipaje (PIR).
- b) Se debe presentar una reclamación por escrito ante la compañía aérea cumpliendo los plazos establecidos por cada compañía.
- c) Es necesaria una relación del contenido del equipaje.

En caso de demora en la salida del medio de transporte es necesario:

- a) Presentar una reclamación por escrito ante la compañía transportista cumpliendo los plazos establecidos por cada compañía.

- b) Obtener un certificado del transportista que refleje la hora de salida real y causa de la demora.
- c) Guardar las facturas de los gastos adicionales incurridos durante la demora.

15.4. PRESTACIONES ASEGURADAS

1. ASISTENCIA MÉDICA URGENTE POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO DESPLAZADO FUERA DE ESPAÑA

En caso de enfermedad o accidente del Asegurado, sobrevenidos mientras se encuentra desplazado **fuera de España que requieran asistencia médica urgente**, la Aseguradora se hará cargo de los gastos de hospitalización, de las intervenciones quirúrgicas, de los honorarios médicos, de los gastos de enfermería y de los productos farmacéuticos prescritos por el facultativo que le atienda hasta conseguir la estabilización que permita continuar el viaje o el traslado a su domicilio habitual u hospital próximo a éste, **hasta un límite de 15.000 euros por siniestro**.

El equipo médico de la Aseguradora mantendrá los contactos telefónicos necesarios con el centro y con los facultativos que atiendan al Asegurado para supervisar que la asistencia sanitaria sea la adecuada.

Los gastos de servicios de odontología de urgencia se aplicarán **hasta un límite de 120 euros por siniestro**.

En caso de **urgencia vital derivada de una enfermedad preexistente o crónica**, la Aseguradora **se hará cargo únicamente de los gastos derivados de la primera asistencia hasta el momento en el que se alcance la estabilización**.

La asistencia médica a neonatos estará también cubierta en el caso de nacimientos ocurridos durante el viaje como consecuencia de complicaciones imprevisibles en el embarazo de la asegurada y hasta un límite conjunto para todas las prestaciones que puedan corresponder por esta garantía del 30% del capital establecido en las Condiciones Particulares o Especiales para la madre asegurada.

En caso de que el coste de la asistencia supere cualquiera de las cantidades antes señaladas, el Asegurado deberá abonar directamente la diferencia.

2. DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO HOSPITALIZADO FUERA DE ESPAÑA

En caso de hospitalización del Asegurado, motivada por un accidente o enfermedad sobrevenidos mientras se encuentra desplazado **fuera de España**, que se prevea **superior a cinco días**, la Aseguradora se hará cargo de los gastos de

desplazamiento de una persona designada por el Asegurado y residente en España desde su lugar de residencia, a fin de acudir al lugar donde el Asegurado se encuentre hospitalizado. **En caso de que el desplazamiento se realice en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

3. ALOJAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO HOSPITALIZADO FUERA DE ESPAÑA

En caso de hospitalización del Asegurado, motivada por un accidente o enfermedad sobrevenidos mientras se encuentra desplazado **fuera de España**, que se prevea **superior a cinco días**, la Aseguradora se hará cargo de los gastos de alojamiento, en la localidad donde se encuentre hospitalizado, de la persona acompañante que haya sido designada por el Asegurado **hasta 45 euros diarios y con un límite máximo de 450 euros o diez días.**

4. PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA DEL ASEGURADO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE FUERA DE ESPAÑA

La Aseguradora se hará cargo del alojamiento del Asegurado cuando, por enfermedad o accidente sobrevenidos mientras se encuentra desplazado **fuera de España**, precise, durante un viaje, prolongar la estancia fuera de su domicilio para recibir asistencia médica por prescripción facultativa, **hasta 45 euros diarios y con un límite máximo de 450 euros o diez días.**

5. ENVÍO DE MEDICAMENTOS FUERA DE ESPAÑA

La Aseguradora se encargará de gestionar el envío de los medicamentos que, con carácter urgente, hayan sido prescritos por un médico al Asegurado y no puedan hallarse en el lugar donde se encontrase desplazado ni ser sustituidos por medicamentos de similar composición.

En ningún caso la Aseguradora se hará cargo del coste de los medicamentos.

6. TRASLADO O REPATRIACIÓN SANITARIA, EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO DESPLAZADO

En caso de accidente o enfermedad del Asegurado desplazado en viaje **fuera de su localidad de residencia habitual**, la Aseguradora se hará cargo, cuando sea necesario, del traslado o repatriación del Asegurado hasta un centro sanitario convenientemente equipado y/o hasta su lugar de residencia habitual en España.

En el caso **de neonatos**, estará cubierta también la repatriación y/o traslado.

El equipo médico de la Aseguradora decidirá, en función de la situación de urgencia o gravedad en la que se encuentre el Asegurado, a qué centro sanitario se realizará el traslado y/o si es necesaria la repatriación y, estará en contacto

permanente con los médicos que atiendan al Asegurado supervisando que éste recibe la atención adecuada.

En los casos que se considere imprescindible el traslado o repatriación por vía aérea, y siempre a juicio del equipo médico de la Aseguradora, este podrá ser realizado en avión sanitario especial entre los países considerados dentro del ámbito territorial de Europa y/o ribereños del Mediterráneo.

Queda expresamente excluido el traslado o repatriación en avión sanitario especial cuando éste deba ser realizado desde, hacia, dentro de, o entre países no considerados dentro del ámbito territorial ni europeo, ni ribereños del Mediterráneo.

A efectos de esta Garantía, se considera que forman parte del ámbito territorial **“Europa y ribereños Mediterráneo”** los siguientes países:

Países europeos: Albania, Austria, Alemania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia (aquella parte que se encuentra en el continente europeo), San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Países ribereños del Mediterráneo no europeos: Siria, Israel, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos.

No se considerarán dentro del ámbito Europa y ribereños del Mediterráneo, aquellos territorios de los países arriba recogidos que no se encuentren en el territorio geográfico europeo o ribereño del Mediterráneo.

Países no ribereños del Mediterráneo, pero también incluidos: Jordania.

En cualquier caso, no estará cubierto, aunque se trate de los países citados, si en el momento del siniestro el país figura como no recomendados en la información suministrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, o entre los que se hallen sujetos a embargo del Consejo de Seguridad de la ONU o de otros organismos internacionales a los que España esté adherida, así como aquellos en los que tengan lugar conflictos o intervenciones internacionales con uso de la fuerza o coacción, los cuales quedan excluidos del ámbito territorial de la cobertura de Asistencia en Viaje.

No se incluyen en esta Garantía los gastos derivados del rescate en caso de que sea necesario ni los derivados de afecciones o lesiones que puedan ser tratadas “in situ” y/o no impidan proseguir el viaje.

7. TRASLADO O REPATRIACIÓN DE LOS ASEGURADOS ACOMPAÑANTES DEL ASEGURADO ENFERMO O ACCIDENTADO FUERA DE ESPAÑA

Cuando la enfermedad o accidente sobrevenidos de uno de los Asegurados mientras se encuentra desplazado **fuera de España** impida la continuación del viaje, la Aseguradora se hará cargo del traslado de los acompañantes, que hubieren contratado el viaje conjuntamente con el Asegurado (**hasta un máximo de SEIS**), hasta el lugar donde aquél se encuentre hospitalizado y/o hasta sus lugares de residencia habitual en España. **En caso de que el desplazamiento se realizase en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

8. ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO FUERA DE ESPAÑA

Cuando la enfermedad o accidente de uno de los Asegurados **fuera de España** impida la continuación del viaje, si alguno de los Asegurados acompañantes citados en el artículo anterior, fuera menor de quince años o persona con discapacidad y no tuviera quién le acompañase, la Aseguradora pondrá a su disposición la persona adecuada para que le atienda durante el viaje hasta el lugar donde aquél se encuentre hospitalizado y/o hasta el lugar de residencia habitual en España. **En caso de que el desplazamiento se realizase en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

9. REPATRIACIÓN DEL ASEGURADO FALLECIDO FUERA DE ESPAÑA

En caso de fallecimiento del Asegurado **fuera de España**, la Aseguradora efectuará los trámites correspondientes para su repatriación y asumirá los gastos imprescindibles para el traslado hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su lugar de residencia habitual en España.

No son objeto de cobertura de esta Garantía los gastos de inhumación, cremación o ceremonia funeraria.

10. REPATRIACIÓN DE LOS ASEGURADOS ACOMPAÑANTES DEL ASEGURADO FALLECIDO FUERA DE ESPAÑA

En caso de fallecimiento de un Asegurado **fuera de España** la Aseguradora se hará cargo de la repatriación de los restantes Asegurados que le acompañen (**hasta un máximo de SEIS**) hasta sus lugares de residencia habitual en España. **En caso de que el desplazamiento se realizase en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

11. ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE QUE EL ASEGURADO HAYA FALLECIDO FUERA DE ESPAÑA

Cuando el fallecimiento de uno de los Asegurados **fuera de España** impida la continuación del viaje, si alguno de los Asegurados acompañantes del aparta-

do anterior fuera menor de quince años o persona con discapacidad y no tuviera quién le acompañase, la Aseguradora pondrá a su disposición la persona adecuada para que le atienda durante el viaje hasta su lugar de residencia habitual en España. **En caso de que el desplazamiento se realizase en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

12. DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO FALLECIDO FUERA DE ESPAÑA

La Aseguradora se hará cargo de los gastos de desplazamiento de un familiar del Asegurado fallecido **fuera de España** desde su lugar de **residencia** a fin de acudir al lugar del fallecimiento y si es posible acompañar el cuerpo del fallecido en su repatriación. **En caso de que el desplazamiento se realizase en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

13. RETORNO ANTICIPADO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR

Cuando el Asegurado tenga que interrumpir el viaje por fallecimiento de un familiar, la Aseguradora se hará cargo del **desplazamiento a España hasta su lugar de residencia habitual o hasta el lugar de inhumación siempre que no pueda efectuar tal desplazamiento con el medio de transporte propio o contratado para realizar el viaje. En caso de que el desplazamiento se realizase en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

El Asegurado deberá aportar los justificantes o certificados del hecho que hubiera producido la interrupción del viaje (certificado de defunción).

A estos efectos, se consideran familiares los cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados del Asegurado.

14. RETORNO ANTICIPADO DEL ASEGURADO POR SINIESTRO GRAVE EN SU RESIDENCIA HABITUAL O LOCALES PROFESIONALES DE ESPAÑA

La Aseguradora se hará cargo del **desplazamiento a España** debido a la ocurrencia de un evento de incendio o explosión, inundación o robo, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma imprescindible e inmediata su presencia y la necesidad del retorno anticipado, **siempre que no pueda efectuar tal desplazamiento con el medio de transporte propio o contratado para realizar el viaje. En caso de que el desplazamiento se realizase en avión éste deberá ser en vuelo regular y categoría turista.**

El Asegurado deberá aportar los justificantes o certificados del hecho que hubiera producido la interrupción del viaje (informe original de bomberos, denuncia en la policía, informe de la Aseguradora o documentación similar).

15. INFORMACIÓN GENERAL

La Aseguradora atenderá telefónicamente las consultas, dudas o problemas que le formule el Asegurado sobre los siguientes aspectos:

- Recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Información de embajadas, consulados, visados y trámites necesarios de entrada a un país.
- Divisas.
- Vacunación y recomendaciones higiénico-sanitarias para el viajero.
- Teléfonos, prefijos y husos horarios.
- Meteorología.

16. GESTIÓN DE ENTREGA DE EFECTIVO EN EL EXTRANJERO

Si **durante un viaje por el extranjero** el Asegurado se viera privado de dinero en efectivo por motivo de robo, pérdida de equipaje, enfermedad o accidente, la Aseguradora gestionará un envío de efectivo, previa presentación de los justificantes, certificados o denuncias correspondientes, **hasta 1.500 euros** debiendo previamente ser depositada la cantidad solicitada a través de un ingreso en la cuenta bancaria de la Aseguradora.

17. INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DEFINITIVA, ROBO O DETERIORO EXTERIOR DEL EQUIPAJE FACTURADO EN VUELO

La Aseguradora informará al Asegurado de los derechos y trámites a efectuar frente a la compañía aérea responsable en caso de pérdida definitiva o deterioro exterior del equipaje facturado en vuelo, y complementará la indemnización recibida de la compañía aérea **hasta el límite de 500 euros**, sin que la suma de ambas indemnizaciones supere este límite.

En cualquier caso, el deterioro exterior del equipaje **se indemnizará con un máximo de 60 euros**.

De las indemnizaciones a percibir por esta garantía se deducirá la indemnización que corresponda, en su caso, por la “Cobertura de Indemnización por demora de equipajes facturados en vuelo”.

Para determinar la indemnización por pérdida definitiva o robo del equipaje, se deducirá el valor de los artículos excluidos en el apartado “Asistencias y/o Gastos no cubiertos por esta cobertura” de la cobertura de Asistencia en Viaje.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECLAMAR ESTA PRESTACIÓN

Para reclamar la indemnización por pérdida total o parcial definitiva de equipaje facturado en vuelo, el Asegurado deberá presentar los siguientes documentos:

- a) Billeto.
- b) Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR).
- c) Copia de la reclamación a la compañía aérea por la pérdida total o parcial definitiva del equipaje facturado.
- d) Carta de liquidación de la compañía aérea que certifique la pérdida total o parcial definitiva del equipaje facturado en vuelo.
- e) Relación del contenido del equipaje facturado en vuelo con la valoración económica que de él efectúe el Asegurado, reservándose la Aseguradora el derecho de solicitar las facturas y/o los justificantes de pago de los artículos incluidos en la relación, pudiendo denegar la indemnización de esta garantía en caso de no presentación de las mismas.

En el caso de reclamar indemnización por el deterioro exterior del equipaje solo es necesario presentar el billete y el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR).

Para reclamar la indemnización por robo del equipaje facturado, el Asegurado deberá aportar:

- a) Billeto.
- b) Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR) o denuncia ante la policía en el lugar y momento que se haya detectado el robo haciendo constar la relación de objetos sustraídos y los daños ocasionados por el robo.
- c) Relación del contenido de su equipaje robado y facturado en vuelo con la valoración económica que efectúe el Asegurado, reservándose la Aseguradora el derecho de solicitar las facturas y/o los justificantes de pago de los artículos incluidos en la relación, pudiendo denegar la indemnización de esta garantía en caso de no presentación de las mismas.

18. LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE LOS EQUIPAJES Y EFECTOS PERSONALES FACTURADOS

La Aseguradora asesorará al Asegurado en la presentación de la denuncia del robo o extravío de su equipaje y efectos personales facturados en un medio de transporte público, colaborando en las gestiones para su localización.

En caso de recuperación de dichos bienes, la Aseguradora se encargará de su envío bien hasta el lugar de viaje previsto por el Asegurado o hasta su lugar de residencia habitual, bien reembolsará a éste los gastos en que haya incurrido para recogerlo. **En este caso el Asegurado se obliga a devolver la indemnización que por el extravío o el robo hubiera recibido de acuerdo con esta póliza.**

19. REEMBOLSO POR DEMORA DE EQUIPAJES FACTURADOS EN VUELO

En caso de una demora **superior a seis horas** desde la llegada del vuelo en la entrega del equipaje facturado, la Aseguradora informará al Asegurado de los derechos y trámites a efectuar frente a la compañía aérea responsable y reembolsará **hasta el límite de 300 euros** la compra de artículos de primera necesidad que le sean imprescindibles mientras espera la llegada del equipaje demorado.

No habrá lugar a esta prestación si la demora o las compras de artículos de primera necesidad se realizaron en la provincia en la que el Asegurado tiene su residencia habitual en España.

Para reclamar el reembolso por esta garantía el Asegurado debe aportar las facturas originales de los artículos de primera necesidad adquiridos.

15.5. ASISTENCIAS Y/O GASTOS NO CUBIERTOS EN NINGUNA PRESTACIÓN DE LA COBERTURA DE ASISTENCIA EN VIAJE

No serán objeto de cobertura los siguientes hechos y sus consecuencias:

1. Los causados directa o indirectamente por la mala fe del Asegurado, por su participación en actos delictivos, o por sus acciones dolosas, gravemente negligentes o de imprudencia grave.

2. Acontecimientos extraordinarios, entendiendo como tales:

- Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída de cuerpos siderales y aerolitos.
- Viajes a países o territorios en situación de Guerra Civil o internacional, declarada o no, invasión, actos bélicos, hostilidades, motines, rebelión, sabotaje, insurrección, revolución, disturbios, levantamiento militar, ley marcial, actuaciones de las Fuerzas Armadas, golpe de estado, movimientos populares, actos de terrorismo, así como la desobediencia consciente de las prohibiciones oficiales.

En caso de que el asegurado se encontrase ya en destino cuando se desencadene una situación de este tipo, y no siendo dicho destino el lugar de residencia del asegurado, la cobertura del seguro se mantendrá durante 5 días a contar desde el momento en que se inicie alguno de los hechos mencionados en el primer párrafo. Durante ese plazo será necesario que el Asegurado contacte con la Aseguradora para informar acerca de su situación.

La cobertura está sujeta a que el Asegurado pueda demostrar que en el momento de sufrir un siniestro no estaba de ninguna manera directa, indirecta, próxima o remotamente participando activamente o de otra manera en cual-

quiera de dichas actividades, salvo que fueran razonablemente necesarias para la protección de sí mismo, o de su propiedad, y no podía ni estaba en el curso de controlar, prevenir, suprimir o tratar de otra manera.

3. Las consecuencias de las acciones del Asegurado en estado de enajenación mental o bajo tratamiento psiquiátrico.

4. Los que se produzcan con ocasión de la participación del Asegurado en apuestas, desafíos o riñas, salvo en caso de legítima defensa o necesidad.

5. Los riesgos y sus consecuencias derivados de:

- a) La práctica del esquí y/o deportes afines.
- b) La práctica de las siguientes actividades de aventura y deportivas: airsoft, ala delta, alpinismo, artes marciales, atletismo, automovilismo, barranquismo, boxeo, buceo, buggy, carreras obstáculos / spartan / carreras populares bici / ironman, carreras populares / maratón / media maratón / trail, caza y safari, ciclismo en ruta, enduro, escalada / rocódromo, espeleología, espeleología submarina, fútbol americano, globo aerostático, halterofilia, hidrospeed, hípica, hockey, lucha, lucha canaria, MMA, montañismo, moto de nieve, motociclismo, motocross, muay-thai, paint-ball, paracaidismo, parapente, parkour, pistas americanas, puenting, quads, rafting, rugby, tiro con arco, tiro olímpico, todo terreno 4x4, triatlón, ultraligero, vías ferratas ni navegación en aguas internacionales en embarcaciones no destinadas al transporte público de pasajeros.
- c) Los que se produzcan con ocasión de la participación del Asegurado en competiciones y pruebas preparatorias o entrenamientos.

6. Los servicios que el Asegurado haya concertado por su cuenta, sin la previa comunicación o sin el consentimiento de la Aseguradora, salvo en caso de urgente necesidad. En ese caso, el Asegurado deberá justificar la urgencia y presentar los justificantes y facturas originales de dichos servicios.

7. Los gastos producidos una vez que el Asegurado se encuentre en España, los incurridos fuera del ámbito de aplicación de las garantías de esta cobertura, y los ocasionados una vez transcurridos 90 días desde el inicio del viaje o desplazamiento, salvo que este plazo se haya ampliado diez días (a 100 días) con motivo de un siniestro cubierto en esta cobertura.

8. Las prestaciones requeridas para la atención de enfermedades preexistentes o crónicas que no tengan carácter de urgencia vital hasta la estabilización, sin cobertura de traslado o repatriación sanitaria, ni posteriores gastos médicos. Esta exclusión no se aplicará para la garantía de “Traslado o repatriación del Asegurado fallecido”.

9. Las prestaciones que sean objeto de esta cobertura y también correspondan al Asegurado en virtud de cualquier otro seguro de asistencia en viaje contratado específicamente para el viaje realizado durante el cual se ha producido el siniestro. No obstante, esta cobertura complementará a aquélla, en exceso de la misma y siempre dentro de los límites asegurados.

10. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión voluntaria de alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción médica.

11. Los derivados de la renuncia o retraso del traslado acordado por el servicio médico de la Aseguradora, por causa imputable al Asegurado o a sus acompañantes.

12. Los tratamientos de rehabilitación.

13. Las revisiones médicas periódicas o preventivas.

14. Las relativas a prótesis, material ortopédico u órtesis y material de osteosíntesis.

15. Los ocurridos durante un viaje cuando se hubiere iniciado por los siguientes motivos:

- a) con la intención de recibir tratamiento médico o asistencia sanitaria.
- b) porque haya sido diagnosticada al Asegurado una enfermedad terminal.

16. Los accidentes laborales ocurridos durante la realización de las siguientes actividades:

- Trabajo en obras, andamios o alturas, pozos o muelle de carga.
- Utilización de maquinaria del tipo prensa, corte, torno, sierra en obras o labores agrícolas.
- Utilización de instrumentos de corte del tipo cuchillos, machetes o cizallas.
- Manejo o manipulación de mercancías u objetos pesados o peligrosos.
- Manipulación de productos tóxicos, corrosivos, explosivos o inflamables.
- Trabajo en fuerzas armadas o seguridad.

17. La Aseguradora queda exenta de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor no pueda facilitar cualquiera de las prestaciones y servicios previstos en la póliza.

18. En lo relativo a las garantías de equipaje, no serán objeto de cobertura:

- Las mercancías, material de carácter profesional, billetes de viaje, colecciones, títulos de cualquier naturaleza, documentos de identidad y,

en general, todo documento y valores en papel, tarjetas de crédito, dinero, joyas, cualquier contenido almacenado en medios electrónicos y/o informáticos, documentos registrados en bandas magnéticas o filmados. A estos efectos no se considera material profesional los ordenadores personales.

- Las pérdidas resultantes de un objeto que no haya sido entregado a la custodia de un transportista que haya sido extraviado u olvidado por el Asegurado.
- Los daños debidos al uso o desgaste normal, vicio propio, o a la acción de la intemperie.
- El robo durante la práctica del camping, caravanning, o en cualquier alojamiento no fijo.
- Los daños sufridos por equipajes que no vayan suficientemente embalados o identificados, así como, equipajes frágiles o productos perecederos.
- El hurto, salvo para lo estipulado en la garantía de “indemnización por robo total o parcial de equipajes o efectos personales no facturados”.

Normas Generales

ARTÍCULO 16. ACTUALIZACIÓN DE LAS SUMAS ASEGURADAS

La revalorización de las sumas aseguradas originará el correspondiente incremento proporcional de las primas y sumas aseguradas del contrato. **No sufrirán variación, sin embargo, ni las franquicias, ni los límites dispuestos en las presentes Condiciones Generales para cada garantía.**

El índice pactado se aplicará siempre sobre las sumas aseguradas de la anualidad anterior y conforme a los siguientes criterios:

■ Porcentaje fijo.

La revalorización se efectuará incrementando el porcentaje pactado al efecto.

■ Índice de Precios de Consumo.

La actualización se realizará aplicando el porcentaje de variación que resulte de comparar el último índice conocido en la fecha de la notificación de las primas para el nuevo periodo con el aplicado en la anualidad anterior, sin que dicha aplicación se pueda producir una disminución de las sumas aseguradas.

ARTÍCULO 17. IMPORTE Y PAGO DE LA PRIMA Y EFECTOS DE SU IMPAGO

El Tomador del Seguro está obligado al pago de la prima de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares del contrato. En ausencia de pacto, respecto al lugar de pago, la Compañía presentará los recibos en el último domicilio que el Tomador del Seguro le haya notificado.

La prima es indivisible y se debe y corresponde al Asegurador por entero durante todo el período de duración del contrato pactado, aun en el caso de que se haya acordado el fraccionamiento del pago. En caso de extinción del contrato antes de la fecha de vencimiento pactada, o de cualquiera de sus prórrogas, el Asegurador no está obligado a reintegrar al Tomador cantidad alguna correspondiente a la prima que haya sido satisfecha íntegramente, salvo en los supuestos legalmente previstos.

NORMA GENERAL

• Prima inicial

La prima inicial es la que se fija en las Condiciones Particulares, que corresponde al período inicial de cobertura señalado en las mismas.

Si por culpa del Tomador del Seguro la prima no ha sido pagada, una vez firmado el contrato o, en su caso, al vencimiento de la misma, la Compañía tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva.

Salvo pacto expreso en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, la Compañía quedará liberada de su obligación.

• Primas sucesivas

Para el caso de prórroga tácita del contrato, la prima de los períodos sucesivos será la que resulte de aplicar las tarifas de prima que, fundadas en criterios técnico-actuariales, tenga establecidas en cada momento la Compañía, teniendo en cuenta, además, las modificaciones de garantías o las causas de agravación o disminución del riesgo que se hubieran producido conforme a lo previsto en estas Condiciones Generales y el historial de siniestralidad de la póliza registrado en los períodos de seguro precedentes.

Si la prima fijada para el nuevo período de cobertura implicase un incremento respecto a la del período precedente, la Compañía comunicará al Tomador del Seguro el importe de la prima para el nuevo período de cobertura, mediante envío, con al menos dos meses de antelación del vencimiento del contrato,

de un aviso de cobro del recibo correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 19 de estas Condiciones Generales para las comunicaciones.

La falta de pago de una de las primas sucesivas dará lugar a que la cobertura quede suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si se produjera un siniestro durante el transcurso de ese mes, la Compañía podrá deducir del importe a indemnizar el de la prima adeudada para el período en curso.

Si la Compañía no reclama el pago pendiente de la prima dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento, el contrato quedará extinguido de forma automática.

PAGO A TRAVES DE ENTIDAD DE DEPOSITO

Si se pacta, como forma de pago, la domiciliación bancaria de los recibos de prima, el Tomador del Seguro entregará a la Compañía carta dirigida al Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito, dando la orden correspondiente, y serán de aplicación, además de las de carácter general, las normas siguientes:

• Primera prima

La prima se supondrá satisfecha desde el día del efecto del contrato salvo que, intentado el cobro dentro del plazo de un mes a partir de dicho efecto, la Entidad de Depósito designada devolviera el recibo impagado. En tal caso, la Compañía notificará por escrito al Tomador del Seguro el impago producido y que tiene el recibo en el domicilio de la Compañía durante 15 días para su pago. Transcurrido este plazo sin que la prima hubiera sido satisfecha, el contrato quedará resuelto.

• Primas sucesivas

Si la Entidad de Depósito devolviera el recibo impagado, la Compañía notificará el impago al Tomador del Seguro indicándole que tiene el recibo en el domicilio de ésta para su pago. El seguro quedará en suspenso si no se realiza el pago dentro del mes siguiente al día de vencimiento del seguro o dentro del plazo de 15 días desde la citada notificación del impago al Tomador, si hubiese transcurrido dicho mes.

PAGO DURANTE LA SUSPENSION DEL SEGURO

Si el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido conforme a los apartados anteriores, la cobertura volverá a tener efecto a las 24 horas del día en que el Tomador del Seguro pague la prima.

FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

Podrá pactarse el fraccionamiento del pago de la prima anual en los plazos y de acuerdo con las estipulaciones que se establezcan en las Condiciones Particulares del contrato.

Si el Tomador del Seguro no pagase uno de los recibos en que se hubiese fraccionado el pago de la prima, la Compañía puede exigir al Tomador el pago de todos los recibos pendientes de vencimiento, pago que habrá de hacerse efectivo en el plazo máximo de los treinta días siguientes a aquél en el que el Tomador recibió la notificación de la Compañía por medios fehacientes; de no producirse el pago, el seguro quedará en suspenso un mes después del día del vencimiento de la primera fracción de prima impagada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente y en tanto no se haya producido la suspensión de la cobertura, en caso de siniestro, la Compañía podrá deducir en la indemnización el importe de las fracciones de primas vencidas y no satisfechas por el Tomador del Seguro. Si se produjera la pérdida total de los bienes asegurados, se deducirá también el importe de las fracciones de prima no vencidas correspondientes a la anualidad del seguro en curso, sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto en la Ley y en este contrato.

ARTÍCULO 18. ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO

- La ocurrencia de un siniestro debe ser comunicada a la Compañía lo antes posible y como máximo dentro de los siete días siguientes de haber sido conocido por el Asegurado o el Tomador del Seguro, salvo que se hubiera pactado un plazo más amplio. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Compañía podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración del siniestro, salvo que se probase que aquélla tuvo conocimiento de su ocurrencia por otro medio.

La notificación puede ser realizada telefónicamente, utilizando el **Centro de Servicios** de la Compañía, pero **deberá ser ratificada por escrito cuando ésta lo considere necesario** para la más correcta tramitación del siniestro.

- En los casos de robo, hurto, apropiación indebida y uso fraudulento de tarjetas debe presentarse la correspondiente denuncia, en la cual debe hacerse referencia a la Compañía y el número de póliza bajo la que están asegurados los bienes.
- La desaparición de las tarjetas u otros dispositivos físicos similares de pago, tanto de débito o de crédito, y de las tarjetas de compra sólo para determinados productos, servicios o proveedores, debe notificarse a la entidad emisora con la mayor rapidez y, en todo caso, previamente a la comunicación del siniestro a la Compañía.

- El Asegurado y el Tomador del Seguro, según el caso, están obligados a:
 - Facilitar a la Compañía cuanta información pueda necesitar respecto a las circunstancias del siniestro.
 - Transmitir a la Compañía, en el plazo más breve posible, cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su conocimiento y esté relacionada con el siniestro.

En ningún caso deberán negociar, admitir o rechazar reclamaciones de terceros relativas al siniestro, salvo con autorización expresa de la Compañía.

- Notificar a la Compañía, cuando el siniestro afecte a la Cobertura de Robo, la posible recuperación de los bienes sustraídos. **Si aparecieran antes de que transcurran 60 días desde que fueron robados, el Asegurado, salvo pacto en contrario, estará obligado a recibirlos y, en su caso, devolver la compensación percibida.**
- La Compañía, en los siniestros de daños o robo, deberá personarse en el plazo más breve posible en el lugar del siniestro por medio de su perito o representante, para dar principio a las operaciones de tasación y a las comprobaciones oportunas sobre las causas y consecuencias del siniestro. Si las partes, o bien el perjudicado y la Compañía, se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la indemnización, la Compañía deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones necesarias para reemplazar el objeto asegurado o dañado, si su naturaleza así lo permitiera. Si no se lograra el acuerdo dentro de los cuarenta días siguientes a la declaración del siniestro, se aplicarán las normas siguientes:
 - Cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiera designado el suyo; de no hacerlo en este plazo, se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo.
 - Si los peritos llegan a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización y la propuesta del importe líquido de ésta.
 - Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán de conformidad, un tercer perito. De no existir tal designación, se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaren los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la insaculación de peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo que señalen las partes o, en

su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero.

- El dictamen de los peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para éstas, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días en el caso de la Compañía y ciento ochenta en el del Asegurado, computándose ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiese en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable.
- Si el dictamen de los peritos fuese impugnado, la Compañía deberá abonar el importe mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias que conozca, y si no lo fuera, abonará en un plazo de cinco días el importe de la indemnización señalada por los peritos.
- Si la Compañía demorase el pago de la indemnización devenida inatacable y el Asegurado se viera obligado a reclamarla judicialmente, la indemnización correspondiente se verá incrementada con el interés moratorio establecido en la Ley, que empezará a devengarse desde que la valoración devino inatacable para la Compañía y, en todo caso, con el importe de los gastos originados al Asegurado por el proceso.

Cada parte satisfará los honorarios de su perito. Los del perito tercero y demás gastos que ocasione la tasación pericial serán de cuenta y cargo por mitad del Asegurado y de la Compañía. No obstante, si cualesquiera de las partes hubieran hecho necesaria la peritación por haber mantenido una valoración del daño manifiestamente desproporcionada, será ella la única responsable de dichos gastos.

La Compañía y los peritos tendrán derecho a penetrar en las propiedades en que haya ocurrido el siniestro, comprobar libros y documentos y aquélla podrá adoptar cuantas medidas sean razonables en defensa de sus intereses.

- La Compañía está obligada a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, la Compañía deberá efectuar, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias por ella conocidas.

Cuando la naturaleza del seguro lo permita y el Asegurado lo consienta, la Compañía podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o reposición del objeto siniestrado.

Si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro, la Compañía no hubiere realizado la reparación del daño o indemnizado su importe en metálico por causa no justificada o que le fuere imputable, la indemnización se incrementará con el interés moratorio establecido en la Ley.

- **Cuando en las Condiciones Generales, Particulares o Especiales se haya pactado alguna franquicia, la Compañía asumirá el pago de los siniestros en exceso de la misma y hasta el límite de la suma asegurada.** Si la Compañía hubiera realizado la reparación de los daños o sustituido los bienes siniestrados, presentará al Asegurado, a tal efecto, el correspondiente recibo de recobro o, previo consentimiento del mismo, efectuará un **cargo en la cuenta bancaria en la que se hubiera domiciliado el pago de los recibos de primas o en la que éste designe a tal efecto.**

ARTICULO 19. COMUNICACIONES

1. Las comunicaciones del Tomador del Seguro, del Asegurado o del Beneficiario sólo se considerarán válidas si han sido dirigidas por escrito a la Aseguradora.

En caso de contratación a distancia, cuando el contrato se haya perfeccionado por el consentimiento de las partes manifestado de forma verbal, las comunicaciones relativas a las declaraciones de los factores de riesgo y demás datos necesarios para la suscripción y emisión de la póliza o sus suplementos se harán verbalmente.

Las partes se autorizan mutuamente a grabar las conversaciones telefónicas que se mantengan a tales efectos.

2. Todas las comunicaciones entre el tomador, asegurado o beneficiario y la Aseguradora que puedan efectuarse por razón de esta Póliza podrán realizarse y serán válidas por los siguientes medios escritos: correo postal, correo electrónico, SMS **o a través de las plataformas y aplicaciones digitales de comunicación puestas a disposición por la Aseguradora**, en la dirección o mediante el acceso que tanto la Aseguradora como el tomador hubieran facilitado o habilitado, ya sea al contratar la Póliza o en un momento posterior. **El tomador deberá comunicar a la Aseguradora, tan pronto como sea posible, cualquier cambio del domicilio, teléfono y/o dirección de correo electrónico facilitado.**
3. Las comunicaciones efectuadas a la Aseguradora por un corredor de seguros, en nombre del Tomador del seguro, surtirán los mismos efectos que si las realizase éste, salvo expresa indicación en contrario por su parte.

ARTÍCULO 20. PRESCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN Y RECLAMACIONES

Las acciones que se deriven del presente contrato prescribirán en el término de dos años, a contar desde la fecha en que puedan ejercitarse, excepto las correspondientes a prestaciones de daños personales, en cuyo caso el plazo de prescripción será de cinco años.

El contrato queda sometido a la jurisdicción española y, dentro de ella, será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del mismo el del domicilio del Asegurado, a cuyo efecto éste designará uno en España si estuviese domiciliado en el extranjero.

Conforme a la normativa establecida para la protección de los usuarios de los servicios financieros, en el caso de que se suscite controversia en la interpretación o ejecución del presente contrato de seguro, el Tomador del seguro, el Asegurado, los beneficiarios y los terceros perjudicados o sus derechohabientes, podrán formular reclamación o queja mediante escrito dirigido a la Dirección de Reclamaciones de MAPFRE por escrito (Apartado de Correos 281 - 28220 Majadahonda (Madrid), o por medios electrónicos a través de la Web www.mapfre.es, de conformidad con el Reglamento para la Solución de Conflictos entre las Sociedades del Grupo MAPFRE y los Usuarios de sus Servicios Financieros, que puede consultarse en la página Web “mapfre.es”, y las normas de actuación que lo resumen y que se facilitan al Tomador junto con este contrato. Le informamos igualmente de que, de no estar conforme con la resolución de su reclamación, en aquellos casos en que sea competente para intervenir el Defensor del Asegurado de acuerdo con nuestras normas, Ud. podrá solicitar la remisión de la misma a dicho Defensor.

Asimismo, podrán formular reclamaciones y quejas los clientes de la Aseguradora, así como sus derechohabientes, en relación con la actuación de sus agentes de seguros y operadores de bancaseguros, de conformidad con el Reglamento y el procedimiento antes citado.

La reclamación podrá realizarse en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, conforme a lo previsto en la legislación que les resulte aplicable y en el teléfono 900 205 009.

Desestimada dicha reclamación o queja o transcurrido el plazo de dos meses desde su presentación, el usuario podrá formular reclamación o queja ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid; página web, www.dgsfp.mineco.es), a cuyo efecto, si lo solicita, pondremos a su disposición el formulario correspondiente.

Solo con la expresa conformidad de las partes, podrán someterse las diferencias derivadas de la interpretación y cumplimiento de este contrato al juicio de mediadores o árbitros, de acuerdo con la legislación vigente.

Condiciones Especiales

Si en las Condiciones Particulares del seguro se pacta la aplicación de alguna de estas cláusulas, las Condiciones Generales se considerarán modificadas en función del contenido de las mismas.

El texto de estas Condiciones Especiales prevalecerá sobre el de las Generales, por lo que cualquier artículo o apartado de estas últimas que las contradiga será considerado nulo.

CLÁUSULA MH-01. BIENES AFECTOS AL PAGO DE HIPOTECAS, PRENDAS O CRÉDITOS PRIVILEGIADOS

Será de aplicación esta cláusula cuando el Tomador o Asegurado hayan comunicado a la Compañía la constitución de prenda o hipoteca o el nacimiento de un crédito privilegiado sobre alguno de los bienes asegurados, lo que implica la aplicación, respecto de los bienes afectos y el acreedor que se haya señalado, de lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Contrato de Seguro.

El Asegurador no podrá pagar la indemnización debida sin el consentimiento del titular del derecho real o del privilegio.

Si el Asegurador pagare la indemnización, transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación del siniestro a los acreedores sin que éstos se hubiesen presentado, quedará liberado de su obligación.

En caso de contienda entre los interesados o si la indemnización hubiera de hacerse efectiva antes del vencimiento de la obligación garantizada, se depositará su importe en la forma que convenga a los interesados y, en defecto de convenio en la establecida en los artículos 1.176 y siguientes del Código Civil.

En el caso de que la indemnización haya de emplearse en la reconstrucción de las cosas siniestradas, el Asegurador no pagará la indemnización si el Asegurado y los acreedores a que se refieren los artículos 40 y 41 de la Ley de Contrato de Seguro no se ponen de acuerdo sobre las garantías con las que aquéllas han de quedar afectadas a la reconstrucción. En caso de que no se llegue a un acuerdo se depositará la indemnización conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Condiciones Especiales

La extinción del contrato de seguro no será oponible al acreedor hipotecario, pignoraticio o privilegiado hasta que transcurra un mes desde que se le comunicó el hecho que motivó la extinción.

Los acreedores a que se refiere esta cláusula podrán pagar la prima impagada por el Tomador del seguro o por el Asegurado, aun cuando éstos se opusieren. A este efecto, el Asegurador deberá notificar a dichos acreedores el impago en que ha incurrido el Asegurado.

CLÁUSULA MH-02. SUMAS ASEGURADAS A PRIMER RIESGO

Mediante la inclusión de esta cláusula se entenderá derogada la regla proporcional en caso de infraseguro de los bienes amparados por el contrato.

La Compañía asumirá el pago de los siniestros hasta el límite de la suma asegurada e independientemente de la suficiencia de la misma respecto al valor de los bienes.

CLÁUSULA MH-03. PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER

Cuando se haya pactado la contratación de esta modalidad de cobertura, las Condiciones Generales del seguro quedarán modificadas en los siguientes aspectos:

ACTOS VANDÁLICOS

Si se hubiera contratado la garantía de «incendio y otros daños», también tendrán la consideración de «actos vandálicos» **los realizados con ánimo doloso por el inquilino y estarán cubiertos los daños que con dichos actos se ocasionen en los bienes asegurados.** No obstante, **serán de aplicación los siguientes criterios y límites al respecto:**

- **No estarán asegurados los daños derivados del uso y desgaste paulatino de los bienes, ni los trabajos habitualmente necesarios para mantener en uso los mismos.**
- **Se considerará como un solo siniestro a todos los daños imputables a un mismo inquilino, con independencia de que su ocurrencia se haya producido en fechas distintas.**
- **La responsabilidad máxima de la Compañía será de 3.000 euros por siniestro, con límite de 6.000 euros por anualidad de seguro.**

No obstante, el Asegurado tomará a su cargo, en cada siniestro, el importe equivalente a un mes de alquiler y como mínimo la cantidad de 600 euros, corriendo por cuenta de la Compañía, hasta el límite asegurado, los excesos sobre tal franquicia.

INHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA

Cuando la vivienda **esté alquilada o cedida en usufructo como vivienda habitual y a causa del siniestro se produzca la inhabitabilidad de la misma, estarán asegurados exclusivamente los siguientes supuestos:**

- **La pérdida real y efectiva de alquileres durante el período de reparación, con máximo de un año a contar desde la fecha del siniestro y con límite de 18.000 euros en cualquier caso.**
- Los gastos de traslado del mobiliario asegurado a un guardamuebles, dentro del mismo núcleo urbano o poblaciones adyacentes, así como los gastos de estancia en éste, durante **un período máximo de seis meses**, y los del correspondiente traslado de retorno a la vivienda asegurada.
- Los daños que puedan sufrir los bienes asegurados durante su transporte con motivo de los traslados inherentes al desalojo de la vivienda, así como durante su estancia en el guardamuebles, en las mismas condiciones de cobertura pactadas en este contrato. No obstante, **queda excluido el hurto o la simple desaparición de los bienes durante su transporte o la estancia en el guardamuebles.**

RESPONSABILIDAD CIVIL

Si se hubiera contratado esta cobertura, quedará derogado íntegramente el artículo 12 de las Condiciones Generales y se conviene sean de aplicación las siguientes condiciones de aseguramiento, la Compañía indemnizará, **hasta el límite de la suma asegurada pactada en las mismas** por siniestro y anualidad de seguro, al pago de las indemnizaciones de las que el Asegurado pudiera resultar civilmente responsable, conforme a derecho, por daños corporales o materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes judiciales y gastos que le pudieran ser impuestos, siempre y cuando tales responsabilidades se deriven de los supuestos previstos en esta cobertura y sean consecuencia de actos u omisiones, de carácter culposos o negligentes, que le pudieran ser imputables en base a los mismos.

ALCANCE DEL SEGURO

Estarán cubiertos los daños corporales o materiales causados a terceros, así como los perjuicios que para ellos se deriven de tales daños siempre que sean imputables al asegurado a consecuencia de:

- Su calidad de propietario de la vivienda citada en condiciones particulares del seguro y la explotación en régimen de alquiler, o la cesión en usufructo, de la misma.

Si formaran parte de una comunidad de propietarios, ésta será considerada como tercero en cuanto a los daños que el Asegurado pudiera ocasionar a los elementos y zonas comunes de la misma. También estará asegurada la cuota proporcional que corresponda a éste en función de su porcentaje de copropiedad, como consecuencia de los daños causados a terceros por las partes comunes del edificio; no obstante, **cuando en un siniestro se produzca una concurrencia de varios copropietarios asegurados individualmente por la compañía, la responsabilidad máxima de ésta será la suma asegurada en sus respectivos contratos.**

- Acciones u omisiones del personal domestico en el desempeño de sus funciones a servicio del asegurado; como personal domestico se considera al que se dedica al cuidado de la vivienda y sus instalaciones o a la realización de actividades domesticas.

También estarán cubiertas las reclamaciones formuladas por éstos contra el asegurado, ante la jurisdicción ordinaria, como consecuencia del los daños corporales que pudieran haber sufrido en el desempeño de los trabajos que les hubieran sido encomendados.

Esta cobertura no será aplicable cuando dicho personal no estuviera dado de alta a efectos de la Seguridad Social.

- Daños causados por la vivienda o sus instalaciones al inquilino o usufructuario de la misma, así como a las personas que con ellos convivan, y a los empleados del asegurado, **excepto los que puedan sufrir tales empleados con ocasión de su actividad laboral.**
- Por la realización de trabajos de reforma, siempre que tengan consideración administrativa de obras menores. A tal efecto, se entenderán por obras menores aquellas que no afecten a elementos estructurales de la edificación.

GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES

Con límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en la cobertura de esta póliza, quedan también garantizadas:

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultados civiles del procedimiento.
- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro.

- El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador. **Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen serán de su exclusiva cuenta.**
- Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. En el caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos que se originen por este concepto serán de su exclusiva cuenta.
- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo comunicará al interesado, quedando éste en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera una sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la indemnización a cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso originase.
- Si se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. **En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 3.000 euros.**
- **Cuando se hubiera llegado a un acuerdo amistoso respecto a la responsabilidad civil, la asunción de la defensa penal del asegurado es potestativa para el asegurador y siempre sujeta al consentimiento previo del defendido.**

En el caso de que los gastos judiciales anteriormente citados, añadidos a la indemnización satisfecha, superen el límite de la suma asegurada por siniestro, la Aseguradora asumirá las cantidades que excedan de dicho límite, **siempre y cuando se trate de acciones ejercidas ante los tribunales Españoles.**

En el supuesto de que se haya pactado expresamente la ampliación del ámbito territorial de cobertura de la póliza y las acciones se ejerciten ante los tribunales extranjeros, el importe máximo a cargo de la Aseguradora será en todo caso, para la suma de la indemnización y los gastos judiciales, la cantidad establecida en la póliza como límite de indemnización por siniestro.

RIESGOS NO CUBIERTOS

Esta póliza no cubre el pago de las indemnizaciones que pueda resultar de:

- Hechos dolosos o causados intencionadamente por el Asegurado, asalariado o personas por las que deba responder, así como los daños derivados de la participación de cualquiera de ellos en apuestas, desafíos y riñas.
- Daños cuyo origen sea el deliberado incumplimiento de normas leyes, ordenanzas y reglamentos referentes al mantenimiento de viviendas o edificios y sus instalaciones o sobre las que pese o se halle incoada una declaración de ruina inminente, total o parcial.
- Daños cuyo origen sea la corrosión o el deterioro generalizado de tuberías o conducciones por cualquier otra causa, en las que, tras conocer su existencia en un siniestro previo, no se hayan hecho las reparaciones necesarias para su eliminación.
- El pago de sanciones y multas, así como las consecuencias de su impago.
- Responsabilidades imputables, a título personal, a los inquilinos de la vivienda o a los empleados del asegurado.
- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o ámbito de control.
- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serían legalmente exigibles al asegurado en caso de no existir tales acuerdos.
- Responsabilidades que deban ser reconocidas por la jurisdicción laboral o por la administración.
- Las responsabilidades derivadas de la explotación de industrias o negocios, así como el ejercicio de profesiones o servicios retribuidos o de cargos o actividades en asociaciones o comunidades de cualquier tipo, aun cuando se realicen a título honorífico.
- Responsabilidad civil del administrador del inmueble en el ejercicio de las actividades propias de su cometido.
- Infidelidad de los empleados a servicio del asegurado.

- **Responsabilidades y reclamaciones por daños causados con vehículos a motor, embarcaciones, buques o aeronaves, incluidos drones y aeromodelos, y en general, con cualquier vehículo, artefacto u objeto que no sea accionado exclusivamente por remos, pedales o mecanismos movidos por la fuerza del hombre.**
- **Daños por reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo, sea o no recogida en la legislación específica de esta materia.**
- **Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un daño corporal o material no amparado por la póliza.**
- **Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, del suelo y subsuelo y, en general, del Medioambiente, provocadas por:**
 - **Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o filtraciones de agentes contaminantes.**
 - **Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura, campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.**
 - **Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.**

Cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por la Administración Pública, o basada en la transposición de la Directiva europea 2004/35/CE (Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental), o cualquier responsabilidad medioambiental exigida o exigible por la Administración Pública para la reparación de un daño causado al agua, al suelo o a las especies silvestres o ecosistemas, ya sea originado por contaminación o por cualquier otra causa, así como cualesquiera gastos efectuados para evitar dicho daño.

LIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA

La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción española por hechos ocurridos en España.

ÁMBITO TEMPORAL

El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea comunicada

al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato.

CLÁUSULA MH-04. USUARIOS DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER

Mediante la inclusión de esta cláusula se modifican los siguientes aspectos del epígrafe «Bienes asegurados»:

■ *Vivienda.*

No estará cubierta, si se hubiera asegurado la misma, la cuota proporcional que se derive de su pertenencia a una comunidad de propietarios.

■ *Mobiliario.*

Estará incluido, de asegurarse éste, **el mobiliario del arrendador**, el cual se **valorará en función de su valor real en el momento inmediatamente anterior al del siniestro**. Como valor real ha de entenderse el que resulte de deducir, al valor de reposición, el correspondiente porcentaje de depreciación por uso u obsolescencia.

La responsabilidad de la Compañía, respecto de tal mobiliario, queda limitada a un máximo de 6.000 euros por siniestro.

Respecto a la cobertura de «Responsabilidad Civil», se conviene que, como ampliación de la cobertura contratada, estén cubiertos también los daños a terceros a consecuencia de fugas de agua de las instalaciones propias de la vivienda; no estarán cubiertos los daños en la misma salvo que sean imputables al Asegurado.

CLÁUSULA MH-05. VIVIENDAS SECUNDARIAS O DE TEMPORADA

Siempre que esta cláusula figure en las Condiciones Particulares de la póliza, las Condiciones Generales del seguro quedarán modificadas en los siguientes aspectos:

- **No resultará de aplicación lo indicado en el Art. 2.4. *Desplazamiento Temporal de los Bienes Asegurados*. En consecuencia, los bienes trasladados fuera de la vivienda no estarán cubiertos en ningún caso, aunque se hayan contratado las *garantías complementarias*.**
- **Durante el período de deshabitación de la vivienda asegurada, entendiendo por éste la ausencia del Asegurado de la vivienda durante más de 10 días, estarán excluidos los siguientes bienes, coberturas, garantías y supuestos:**

- **Objetos y muebles ubicados en terrazas, jardines y porches.**
- **Pérdida total o daños en los alimentos depositados en frigoríficos o congeladores, cualquiera que sea la causa.**
- **Hurto y apropiación indebida de los bienes asegurados en el interior de la vivienda.**

La responsabilidad máxima de la Aseguradora en caso de robo será de 12.000 euros por objeto, salvo que, conforme a lo previsto en las Condiciones Generales, proceda la aplicación de un límite inferior.

- **La prestación de *inhabitabilidad de la vivienda* recogida en el Art. 5.6. y en el Art. 8 relativos a *Prestaciones Especiales* estará cubierta únicamente cuando la reparación de los daños ocasionados por un siniestro cubierto por la póliza no permita que se ocupe la vivienda durante el período vacacional del Asegurado; no serán considerados períodos vacacionales los fines de semana ni los denominados «puentes» a efectos laborales. El alquiler de una vivienda provisional se limitará a un período máximo de tres meses y con límite de 6.000 euros en cualquier caso.**

CLÁUSULA MH-06. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE DEFENSA JURÍDICA

Se conviene que las prestaciones de la cobertura de Defensa Jurídica se amplíen a los siguientes supuestos:

DERECHO DE PROPIEDAD

Por esta garantía queda cubierta la reclamación, extrajudicial y judicial, de los daños y perjuicios sufridos por el Asegurado, frente al promotor, contratista y dirección facultativa de la construcción del inmueble en que se ubica la vivienda designada en las Condiciones Particulares de la póliza, por ruina del inmueble, vicios ocultos, defecto de los materiales o en la mano de obra. Asimismo, quedan cubiertos los procedimientos legales que pudiera iniciar el Asegurado contra el vendedor de la vivienda indicada en las Condiciones Particulares, en caso de que por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, se prive al Asegurado de la posesión legal y pacífica de todo o parte del inmueble vendido.

Queda, asimismo, cubierta la defensa en los procedimientos en los que el Asegurado pudiera ser parte frente a los demás propietarios de locales y viviendas de la comunidad en la que se encuentre la vivienda asegurada, por razón de perturbación en su propiedad, en el uso o disfrute del bien asegurado, o por cuestiones derivadas de la utilización de los elementos comunes.

Quedan excluidos los procedimientos que se promuevan frente al Asegurado por impago de las cuotas correspondientes a los gastos comunes de la comunidad o de las derramas extraordinarias para la realización de obras necesarias, siempre que hubieran sido acordadas con arreglo a derecho.

DERECHO DE ARRENDAMIENTO

Por esta garantía quedan cubiertos los conflictos que se planteen al Asegurado frente al arrendador de la vivienda que constituya su domicilio habitual.

Quedan excluidos los procedimientos promovidos contra el Asegurado por impago de la renta del arrendamiento.

CLÁUSULA MH-07. RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PERSONAS JURÍDICAS POR LA PROPIEDAD DE VIVIENDAS

Cuando se haya pactado la contratación de esta modalidad de cobertura, quedará derogado íntegramente el artículo 12 de las Condiciones Generales siendo de aplicación las siguientes condiciones de aseguramiento.

La Compañía indemnizará, **hasta el límite de la suma asegurada pactada en las Condiciones Particulares de la póliza**, por siniestro y anualidad de seguro, el pago de las indemnizaciones de las que el Asegurado pudiera resultar civilmente responsable, conforme a derecho, por daños corporales o materiales y perjuicios ocasionados a terceros, así como los costes judiciales y gastos que le pudieran ser impuestos, siempre y cuando tales responsabilidades se deriven de los supuestos previstos en esta cobertura y sean consecuencia de actos u omisiones, de carácter culposos o negligentes, que le pudieran ser imputables en base a los mismos.

ALCANCE DEL SEGURO

Estarán cubiertos los daños corporales o materiales causados a terceros, así como los perjuicios que para ellos se deriven de tales daños siempre que sean imputables al Asegurado a consecuencia de:

- La responsabilidad civil que, directa o subsidiariamente, le sea exigida al Asegurado en su condición de persona jurídica, por la titularidad de la vivienda citada en las Condiciones Particulares de la póliza, así como de sus partes integrantes, pertenencias, mobiliario, objetos de decoración y otros elementos accesorios.

Si formaran parte de una comunidad de propietarios, ésta será considerada como tercero en cuanto a los daños que el Asegurado pudiera ocasionar a los elementos y zonas comunes de la misma. También estará asegurada la cuota proporcional que corresponda a éste en función de su porcenta-

je de copropiedad, como consecuencia de los daños causados a terceros por las partes comunes del edificio; no obstante, **cuando en un siniestro se produzca una concurrencia de varios copropietarios asegurados individualmente por la Compañía, la responsabilidad máxima de ésta será la suma asegurada en sus respectivos contratos.**

- Daños producidos como consecuencia de incendio, explosión o inundaciones que tuviesen su origen en el inmueble propiedad del Asegurado o en sus instalaciones.
- Por la realización de trabajos de reforma, siempre que tengan consideración administrativa de obras menores. A tal efecto, se entenderán por obras menores aquellas que no afecten a elementos estructurales de la edificación.
- Acciones u omisiones del personal doméstico en el desempeño de sus funciones al servicio del Asegurado; como personal doméstico se considera al que se dedica al cuidado de la vivienda y sus instalaciones o a la realización de actividades domésticas.

También estarán cubiertas las reclamaciones formuladas por éstos contra el Asegurado, ante la jurisdicción ordinaria, como consecuencia de los daños corporales que pudieran haber sufrido en el desempeño de los trabajos que les hubieran sido encomendados.

Esta cobertura no será aplicable cuando dicho personal no estuviera dado de alta a efectos de la Seguridad Social.

GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES

Con límite de la suma asegurada estipulada en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en la cobertura de esta póliza, quedan también garantizadas:

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas civiles del procedimiento.
- Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza, y el importe total de la responsabilidad del Asegurado en el siniestro.
- El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador. **Cuando el Asegurado designe su propia defensa los gastos judiciales que se originen serán de su exclusiva cuenta.**

- Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de procesos criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del seguro, previo consentimiento del defendido. **En el caso de que el Asegurado designe su propia defensa, las costas y gastos que se originen por este concepto serán de su exclusiva cuenta.**
- Si en los procesos judiciales seguidos contra el Asegurado se produce sentencia condenatoria, el Asegurador resolverá la conveniencia de recurrir ante el Tribunal Superior competente; si considera improcedente el recurso, lo comunicará al interesado, quedando este en libertad de interponerlo por su exclusiva cuenta. En este último caso, si el recurso interpuesto produjera una sentencia favorable a los intereses del Asegurador, minorando la indemnización a cargo del mismo, éste estará obligado a asumir los gastos que dicho recurso originase.
- Si se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias para la defensa. En este caso, el Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. **En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 3.000 euros.**
- **Cuando se hubiera llegado a un acuerdo amistoso respecto a la responsabilidad civil, la asunción de la defensa penal del Asegurado es potestativa para el Asegurador y siempre sujeta al consentimiento previo del defendido.**

En el caso de que los gastos judiciales anteriormente citados, añadidos a la indemnización satisfecha, superen el límite de la suma asegurada por siniestro, la Aseguradora asumirá las cantidades que excedan de dicho límite, **siempre y cuando se trate de acciones ejercidas ante los tribunales Españoles.**

En el supuesto de que se haya pactado expresamente la ampliación del ámbito territorial de cobertura de la póliza y las acciones se ejerciten ante los tribunales extranjeros, el importe máximo a cargo de la Aseguradora será en todo caso, para la suma de la indemnización y los gastos judiciales, la cantidad establecida en la póliza como límite de indemnización por siniestro.

RIESGOS NO CUBIERTOS

Esta cobertura no cubre el pago de las indemnizaciones que pueda resultar de:

- Hechos dolosos o causados intencionadamente por el Asegurado, asalariado o personas por las que deba responder, así como los daños derivados de la participación de cualquiera de ellos en apuestas, desafíos y riñas.
- Daños cuyo origen sea el deliberado incumplimiento de normas leyes, ordenanzas y reglamentos referentes al mantenimiento de viviendas o edificios y sus instalaciones o sobre las que pese o se halle incoada una declaración de ruina inminente, total o parcial.
- Daños cuyo origen sea la corrosión o el deterioro generalizado de tuberías o conducciones por cualquier otra causa, en las que, tras conocer su existencia en un siniestro previo, no se hayan hecho las reparaciones necesarias para su eliminación.
- El pago de sanciones y multas, así como las consecuencias de su impago.
- Responsabilidades imputables, a título personal, a los empleados del Asegurado.
- Daños causados a bienes muebles o inmuebles que, para su uso o disfrute, manipulación, transformación, reparación, custodia, depósito o transporte hayan sido confiados, cedidos o arrendados al Asegurado o bien se encuentren bajo su posesión o ámbito de control.
- Obligaciones asumidas en virtud de pactos o acuerdos, que no serían legalmente exigibles al Asegurado en caso de no existir tales acuerdos.
- Responsabilidades que deban ser reconocidas por la jurisdicción laboral o por la administración.
- El resarcimiento de los daños materiales causados a bienes de los empleados y personal dependiente del Asegurado.
- Obras llevadas a cabo en el inmueble o sus instalaciones que no tengan la consideración administrativa de obras menores.
- Daños cuyo origen sea cualquier tipo de actividad comercial, profesional o industrial desarrollada en el inmueble o sus instalaciones.
- Daños sufridos por las partes comunes del edificio, cuando el Asegurado se configure como comunidad de propietarios.
- Daños materiales, hurto, robo o destrucción de los vehículos que se encuentren en el garaje o estacionamiento del inmueble, de sus accesorios o de los objetos que puedan encontrarse en su interior salvo que dichos

daños tengan su causa en el inmueble objeto del seguro con motivo de incendio, explosión, agua y derrumbamiento de techos, paredes u otros elementos o instalaciones.

- Responsabilidades y reclamaciones por daños causados con vehículos a motor, embarcaciones, buques o aeronaves, incluidos drones y aeromodelos, y en general, con cualquier vehículo, artefacto u objeto que no sea accionado exclusivamente por remos, pedales o mecanismos movidos por la fuerza del hombre.
- Daños por reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva de cualquier tipo, sea o no recogida en la legislación específica de esta materia.
- Aquellas pérdidas económicas que no sean consecuencia de un daño corporal o material amparado por la póliza, así como las pérdidas económicas que sean consecuencia de un daño corporal o material no amparado por la póliza.
- Las responsabilidades por daños causados, directa o indirectamente, por cualquier perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, del suelo y subsuelo y, en general, del Medioambiente, provocadas por:
 - Emisiones, vertidos, inyecciones, depósitos, fugas, descargas, escapes, derrames o filtraciones de agentes contaminantes.
 - Radiaciones, ruidos, vibraciones, olores, calor, modificaciones de la temperatura, campos electromagnéticos o cualquier otro tipo de ondas.
 - Humos tóxicos o contaminantes originados por incendio o explosión.

Cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por la Administración Pública, o basada en la transposición de la Directiva europea 2004/35/CE (Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental), o cualquier responsabilidad medioambiental exigida o exigible por la Administración Pública para la reparación de un daño causado al agua, al suelo o a las especies silvestres o ecosistemas, ya sea originado por contaminación o por cualquier otra causa, así como cualesquiera gastos efectuados para evitar dicho daño.

LIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA

La cobertura de la póliza solamente amparará reclamaciones formuladas ante la jurisdicción española por hechos ocurridos en España.

ÁMBITO TEMPORAL

El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea comunicada al Asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato.

Seguro de Riesgos Extraordinarios (Consortio de Compensación de Seguros)

CLÁUSULA DE INDEMNIZACIÓN POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS DE LAS PÉRDIDAS DERIVADAS DE ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

- a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
- b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de

Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS CUBIERTOS

- a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
- b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
- c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. RIESGOS EXCLUIDOS

- a) **Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.**
- b) **Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.**
- c) **Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.**
- d) **Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.**
- e) **Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nuclea-**

res o producidos por materiales radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.

- f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
- g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
- h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
- i) Los causados por mala fe del asegurado.
- j) Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.
- k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
- l) En el caso de los daños a los bienes, los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias deli-

mitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.

- m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».
- n) En el caso de la responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, los daños personales derivados de esta cobertura.

3. FRANQUICIA

I. La franquicia a cargo del asegurado será:

- a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a cargo del asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.
- b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.
- c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.

II. En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.

4. EXTENSIÓN DE LA COBERTURA

- 1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes o personas, así como las mismas sumas aseguradas que se hayan esta-

blecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.

2. No obstante lo anterior:

- a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
- b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra de general aceptación en el mercado.
- c) En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

COMUNICACIÓN DE DAÑOS AL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se gestionara el seguro.
2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:
 - Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros (900 222 665 o 952 367 042).
 - A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

Riesgos Extraordinarios

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.
4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.



24 horas a su servicio

Teléfono de información
918 366 131

Y desde el extranjero
(+34) 91 581 18 23

mapfre.es

